ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE I
PODER EXECUTIVO

ANO LII - Nº 121-A
QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2026

www.ioerj.com.br

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR EM EXERCÍCIO
Ricardo Couto de Castro

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Flávio de Araújo Willeman
SECRETARIA DE ESTADO DO GABINETE DO GOVERNADOR
Marco Antônio Rodrigues Simões
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Roberto Lisandro Leão (Interino)
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rafael Ventura Abreu
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Guilherme Macedo Reis Mercês
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Leandro da Silva Pinheiro
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR
Sylvio Ricardo Ciuffo Guerra
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
Delmir da Silva Gouvea
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA PENAL
Alessandra Rosa Altmayer Odawara
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Tarciso Antonio de Salles Junior
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Ronaldo Damião
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Luciana Martins Calaça
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Renata Sphaier de Freitas
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
Priscila Haidar Sakalem
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Felipe da Costa Brasil
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Deodonio Candido de Macedo Neto
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Danielle Christian Ribeiro Barros
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Anderson de Azevedo Coelho
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Rodrigo Dantas Scorzelli
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Lucas Augusto Faria Alves
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Bruno Campos Pereira
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Roberto Lisandro Leão
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Daniel Marcos Barbiratto de Almeida
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA
Gustavo Alves Pinto Teixeira
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Fernando Braga Martins
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
Raul Marques Fanzeres
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR
Thiago Tavares de Almeida Soares
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Fabio Paravidino da Silva
SECRETARIA DE ESTADO INTERGERACIONAL DE JUVENTUDE E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
Isabela Silva Alves
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DE POLÍTICAS INCLUSIVAS
Bianca Mara Cruz Pacheco
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Maria Gabriela Bessa da Silva
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Rogerio da Costa Pimenta
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Victor Cesar Carvalho dos Santos
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Bruno Teixeira Dubeux

GOVERNO DO ESTADO
www.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo ....
Atos do Poder Executivo 1
Gabinete do Governador 2
Governadoria do Estado ....
Gabinete do Vice-Governador ....
Vice-Governadoria do Estado ....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil ....
Gabinete do Governador ....
Governo ....
Planejamento e Gestão ....
Fazenda 2
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços ....
Polícia Militar ....
Polícia Civil ....
Polícia Penal 3
Defesa Civil ....
Saúde 5
Educação ....
Ciência, Tecnologia e Inovação ....
Transporte e Mobilidade Urbana ....
Ambiente e Sustentabilidade 16
Agricultura, Pecuária e Abastecimento ....
Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar ....
Cultura e Economia Criativa ....
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ....
Esporte e Lazer ....
Turismo ....
Controladoria Geral do Estado ....
Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro ....
Trabalho e Renda ....
Extraordinária de Representação do Governo em Brasília ....
Transformação Digital ....
Infraestrutura e Obras Públicas ....
Energia e Economia do Mar ....
Habitação de Interesse Social ....
Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável ....
Mulher e de Políticas Inclusivas ....
Cidades ....
Defesa do Consumidor ....
Segurança Pública ....
Procuradoria Geral do Estado ....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO ....

REPARTIÇÕES FEDERAIS ....

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 50.373 DE 09 DE JULHO DE 2026

DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA DESTINADA A ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAETEC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, **EM EXERCÍCIO,** no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no Processo nº SEI-260005/006120/2026,
CONSIDERANDO:

- o disposto nos arts. 206, inciso V, e 212-A, inciso XII, da Constituição Federal, que asseguram a valorização dos profissionais da educação e a observância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério;

- o disposto na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com as alterações promovidas pela Lei nº 15.437, de 18 de junho de 2026, que regulamenta o Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica;

- o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008;

- a necessidade de assegurar aos profissionais do magistério da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC tratamento remuneratório compatível com a legislação federal vigente;

- o compromisso da Administração Pública Estadual com a valorização dos profissionais da educação, o fortalecimento da educação profissional, científica e tecnológica e a melhoria da qualidade do ensino público;

- a necessidade de conferir segurança jurídica à Administração Pública quanto ao cumprimento da legislação federal relativa ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério;

- o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e no Decreto Estadual nº 40.719, de 13 de abril de 2007,
DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, complementação remuneratória de natureza transitória destinada a assegurar que o vencimento percebido pelos integrantes da carreira do Magistério observe o Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

§ 1º - O valor pago a título de complementação remuneratória aos profissionais do magistério submetidos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais corresponderá à diferença entre o valor do Piso Salarial Profissional Nacional vigente, fixado em R$ 5.130,63 (cinco mil, cento e trinta reais e sessenta e três centavos), e o vencimento básico percebido pelo servidor, considerado o respectivo enquadramento na carreira.

§ 2º - Para os profissionais submetidos a jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais, o piso será observado de forma proporcional, nos termos do § 3º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.
Art. 2º - A complementação remuneratória aplica-se:

I - aos servidores ocupantes dos cargos integrantes da carreira do Magistério da FAETEC em efetivo exercício;

II - aos profissionais contratados por tempo determinado para o exercício de atividades docentes, observada a carga horária efetivamente cumprida;

III - aos aposentados e pensionistas cujos benefícios sejam revistos com fundamento na paridade constitucional.
Art. 3º - A complementação remuneratória:

I - possui natureza transitória;

II - será identificada em rubrica específica na folha de pagamento;

III - será devida exclusivamente enquanto o vencimento básico do servidor permanecer inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional;

IV - será absorvida por futuros reajustes, revisões gerais ou reestruturações da carreira que elevem o vencimento básico ao valor do piso nacional ou o superem.

V - não integrará a base de cálculo das demais vantagens remuneratórias ou indenizatórias, ressalvada sua incidência para fins de adicional por tempo de serviço (triênios), na forma da legislação vigente.

Art. 4º - A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC regulamentará os procedimentos necessários à execução deste Decreto.

Parágrafo Único - O Rioprevidência regulamentará os procedimentos necessários à aplicação do disposto no inciso III do art. 2º deste Decreto, no âmbito de suas competências.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, suplementadas, se necessário, na forma da legislação vigente.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a contar de 1º de agosto de 2026.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026

RICARDO COUTO DE CAS'TRO
Governador em exercício

Id: 2748224

DECRETO Nº 50.374 DE 09 DE JULHO DE 2026

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAETEC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo nº SEI-260005/013282/2024.

CONSIDERANDO:

- a necessidade de aperfeiçoar a sistemática de concessão do Auxílio-Alimentação aos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC;

- a política permanente de valorização dos servidores da FAETEC, mediante adoção de medidas voltadas ao fortalecimento das condições de trabalho e ao bem-estar funcional;

- o disposto no Decreto Estadual nº 40.893, de 09 de agosto de 2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o Auxílio Alimentação aos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, nos termos desta legislação e de seu Anexo Único.

§1º - O Auxílio Alimentação será concedido nos valores previstos no Anexo Único, observando-se que, para a carga horária semanal inferior a 30 (trinta) horas, o valor mensal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§2º - O Auxílio-Alimentação será pago antecipadamente, em pecúnia, diretamente na folha de pagamento, destinando-se a subsidiar as despesas do servidor com alimentação relacionadas ao exercício de suas atribuições, na forma da Lei Estadual nº 9.838/2022.

§3º - Para o servidor que ocupar, exclusivamente, cargo de provimento em comissão, a carga horária de trabalho a ser considerada para o recebimento do Auxílio-Alimentação será de 40 (quarenta) horas semanais.

§4º - Para o servidor ocupante de cargo efetivo ou requisitado que, concomitantemente, seja nomeado para cargo de provimento em comissão na FAETEC, a carga horária considerada para fins de Auxílio Alimentação será de 40 (quarenta) horas semanais, enquanto perdurar a nomeação.

Art. 2º - Por se tratar de benefício de natureza indenizatória, não haverá incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre o benefício, estando excluído da base de cálculo do adicional de tempo de serviço, bem como de quaisquer outros percentuais que incidam sobre a remuneração do servidor, não podendo ser utilizada como base de cálculo para proventos de inatividade ou pensões, não se incorporando, sob nenhuma hipótese, aos vencimentos do servidor.

Art. 3º - O Auxílio-Alimentação será devido aos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC que se encontrem em exercício ou nas hipóteses legalmente equiparadas a efetivo exercício, observadas as disposições deste Decreto e da legislação estadual aplicável, em especial o art. 11 do Decreto-Lei nº220/1975.

§ 1º - Não fará jus ao Auxílio-Alimentação o servidor inativo.

§ 2º - A manutenção, suspensão, revisão ou restituição do Auxílio-Alimentação observará a legislação estadual vigente, especialmente quanto às hipóteses de efetivo exercício, afastamentos, licenças, cessões e demais ocorrências funcionais.

Art. 4º- Os servidores de outros órgãos, cedidos à FAETEC, farão jus

à percepção do benefício, mediante entrega de declaração, expedida pelo seu órgão de origem, onde conste que não recebe qualquer benefício com mesma finalidade.

§ 1º - Caso a declaração demonstre o recebimento de outro benefício congênere o servidor deverá atestar explicitamente sua opção por um deles, automaticamente renunciando ao outro, sendo vedada a acumulação.

§ 2º - Em caso de escolha do benefício oferecido pela FAETEC, a Divisão de Recursos Humanos deverá encaminhar ofício ao órgão cedente informando a opção realizada pelo servidor. O início do pagamento fica condicionado à comprovação documental de que o órgão de origem tem ciência da opção adotada pelo servidor.

§ 3º - O servidor cedido à FAETEC que, posteriormente, passar a perceber benefício de mesma natureza pelo órgão ou entidade de origem deverá comunicar imediatamente o fato à Divisão de Recursos Humanos, sob pena de restituição dos valores percebidos indevidamente, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade administrativa.

§ 4º - Para o servidor cedido à FAETEC que possua carga horária de trabalho originária diversa das estabelecidas para os servidores do Quadro de Pessoal da FAETEC, a jornada a ser considerada para o recebimento do auxílio alimentação será a de maior proximidade a uma das presentes no Anexo Único, salvo na hipótese prevista no § 3º do artigo 1º.

Art. 5º - Eventuais descontos ou créditos que se façam necessários serão deduzidos ou pagos no mês subsequente, tendo por base a apuração da frequência lançada no Mapa de Controle de Frequência - MCF da unidade administrativa de lotação do servidor ou, por comunicação formal de sua chefia imediata, devendo, neste caso, ser observado o prazo de até 90 (noventa) dias após o ocorrido.

Parágrafo Único - Caso seja constatada a percepção indevida do benefício, deverá ser promovida sua imediata devolução, sob pena de apuração de responsabilidade.

Art. 6º - O servidor que acumule cargos, licitamente, com vínculo em outro órgão ou entidade que conceda auxílio alimentação, poderá recusar o benefício previsto no presente Decreto, caso necessário, mediante termo de opção.

Art. 7º - O servidor ocupante de dois vínculos ativos junto à FAETEC fará jus ao Auxílio-Alimentação na forma prevista neste Decreto, observado, em qualquer hipótese, o limite máximo correspondente ao valor fixado para a jornada semanal de 40 (quarenta) horas.

§ 1º- Ao servidor que acumular dois vínculos ativos junto à FAETEC o Auxílio Alimentação será devido em um único vínculo correspondente à jornada semanal de 40 (quarenta) horas, no valor de R$ 900,00, sempre que um dos vínculos possuir essa carga horária.

§ 2º- Na hipótese de ambos os vínculos possuírem jornada semanal inferior a 30 (trinta) horas, o benefício será devido em cada vínculo, no valor de R$ 450,00, conforme Anexo Único deste Decreto.

Art. 8º - O Auxílio Alimentação a ser recebido pelo servidor do Quadro de Pessoal da FAETEC estará limitado, em qualquer caso, ao valor relativo a 40h semanais, independentemente do previsto no art 7º.

Art. 9º - Havendo aposentadoria, demissão ou exoneração de servidor, a cessação do benefício ocorrerá na data do encerramento do vínculo, procedendo-se ao desconto ou restituição dos valores eventualmente percebidos indevidamente em favor da FAETEC.

Parágrafo Único - Eventuais débitos do(a) servidor(a) aposentado(a), demitido(a) ou exonerado(a) serão descontados em folha de pagamento em parcela única.

Art. 10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Titular da FAETEC, com o apoio técnico da sua Divisão de Recursos Humanos.

Art. 11 - O pagamento do benefício previsto neste Decreto, bem como a revisão dos valores constantes do Anexo Único, ficam condicionados à efetiva disponibilidade orçamentária e à estrita observância do disposto nos arts. 15 a 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 12 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026

RICARDO COUTO DE CASTRO
Governador em exercício

ANEXO ÚNICO

TABELA DE VALORES DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
Carga Horária Semanal	**Valor Mensal**
20h	R$ 450,00
25h	R$ 450,00
40h	R$ 900,00

Id: 2748241

DECRETO Nº 50.375 DE 09 DE JULHO DE 2026

REGULAMENTA OS CRITÉRIOS, REQUISITOS E PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA PENAL DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, **EM EXERCÍCIO,** no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no Processo nº SEI-150001/007590/2026,
CONSIDERANDO o direito à percepção do Adicional de Insalubridade com base em perícia técnica ambiental, nos termos previstos na Lei Estadual nº 6.855, de 30 de junho de 2014;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Este Decreto estabelece os critérios técnicos, os requisitos e os procedimentos administrativos para a concessão, o pagamento e a cessação do Adicional de Insalubridade aos servidores públicos da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro (SEPPEN).

Art. 2º - Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - Agentes nocivos: substâncias ou fatores físicos, químicos ou biológicos presentes no ambiente de trabalho que, por sua natureza, concentração ou intensidade, e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do servidor;

II - Exposição habitual: aquela em que o servidor se submete ao agente nocivo de forma frequente e rotineira, em decorrência das atribuições próprias do cargo ou da função exercida, ainda que não durante toda a jornada de trabalho;

III - Exposição permanente: aquela em que o servidor exerce suas funções em contato direto, contínuo e ininterrupto com o agente nocivo durante toda ou quase toda a jornada de trabalho, sem interrupções que descaracterizem a continuidade da exposição;

IV - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT): documento pericial que formaliza a análise ambiental do posto de trabalho, identificando a presença, a intensidade e os riscos dos agentes nocivos.

CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO E CONCESSÃO

Art. 3º - O Adicional de Insalubridade somente será concedido ao servidor que execute suas atividades em ambientes ou com métodos de trabalho que, por sua natureza, o exponham a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados pela legislação nacional protetiva (Norma Regulamentadora nº 15 - NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego,).

Art. 4º - A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por meio de perícia técnica do ambiente de trabalho, observando-se os seguintes graus de gradação:

I - Grau Mínimo;
II - Grau Médio;
III - Grau Máximo.

Art. 5º - Os valores do Adicional de Insalubridade de acordo com os graus estabelecidos estão disponíveis no Anexo III da Lei 6.855, de 30 de junho de 2014.

Art. 6º - O Adicional de Insalubridade possui natureza eminentemente transitória e de caráter *propter laborem*, não se incorporando aos vencimentos, subsídios ou proventos de aposentadoria para nenhum efeito legal, cessando imediatamente o seu pagamento quando:

I - houver a eliminação ou a neutralização da exposição aos agentes nocivos que fundamentaram a concessão do adicional, em razão da adoção de medidas de proteção coletiva ou, quando estas forem insuficientes, de medidas de proteção individual eficazes;

II - o servidor for removido, transferido ou passar a exercer suas funções em local ou atividade cujas condições ambientais não sejam consideradas insalubres pelo órgão pericial competente.

CAPÍTULO III
DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPENSÃO DO ADICIONAL

Art. 7º - Não geram direito à percepção do Adicional de Insalubridade as atividades:

I - em que a exposição aos agentes nocivos ocorra de forma esporádica ou eventual;

II - onde o manuseio de aparelhos ou o ingresso em ambientes cujos riscos e limites de tolerância estejam integralmente neutralizados pelo uso correto e fiscalizado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ou Coletiva (EPC);

III - consideradas como atividades meio ou de suporte, em que não há obrigatoriedade e habitualidade do contato;

IV - que são realizadas em local inadequado, em virtude de questões gerenciais ou por problemas organizacionais de outra ordem; e

V - em que o servidor ocupe função de chefia ou direção, com atribuição de comando administrativo, exceto quando respaldado por laudo técnico individual que comprove a exposição em caráter habitual ou permanente.

Art. 8º - O pagamento do Adicional de Insalubridade será compulsoriamente suspenso nos casos em que o servidor se afastar de suas funções em virtude de:

I - Licença para tratar de interesses particulares;

II - Licença para acompanhar cônjuge ou familiar;

III - Cessão, adjunção ou disposição para outros órgãos ou entidades, salvo se mantida a exata condição de exposição atestada em laudo específico no órgão de destino;

IV - Exercício de mandato eletivo;

V - Quaisquer afastamentos, licenças ou ausências que superem o período consecutivo de 30 (trinta) dias, excetuando-se as férias anuais regulamentares e a licença para tratamento da própria saúde decorrente de acidente em serviço ou doença profissional.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E COMPETÊNCIAS

Art. 9º - A caracterização e a justificativa para concessão de adicional de insalubridade aos servidores da Secretaria de Estado de Polícia Penal, quando houver exposição permanente ou habitual a agentes físicos, químicos ou biológicos, dar-se-ão por meio de laudo técnico elaborado nos termos das NR nº 15, aprovadas pela Portaria MTE nº 3.214, de 1978.

§ 1º - A Secretaria de Estado de Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro poderá contratar serviços de terceiros para a dosagem e medição de agentes físicos e químicos ou para a identificação de agentes biológicos.

§ 2º - O laudo técnico deverá:

I - ser elaborado por médico com especialização em medicina do trabalho, ou por engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho;

II - referir-se ao ambiente de trabalho e considerar a situação individual de trabalho do servidor, tratando em separado cada unidade administrativa e cada setor, de modo a identificar os riscos específicos de cada ambiente diferente de trabalho;

III - identificar:
a) o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado;
b) o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;
c) o grau de agressividade ao homem, especificando:
1. limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de exposição ao agente nocivo;
2. verificação do tempo de exposição do servidor aos agentes agressivos;
d) classificação do grau de insalubridade, com os respectivos percentuais aplicáveis ao local ou atividade examinados; e
e) as medidas corretivas necessárias para eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger contra seus efeitos.

§ 3º - O laudo técnico não terá prazo de validade, devendo ser refeito sempre que houver alteração do ambiente ou dos processos de trabalho ou da legislação vigente.

§ 4º - Compete ao profissional responsável pela emissão do laudo técnico caracterizar e justificar a condição ensejadora do adicional de insalubridade.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10 - O pagamento do Adicional de Insalubridade retroagirá exclusivamente à data da emissão do Laudo Técnico que atestar a condição insalubre do ambiente de trabalho, vedado qualquer pagamento retroativo por períodos anteriores à referida consolidação pericial.

Art. 11 - O titular da pasta da Secretaria de Polícia Penal (SEPPEN) poderá expedir Resolução visando detalhar fluxos operacionais internos.

Art.12 - Enquanto não for realizada a avaliação pericial especificada neste Decreto, os servidores em exercício na Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN) permanecem recebendo o valor disposto de R$ 100,00.

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026
RICARDO COUTO DE CASTRO
Governador em exercício

Id: 2748245

Despachos do Governador

DESPACHO DO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO
EXPEDIENTE DE 09 DE JULHO DE 2026

PROCESSO Nº SEI-040049/000022/2021 - AUTORIZO a concessão do Auxílio-Saúde aos servidores em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Fazenda e do Auxílio-Educação aos dependentes dos servidores da Pasta, com fundamento no art. 2º, inciso IX, da Lei Complementar nº 134/2009 c/c os arts. 33, incisos III e VI, do Decreto-Lei nº 220/1975, e art. 266, incisos I e VI, do Decreto nº 2.479/1979.

Id: 2748184

Secretaria de Estado de Fazenda

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 895 DE 09 DE JULHO DE 2026

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO PARA EDUCAÇÃO DE DEPENDENTES NOS TERMOS DO INCISO III E VI DO ARTIGO 33 DO DECRETO-LEI Nº 220/1975 E INCISOS I E VI DO ARTIGO 266 DO DECRETO 2479/1979 E DEMAIS LEGISLAÇÕES.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o disposto no Processo Administrativo nº SEI-040049/000022/2021, e

CONSIDERANDO:

- que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 6º c/c inciso II do artigo 23 c/c artigo 196 c/c artigo 227 da Constituição Federal, assim como previsto no arts. 8 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

- que a saúde e bem-estar constitui o terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, assinada pelos países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU);

- que a educação é direito de todos e dever do Estado, a quem cabe promovê-la e incentivá-la, com vista ao pleno desenvolvimento da

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Marcio Fontes de Mattos
Diretor-Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Ceres Pimenta
Diretora Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS:
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof´s.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras,
Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901
Tels.: (21) 2334-3242 e 2334-3244

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

AGÊNCIA NITERÓI
- Email.: agenit@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA RIO
- Email.: agerio@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA BARRA
- Email.: agebarra@ioerj.rj.gov.br

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:

cm/col _____ **R$ 132,00**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

pessoa humana, nos termos do arts. 6, 205 e 227 da Constituição Federal, e arts. 8 e inciso V do artigo 73 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

- o disposto no §11º, do art. 37 da Constituição Federal;

- o disposto no inciso III e VI, do art. 33 do Decreto-Lei nº 220/1975;

- o disposto no inciso I e VI, do art. 266, do Decreto nº 2.479, de 08 de março de 1979;

- o disposto no inciso II, do art. 47 da Lei Complementar nº 69 de 19 de novembro de 1990; e

- o disposto nos incisos IX e X, do artigo 2° da LC n° 134/2009.

CAPÍTULO I - DO AUXÍLIO SAÚDE

Art. 1° - O auxílio-saúde consiste no reembolso de despesas com o pagamento de mensalidade de plano de saúde, inclusive com cobertura odontológica, além de exames médicos, consultas e outras despesas efetuadas com profissionais da área de saúde, tais como médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas, efetivamente realizadas pelos servidores, assim como pelos seus dependentes.

§1° - O auxílio saúde tem caráter assistencial e natureza indenizatória.

§2º - O auxílio saúde será devido sem prejuízo das demais verbas indenizatórias previstas na legislação, não sendo incorporado aos vencimentos e não influenciando na base de cálculo de outros pagamentos consectários em razão de legislação própria, tais como décimo terceiro salário, adicional de férias, triênios, dentre outros.

§3° - É vedada a concessão ou o pagamento do benefício de que trata este Capítulo a quem já esteja alcançado por benefício da mesma natureza em outro órgão ou entidade pública ou privada.

Art. 2° - Fazem jus ao auxílio saúde, os integrantes da ativa e ocupantes dos cargos da carreira regida pela Lei Complementar nº 69, de 19 de novembro de 1990, demais servidores de cargo efetivo do quadro permanente da Secretaria de Estado e Fazenda, servidores cedidos, requisitados, e ocupantes em cargo em comissão em exercício na SEFAZ-RJ.

Parágrafo Único - São considerados dependentes dos servidores, desde que regularmente inscritos nos seus assentamentos funcionais:

I - o cônjuge e o(a) companheiro(a) na união estável; e

II - os filhos ou enteado, com menos de 21 (vinte e um) anos ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se comprovar matrícula em curso superior ou profissionalizante.

Art. 3° - O valor do auxílio saúde corresponderá ao valor mensal máximo de 300 (trezentos) UFIR-RJ, com a devida comprovação do gasto e em formato de reembolso.

CAPÍTULO II - DO AUXÍLIO PARA EDUCAÇÃO DE DEPENDENTES

Art. 4° - O auxílio para educação dos dependentes consiste no reembolso de despesa com pagamento de mensalidade de creche ou estabelecimento de ensino legalmente constituído, no qual esteja matriculado filho(a) ou enteado(a) do servidor com idade entre 6 (seis) meses a 24 (vinte e quatro) anos completos.

§1° - Fazem jus ao auxílio para educação de dependentes, os integrantes da ativa e ocupantes dos cargos da carreira regida pela Lei Complementar nº 69, de 19 de novembro de 1990, demais servidores de cargo efetivo do quadro permanente da Secretaria de Estado e Fazenda, servidores cedidos, requisitados, e ocupantes em cargo em comissão em exercício na SEFAZ-RJ.

§2° - O auxílio para educação dos dependentes tem caráter assistencial e natureza indenizatória,

§3º - O auxílio para educação dos dependentes será devido sem prejuízo das demais verbas indenizatórias previstas na legislação, não sendo incorporado aos vencimentos e não influenciando na base de cálculo de outros pagamentos consectários em razão de legislação própria, tais como décimo terceiro salário, adicional de férias, triênios, dentre outros.
Art. 5° - O valor do auxílio para educação de dependentes corresponderá ao valor mensal máximo de 500 (quinhentos) UFIR-RJ por dependente, limitando-se a 03 (três) dependentes por beneficiário, com a devida comprovação do gasto e em formato de reembolso.

Art. 6° - A percepção do auxílio para educação dos dependentes é condicionada à solicitação prévia em formato a ser regulamentado pela Subsecretaria de Administração, instruído com comprovação inequívoca do vínculo com o dependente, comprovação do gasto e dos demais requisitos e condições.

§1º - São considerados dependentes dos servidores, desde que regularmente inscritos nos seus assentamentos funcionais:

I - o(s) filho(s), independentemente de separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável; e

II - o(s) enteado(s), mediante declaração escrita de dependência econômica acompanhada da certidão de nascimento do menor e de casamento civil ou da comprovação de união estável do servidor (a) com o pai ou mãe do dependente e de comprovação de dependência junto à Receita Federal para fins de Imposto de Renda;

§2° - É vedado o reembolso a mais de um servidor quanto a despesas realizadas em favor do mesmo dependente.

§3° - É vedada a concessão ou o pagamento do benefício de que trata este Capítulo em razão de dependentes que já estejam alcançados por benefício da mesma natureza em outro órgão ou entidade pública ou privada.

§4° - O beneficiário que receber indevidamente quaisquer valores a título deverá realizar seu imediato ressarcimento aos cofres públicos.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7° - Nas hipóteses de afastamentos definitivos, tais como exoneração, demissão e falecimento, a exclusão do benefício ocorrerá a partir da data do afastamento do beneficiário.

Art. 8° - A responsabilidade administrativa, civil e penal decorrente de infrações a quaisquer das normas previstas no presente ato, bem como eventual ressarcimento do débito, serão apurados em procedimento administrativo próprio.

Art. 9° - Os recursos para pagamento das verbas de que trata esta norma correrão por conta do Fundo de Administração Fazendária (FAF), instituído pela Lei Complementar nº 134/2009, e, caso necessário, pelas dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 10 - Compete à Subsecretaria de Administração a prática dos atos necessários à regulamentação e gestão dos auxílios dispostos neste ato.

Art. 11 - Casos omissos serão decididos pelo Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 12 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026

GUILHERME MERCÊS
Secretário de Estado de Fazenda

Id: 2747875

Secretaria de Estado de Polícia Penal

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA PENAL
FUNDAÇÃO SANTA CABRINI

ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO CONJUNTA FSC/SEPLAG Nº 01
DE 03 DE JULHO DE 2026

ESTABELECE REGULAMENTAÇÃO AO ARTIGO 17 DE LEI N° 6.844 DE 30 DE JUNHO DE 2014 CRIANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO SANTA CABRINI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CABRINI E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-210002/002052/2026, e

CONSIDERANDO:

- o disposto no art. 41 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998,

- o disposto no art. 90, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,

- o estabelecido pelos Decretos Estaduais nº 44.912, de 13 de agosto de 2014 e nº 45.152, de 09 de fevereiro de 2015, e

- a Lei nº 6.844, de 30 de junho de 2014, que estrutura o plano de cargos, carreiras e remuneração da FUNDAÇÃO SANTA CABRINI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FSC;

RESOLVEM:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Ficam aprovados os procedimentos que definem os critérios da Avaliação Especial e Periódica de Desempenho, da Progressão e da Promoção a serem aplicados aos servidores públicos efetivos da Fundação Santa Cabrini do Estado do Rio de Janeiro, bem como os formulários a serem utilizados, de acordo com o estabelecido nos Decretos nº 44.912, de 13 de agosto de 2014, e nº 45.152, de 09 de fevereiro de 2015, que disciplinam esta matéria.

Parágrafo Único - Os critérios de Avaliação Especial e Periódica de Desempenho e da Progressão mencionadas no art. 1º se aplicam também aos servidores que integram o Quadro Suplementar de Pessoal da Fundação Santa Cabrini, nos termos do art. 17 da Lei nº 6.844/2014.

Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução Conjunta considera-se:

I - Carreira: o conjunto de cargos de mesma natureza de trabalho ou atividade, escalonados segundo a responsabilidade e complexidade inerentes às suas atribuições.

II - Padrão: a posição do servidor na tabela de vencimentos da carreira.

III - Progressão: passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe.

IV - Interstício: lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor se habilite à progressão.

VII - Avaliação Especial de Desempenho: avaliação aplicável aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo em período de estágio probatório.

VIII - Avaliação Periódica de Desempenho: avaliação aplicável aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que já alcançaram a estabilidade funcional.

IX - Divisão de Recursos Humanos - DIVRH: área setorial de Recursos Humanos responsável pela orientação e aplicação da Avaliação de Desempenho.

Art. 3º - Os formulários a serem utilizados para fins de Avaliações Especial e Periódica de Desempenho, Progressão e Promoção encontram dispostos nos Anexos I a V desta Resolução Conjunta.

CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS PARA A PROGRESSÃO

Art. 4º - A evolução funcional dos servidores efetivos da Fundação Santa Cabrini obedecerá às seguintes regras:

I - interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses entre cada progressão;

II - avaliação periódica de desempenho satisfatória;

III - aperfeiçoamento profissional e acadêmico permanentes, através do Plano Setorial de Capacitação de Pessoas (PSCP-FSC).

§ 1º - Para fazer jus à progressão, o servidor deverá obter, pelo menos, o grau mínimo indispensável na avaliação de desempenho definido nesta Resolução Conjunta.

§ 2º - Os requisitos de aperfeiçoamento profissional e acadêmico permanente são:

a) Concluir, com aprovação, cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu reconhecidos por órgãos governamentais ou de classe em áreas específicas de atuação do servidor; ou
b) Participar de congressos ou similares de comprovada relevância para o exercício profissional do servidor; ou
c) Concluir, com aprovação, cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional; ou
d) Ministrar cursos ou proferir palestras de aprimoramento profissional na área de atuação do servidor; ou
e) Publicar artigos técnicos ou científico em área afim às atribuições do cargo; ou
f) Ministrar atividades de instrutoria de cursos em instituições públicas; ou
g) Exercer cargo em comissão ou função de confiança.

§ 3º - Os comprovantes de aperfeiçoamento profissional permanente deverão ser encaminhados à Comissão de Avaliação de Desempenho para análise em relação a sua pertinência, conforme formulário constante do Anexo IV.

§ 4º - Da negativa da Comissão de Avaliação de desempenho em relação ao aperfeiçoamento profissional permanente apresentado caberá pedido de reconsideração a ser submetido a citada Comissão, conforme formulário constante do Anexo V.

§ 5º - Cumpridos os requisitos dos incisos I, II e III o servidor progredirá imediatamente.

Art. 5º - A Fundação Santa Cabrini, com a finalidade de auxiliar a viabilização do aperfeiçoamento profissional permanente do servidor, poderá firmar convênios ou instrumentos afins com órgãos/entidades de qualquer nível federativo.

CAPÍTULO III
DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Art. 6º - Os servidores efetivos da Fundação Santa Cabrini serão submetidos às modalidades de Avaliação Periódica de Desempenho e Avaliação Especial de Desempenho.

Art. 7º - As Avaliações de Desempenho têm por objetivos gerais:

I - contribuir para a consecução do princípio da eficiência na Administração Pública do Poder Executivo Estadual;

II - avaliar a aptidão do servidor para o efetivo desempenho de suas funções;

III - identificar e proporcionar oportunidades de qualificação do servidor;

IV - aprimorar o desempenho do servidor e dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Art. 8º - Sem prejuízo do disposto no art. 7º, o resultado final obtido na avaliação de desempenho será utilizado também:

a) para fins de Progressão Funcional;
b) no caso da Avaliação Especial de Desempenho, para reconhecimento da estabilidade do servidor público, quando considerado apto;
c) no caso da Avaliação Especial de Desempenho, para apurar a inaptidão do servidor público, a qual servirá como subsídio para inabilitação do estágio probatório.

Art. 9º - As avaliações de desempenho serão realizadas anualmente sob coordenação da Divisão de Recursos Humanos da Fundação Santa Cabrini.

Art. 10 - Considera-se satisfatório o aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos atribuíveis na Avaliação de Desempenho.

Parágrafo Único - O servidor que for avaliado com resultado insuficiente em uma avaliação de desempenho será indicado a realizar processo de capacitação.

Art. 11 - Sem prejuízo da hipótese prevista no art. 41, § 1º, III da Constituição Federal, os resultados das etapas de Avaliação de Desempenho poderão subsidiar processos administrativos disciplinares, em especial aqueles que versem sobre ineficiência do servidor no desempenho das atribuições funcionais.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO

Art. 12 - A Avaliação Especial de Desempenho é a modalidade de Avaliação de Desempenho aplicável a todos os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo em período de estágio probatório, particularmente orientada para fins de apuração da aptidão ao desempenho do cargo efetivo e aquisição de estabilidade funcional.

Parágrafo Único - Considera-se estágio probatório o período de 3 (três) anos de efetivo exercício de cargo público, previsto no caput do artigo 41 da Constituição Federal, após o qual poderá ser conferida estabilidade ao servidor, mediante Avaliação Especial de Desempenho conduzida por comissão instituída para essa finalidade.

Art. 13 - O processo de Avaliação Especial de Desempenho do servidor será realizado por etapas anuais de avaliação coordenada pela DIVRH da Fundação Santa Cabrini.

§ 1º - O servidor deverá ter no mínimo 2 (dois) meses de efetivo exercício para ser submetido à primeira avaliação de desempenho.

§ 2º - Ao completar 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício, o servidor em período de estágio probatório deverá ser submetido à Avaliação Especial de Desempenho Final, independente da data em que tenha sido realizada sua última avaliação.

§ 3º - Os resultados das etapas anuais da Avaliação Especial de Desempenho serão utilizados para fins de Progressão, conforme art. 17, II da Lei 6.844, de 30 de junho de 2014.

Art. 14 - O resultado final da Avaliação Especial de Desempenho deverá ser calculado pela média aritmética simples das notas obtidas pelo servidor em todas as avaliações de que tenha participado, incluindo a Avaliação Especial de Desempenho Final.

§1º - Reputa-se aprovado no estágio probatório, o servidor cujo resultado final seja considerado satisfatório, com nota final igual ou superior a 20 (vinte) pontos.

§2º - Será considerado não aprovado no Estágio probatório e, por tanto, inapto para o exercício do cargo permanente, o servidor cujo resultado final seja insatisfatório, ou seja, inferior a 20 (vinte) pontos.

§3º - O resultado final da Avaliação Especial de Desempenho deverá ser publicação no diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro até 60 (sessenta) dias após o servidor completar 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício, salvo se por motivo justo e devidamente consignado no processo administrativo em que foi realizada a avaliação, não for possível à Administração Pública concluí-la nesse período, promovida, em qualquer caso, a responsabilidade de quem tiver dado causa ao atraso injustificado.

§4º - O resultado final da Avaliação Especial de Desempenho do servidor deverá ser submetido à Presidência da Fundação Santa Cabrini após aprovação da Comissão de Avaliação de Desempenho instituída, na forma de ato de reconhecimento de estabilidade que deverá ser objeto de publicação.

Art. 15 - O servidor que obtiver média inferior a 20 (vinte) pontos será considerado inapto e será exonerado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.

§1º - A exoneração do servidor considerado inapto se dará imediatamente após a conclusão do processo administrativo, ainda que a data de conclusão ultrapasse o prazo de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício, contados a partir da data de início do estágio probatório.

§2º - Caso no curso do estágio probatório seja matematicamente impossível ao servidor atingir ou superar o resultado satisfatório definido nesta resolução conjunta para ser considerado apto, deverão ser iniciados os procedimentos necessários à sua exoneração.

§3º - As decisões de exoneração ou recondução de que trata o caput deste artigo serão exaradas nos autos do próprio processo administrativo de Avaliação Especial de Desempenho.

Art. 16 - Fica suspensa a contagem de tempo do estágio probatório, e prorrogado o período de Avaliação Especial de Desempenho, nos casos de afastamento, licença ou qualquer outra interrupção do exercício das atribuições do cargo superiores a 60 (sessenta) dias, corridos ou intercalados, em cada ciclo de avaliação, observado o Decreto Estadual nº 44.912/2014 e suas alterações.

§1º - No caso de suspensão da contagem do tempo do Estágio Probatório, a Avaliação Especial de desempenho Final ficará prorrogada pelo mesmo período de afastamento do servidor, a contar da data em que o servidor completar 36 (trinta e seis) meses de sua posse.

§2º - O servidor que estiver afastado de suas funções há 60 (sessenta) dias corridos ou menos, quando for iniciada a etapa de avaliação deverá ser avaliado.

§ 3º - Na hipótese do servidor ficar afastado por mais de 60 (sessenta) dias corridos durante o ciclo anual de avaliação e retornar deste afastamento durante os 60 (sessenta) dias que antecedem o início do período de avaliação, não deverá ser avaliado.

§4º - Na hipótese do § 3º, o servidor será avaliado somente 30 (trinta) dias corridos após a publicação do resultado final da etapa de avaliação da qual ele não pode participar.

§5º - Não se inclui nos casos de suspensão de que trata o caput a ocupação de cargo em comissão no âmbito da Administração Pública direta ou indireta por servidor em estágio probatório, desde que, a critério da respectiva Comissão de Avaliação de Desempenho, as atribuições do cargo em comissão sejam equivalentes às do cargo efetivo.

CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO

Art. 17 - Avaliação Periódica de Desempenho é a modalidade de Avaliação de Desempenho aplicável aos servidores de cargos de provimento efetivo que já tenham alcançado a estabilidade funcional.

Art. 18 - Não deverá ser avaliado o servidor estável que estiver afastado há mais de 180 (cento e oitenta) dias corridos quando for iniciada a etapa de avaliação, ficando sua avaliação postergada até a próxima etapa anual em que ele esteja no desempenho regular de suas funções.
Parágrafo Único Os resultados das etapas anuais da Avaliação Periódica de Desempenho serão utilizados para fins de Progressão, conforme art. 17, II da Lei nº 6.844, de 30 de junho de 2014.

CAPÍTULO VI
DA SISTEMÁTICA DA AVALIAÇÃO

Art. 19 - A Avaliação de Desempenho em ambas as modalidades, Avaliação Periódica de Desempenho e Avaliação Especial de Desempenho deverá compreender as seguintes etapas:

I - avaliação realizada pela chefia imediata no Formulário de Avaliação constante no ANEXO I.

II - ciência pelo servidor avaliado, da avaliação realizada pela chefia imediata para eventuais esclarecimentos e ajustes;

III - emissão da avaliação final pelo chefe imediato.

IV - ciência da avaliação final pelo avaliado.

Art. 20 - Cabe à chefia imediata efetuar a Avaliação de Desempenho dos servidores a ele subordinados e dar-lhes ciência da avaliação de desempenho, qualquer que seja a modalidade.

§1º - Na ausência do chefe imediato, caberá ao superior hierárquico realizar as avaliações de desempenho.

§2º - O servidor que não permanecer em efetivo exercício no mesmo setor durante todo o período de avaliação será avaliado pela chefia imediata de onde estiver lotado no momento da aplicação da avaliação.

§3º - Caso o servidor avaliado esteja desempenhando suas atividades há menos de 2 (dois) meses no setor no momento da realização da avaliação, o avaliador deverá solicitar sempre que possível, ao chefe imediato anterior do seu avaliado informações que possibilitem a realização da avaliação.

Art. 21 - Os servidores que estiverem cedidos, exercendo suas funções em outros órgãos ou entidades da Administração Pública deverão ser avaliados por sua chefia imediata nos órgãos ou entidades em que estiverem atuando.

Parágrafo Único - No caso dos servidores cedidos, a Divisão de Recursos Humanos da Fundação Santa Cabrini deverá enviar os formulários de avaliação ao órgão em que o servidor estiver lotado e o avaliador (chefia imediata) deverá devolvê-los, devidamente preenchidos e assinados, mediante oficio, no prazo estipulado pelo setor requisitante.

Art. 22 - Em ambas as modalidades de Avaliação de Desempenho serão efetivadas mediante apuração dos seguintes fatores, objetivando levar em consideração e respeitar as especificidades de cada cargo.

§1º - Serão observados os seguintes fatores para todos os cargos:

I - Produtividade;

II - Qualidade do trabalho;

III - Conhecimento do trabalho;

IV - Aprendizagem;

V - Interesse e iniciativa;

VI - Capacidade de realização;

VII - Assiduidade e pontualidade;

VIII - Cooperação;

IX - Relacionamento interpessoal;

X - Inteligência emocional;

XI - Postura ética e disciplina.

§2º - Os fatores para fins de cálculo da nota final pelo chefe imediato estão especificados no próprio formulário de avaliação.

Art. 23 - Para cada fator de avaliação de desempenho deve ser atribuída uma nota de 0 (zero) a 3 (três), conforme os critérios constantes no Art. 22 e Formulário do Anexo I, podendo a nota final do servidor variar de 0 a 33, considerando-se os seguintes conceitos:

3 = ÓTIMO
2 = BOM
1 = INSUFICIENTE
0 = RUIM

Art. 24 - Será considerado como desempenho satisfatório a nota final igual ou superior a 20 dos pontos, de uma pontuação máxima previsa de 33 (trinta e três) pontos. Em consequência, caso a soma seja inferior a 20 (vinte) pontos, o desempenho do servidor será considerado não satisfatório.

Art. 25 - Todos os dados referentes à avaliação de desempenho serão registrados em modulo especifico do sistema de Integração de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH.
Parágrafo Único Em caso de impossibilidade de registro dos dados no SIGRH, os dados referentes às avaliações de desempenho, bem como ao estágio probatório dos servidores continuarão a ser registra dos segundo o procedimento anteriormente regulado no Estado para posterior inserção no SIGRH.

Art. 26 - O resultado final da Avaliação de Desempenho deve ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro até 60 (sessenta) dias corridos após o início do processo de avaliação.

CAPÍTULO VII
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 27 - Fica instituída no âmbito da Fundação Santa Cabrini, sem aumento de despesa, a Comissão de Avaliação de Desempenho, composta por 3 (três) membros titulares e de 2 (dois) suplentes, de nível hierárquico não inferior ao do avaliado, servidores efetivos lotados e em exercício na FSC, a serem oportunamente designados pelo Titular desta Pasta.

CAPÍTULO VIII
DA DECISÃO, DA RECONSIDERAÇÃO E DO RECURSO

Art. 28 - O servidor poderá solicitar, à sua chefia imediata, reconsideração contra o resultado da avaliação no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro junto ao DIVRH, mediante requerimento, conforme Anexo II. Este pedido deverá ser juntado pelo DIVRH ao processo de avaliação e encaminhado à Chefia Imediata do servidor, a qual deverá responder no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do seu recebimento.

Art. 29 - Os resultados dos pedidos de reconsideração deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis a contar da data de interposição do pedido de reconsideração.

Art. 30 - O servidor que tiver seu pedido de reconsideração indeferido pela chefia imediata, após qualquer uma das etapas de avaliação, poderá interpor recurso junto à Comissão de Avaliação de Desempenho no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos da publicação do in deferimento no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, mediante requerimento específico, Anexo III.

Parágrafo Único - Os servidores que estiverem cedidos exercendo suas funções em outros órgãos ou entidades da Administração Pública deverão interpor recurso junto à Comissão de Avaliação de Desempenho da Fundação Santa Cabrini.

Art. 31 - Os resultados dos pedidos de recursos deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no período máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da entrada do respectivo pedido pelo avaliado.

CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32 - As atribuições da Divisão de Recursos Humanos, da Comissão de Avaliação Especial e de Desempenho, da Chefia Imediata e dos Avaliados no contexto desta Resolução Conjunta estão estabelecidas pelos Decretos Estaduais nº 44.912, de 13 de agosto de 2014 e nº 45.152, de 09 de fevereiro de 2015.

Art. 33 - O servidor que, na data da publicação desta Resolução, já possuir o interstício mínimo para a progressão funcional e obtiver nota satisfatória em pelo menos uma avaliação de desempenho, poderá progredir imediatamente para o nível na tabela remuneratória correspondente ao tempo de efetivo exercício.

§1º - Para fins de cômputo do tempo de serviço disposto no caput, somente serão considerados os interstícios completos de 2 (dois) anos, de acordo com o fixado através do Inciso I do Art. 17 da Lei Estadual nº 6.844/2014 conforme o caso.

§2º - Os servidores que obtiverem progressão funcional com base no caput deste artigo poderão aplicar o tempo remanescente não utilizado na evolução para apuração do interstício mínimo para futura progressão.

§3º - As progressões de níveis referidas no caput deste artigo terão eficácia financeira somente a partir das datas de suas efetivas implementações, sendo vedados pagamentos retroativos.

Art. 34 - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro 03 de julho de 2026

CLÉCIUS SILVA DE SOUSA
Presidente

RAFAEL VENTURA ABREU
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ANEXO I
FICHA DE AVALIAÇÃO - CHEFIA IMEDIATA

Nome do servidor: _____
ID Funcional do servidor:
_____
Lotação (Setor/Órgão):
_____
Cargo:
_____
Nome do Avaliador:
_____
ID Funcional do Avaliador:
_____
Etapa (ano) de Avaliação:
_____

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Para cada fator, marque apenas uma opção: (3) ÓTIMO; (2) BOM; (1) INSUFICIENTE; (0) RUIM.

PRODUTIVIDADE
Constância do trabalho realizado pelo servidor.
( ) 3 - Executa seu trabalho adequadamente, antecipando suas entregas.
( ) 2 - Executa seu trabalho com constância, dentro dos prazos estabelecidos.
( ) 1 - Executa seu trabalho com menor constância, fora do prazo estabelecido.
( ) 0 - Executa seu trabalho esporadicamente e, com frequência, não cumpre os prazos.

QUALIDADE DO TRABALHO
Grau de exatidão, correção e clareza nos trabalhos executados.
( ) 3 - Desempenha suas tarefas com excelente qualidade.
( ) 2 - Apresenta suas tarefas com exatidão satisfatória.
( ) 1 - Apresenta erros na realização das tarefas.
( ) 0 - Ocorrem significativos erros no desempenho de suas tarefas.

CONHECIMENTO DO TRABALHO
"Expertise", perícia na função exercida.
( ) 3 - Apresenta conhecimento amplo sobre o trabalho.
( ) 2 - Apresenta conhecimento satisfatório sobre o trabalho.
( ) 1 - Às vezes lhe faltam conhecimentos sobre o trabalho.
( ) 0 - Frequentemente demonstra ter pouco conhecimento sobre o trabalho.

APRENDIZAGEM
Facilidade de aprender novos métodos de trabalho.
( ) 3 - Demonstra facilidade em aprender e dominar rapidamente novos métodos de trabalho.
( ) 2 - Aprende normalmente novos métodos de trabalho.
( ) 1 - Às vezes apresenta dificuldade em aprender novos métodos de trabalho.
( ) 0 - Normalmente apresenta dificuldades no aprendizado de novos métodos de trabalho.

INTERESSE E INICIATIVA
Busca pelo autodesenvolvimento e prontidão na execução das tarefas.
( ) 3 - Está sempre atualizado e em busca de ampliar seus conhecimentos, procurando assumir novos projetos.
( ) 2 - Se mantém atualizado e frequentemente procura assumir novos projetos.
( ) 1 - Eventualmente está desatualizado e raramente busca novos projetos.
( ) 0 - Habitualmente está desatualizado e não propõe novos projetos.

CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO
Capacidade de efetivação das tarefas.
( ) 3 - Tem ótima capacidade de concretizar as tarefas de maneira objetiva e efetiva.
( ) 2 - Realiza as tarefas de forma objetiva e satisfatória.
( ) 1 - Tem dificuldade na concretização das tarefas.
( ) 0 - Frequentemente não realiza as tarefas cotidianas.

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE
Características referentes à frequência e comprometimento do servidor.
( ) 3 - Apresenta ótimos índices de assiduidade no trabalho e é pontual nos compromissos.
( ) 2 - É geralmente pontual nos compromissos e raramente falta ao trabalho, sendo as raras ausências motivadas de forma razoável.
( ) 1 - Eventualmente falta ao trabalho sem apresentar motivação razoável e frequentemente não é pontual nos compromissos.
( ) 0 - Apresenta faltas constantes, não motivadas de forma razoável, e costuma não ser pontual nos compromissos.

COOPERAÇÃO
Presteza e capacidade de ajudar os colegas de equipe.
( ) 3 - Tem excelente desempenho em equipe e sempre se oferece para ajudar os colegas.
( ) 2 - Trabalha bem em equipe e colabora normalmente com os colegas.
( ) 1 - Não costuma trabalhar bem em equipe ou ajudar os colegas.
( ) 0 - Raramente trabalha bem em equipe ou se dispõe a ajudar os colegas.

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
Capacidade de se relacionar bem com os colegas, promovendo um bom ambiente de trabalho.
( ) 3 - Sempre se relaciona muito bem com os colegas e contribui para o bom ambiente de trabalho.
( ) 2 - Se relaciona bem com os colegas e não costuma se envolver em conflitos.
( ) 1 - Se relaciona pouco com os colegas e, às vezes, se envolve em conflitos.
( ) 0 - Não se relaciona bem com os colegas e frequentemente se envolve em conflitos.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Capacidade de lidar com as próprias emoções e com os desafios.
( ) 3 - Demonstra total maturidade e controle na habilidade em gerir as próprias emoções no cotidiano do ambiente de trabalho.
( ) 2 - Apresenta comportamento satisfatório no gerenciamento das próprias emoções no cotidiano do ambiente de trabalho.
( ) 1 - Demonstra pouca maturidade em gerir as próprias emoções no cotidiano do ambiente de trabalho.
( ) 0 - Demonstra imaturidade e inabilidade em gerir as próprias emoções no cotidiano do ambiente de trabalho.

POSTURA ÉTICA E DISCIPLINA
Capacidade de respeitar e cumprir ordens que lhe são transmitidas.
( ) 3 - Sempre apresenta conduta ética perante todos e cumpre com respeito e dedicação as orientações que lhe são transmitidas.
( ) 2 - Apresenta conduta ética perante todos e cumpre com respeito e dedicação as ordens que lhe são transmitidas.
( ) 1 - Às vezes apresenta comportamento inadequado e dificuldade em lidar com seu superior hierárquico.
( ) 0 - Frequentemente apresenta postura inadequada e raramente cumpre as ordens, se insurgindo contra seu superior hierárquico.

RECOMENDAÇÕES DA CHEFIA IMEDIATA
a) Quais os fatores precisam ser trabalhados para que o servidor apresente melhor desempenho?
_____
_____
_____
b) Quais orientações foram dadas pela Chefia para solucionar as falhas verificadas?
_____
_____
_____
c) Qual tipo de capacitação o servidor precisa receber?
_____
_____
_____
d) O perfil do servidor é compatível com as exigências do cargo? Em caso de resposta negativa, justifique.
_____
_____
_____
Assinatura da Chefia Imediata:
_____
Assinatura do Servidor:
_____

ANEXO II

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE NOTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
NOME:
_____
ID. FUNCIONAL:
_____
CARGO:
_____
LOTAÇÃO:
_____
AVALIADOR:
_____

2. MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR

Por intermédio deste documento, venho requerer ao meu Chefe Imediato, responsável pela minha Avaliação de Desempenho, a RECONSIDERAÇÃO da nota que obtive, conforme publicação ocorrida no DOERJ de ____ de _____ de 202__, com base nas seguintes justificativas:
(Descrever o motivo de discordância com a nota obtida.)
_____
_____
_____
_____
_____
Nestes termos, pede deferimento.
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Assinatura do Servidor Avaliado
(ID Funcional)

3. ANÁLISE JUSTIFICADA DA CHEFIA IMEDIATA
(No caso de alteração da nota anterior, indicar o fator de avaliação.)
_____
_____
_____
_____

4. CONCLUSÃO
( ) Pedido deferido
( ) Pedido parcialmente deferido
( ) Pedido indeferido
Nota final do servidor após a análise do pedido de reconsideração:
_____
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Assinatura da Chefia Imediata
(ID Funcional)

ANEXO III
FORMULÁRIO DE RECURSO DE NOTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
NOME:
_____
ID. FUNCIONAL:
_____
CARGO:
_____
LOTAÇÃO:
_____
AVALIADOR:
_____

2. MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR
Por intermédio deste documento, venho apresentar à ilustre Comissão de Avaliação de Desempenho RECURSO acerca da nota que obtive, conforme publicação ocorrida no DOERJ de ____ de _____ de 202__, vez que meu pedido de RECONSIDERAÇÃO, encaminhado à minha Chefia Imediata, foi indeferido, consoante documentação em anexo, com base nas seguintes justificativas:
(Descrever o motivo de discordância com a nota obtida e as razões para apreciação do recurso.)
_____
_____
_____
_____
_____
Nestes termos, pede deferimento.
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Assinatura do Servidor Avaliado
(ID Funcional)

3. ANÁLISE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
_____
_____
_____
_____
_____

4. CONCLUSÃO
( ) Pedido deferido
( ) Pedido parcialmente deferido
( ) Pedido indeferido
Nota final do servidor após a análise do pedido de recurso:
_____
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
(ID Funcional)
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
(ID Funcional)
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
(ID Funcional)

ANEXO IV
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PERMANENTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
NOME:
_____
ID. FUNCIONAL:
_____
CARGO:
_____
LOTAÇÃO:
_____

2. MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR
Por intermédio deste documento, venho apresentar à ilustre Comissão de Avaliação de Desempenho solicitação de análise em relação ao aperfeiçoamento profissional permanente desenvolvido por este(a) servidor(a), consoante documentação em anexo, para fins de evolução funcional, com base nas seguintes justificativas:
(Descrever o aperfeiçoamento profissional permanente desenvolvido, incluindo a documentação que comprove seu enquadramento nas alternativas possíveis.)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Nestes termos, pede deferimento.
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Assinatura do Servidor
(ID Funcional)

3. ANÁLISE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
_____
_____
_____
_____
_____

4. CONCLUSÃO
( ) Pedido deferido
( ) Pedido parcialmente deferido
( ) Pedido indeferido
Conclusão em relação à capacitação apresentada:
_____
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
(ID Funcional)
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
(ID Funcional)
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
(ID Funcional)

ANEXO V
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PERMANENTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
NOME:
_____
ID. FUNCIONAL:
_____
CARGO:
_____
LOTAÇÃO:
_____

2. MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR
Por intermédio deste documento, venho apresentar à ilustre Comissão de Avaliação de Desempenho solicitação de RECONSIDERAÇÃO de análise em relação ao aperfeiçoamento profissional permanente desenvolvido por este(a) servidor(a), consoante documentação em anexo, para fins de evolução funcional, com base nas seguintes justificativas:
(Descrever o aperfeiçoamento profissional permanente desenvolvido, incluindo a documentação que comprove seu enquadramento nas alternativas possíveis.)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Nestes termos, pede deferimento.
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Assinatura do Servidor
(ID Funcional)

3. ANÁLISE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
_____
_____
_____
_____
_____

4. CONCLUSÃO
( ) Pedido deferido
( ) Pedido parcialmente deferido
( ) Pedido indeferido
Conclusão em relação à capacitação apresentada:
_____
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
(ID Funcional)
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
(ID Funcional)
Rio de Janeiro, ____/____/_____
_____
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
(ID Funcional)

Id: 2748014

Secretaria de Estado de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ATO DOS SECRETÁRIOS E DA PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/IASERJ/SEPLAG Nº 1531 DE 09 DE JULHO DE 2026

REGULAMENTA OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ABRANGIDOS PELA LEI Nº 7.946/2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, e com base no disposto no art. 41 da Constituição Federal e seu § 4º, com redação dada pela EC nº 19, de 04 de junho de 1998, o Decreto nº 44.912, de 13 de agosto de 2014, tendo em vista o que consta no processo nº SEI-080005/001396/2021,
CONSIDERANDO:

- A Lei nº 7.946, de 27 de abril de 2018, que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Cargos e Remuneração da Secretaria de Estado de Saúde e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, alterada pela Lei nº 9.299, de 08 de junho de 2021.
- A necessidade de se implantar a Promoção e Progressão dos servidores da SES/IASERJ, de acordo com o estabelecido no Art. 9º da referida Lei nº 7.946/2018; e
- A necessidade de se qualificar e desenvolver o potencial dos servidores efetivos, oriundos da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º - Esta Resolução regulamenta os requisitos necessários e os procedimentos gerais para a promoção dos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo da Secretaria de Estado de Saúde e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (SES/IASERJ).
Art.2º - Para os efeitos desta Resolução, consideram-se:

I - Servidor: a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo, provido mediante concurso público;
II - Cargo: unidade laborativa com denominação própria, criada por lei e regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, com número certo, que implica o desempenho, pelo seu titular, de um conjunto de atribuições e responsabilidades assemelhadas quanto à natureza das ações e à qualificação exigida de seus ocupantes, com responsabilidades previstas na estrutura organizacional;
III - Classe: divisão básica da carreira, indicando a posição vertical em que o servidor poderá estar enquadrado segundo critérios de tempo de serviço, desempenho e capacitação, correspondendo a cada classe atividades com grau de complexidade e nível de responsabilidade diferenciados, assim como requisitos de capacitação e experiência específicos para o desempenho das atribuições;
IV - Padrão: indicativo da posição do servidor na tabela de vencimentos do cargo, conforme tabela contida no Anexo VIII da Lei nº 7.946/2018;
V - Vencimento-base: retribuição pecuniária básica devida ao servidor pelo exercício do cargo, de acordo com o seu enquadramento na tabela de vencimentos em função de classe e padrão;
VI - Remuneração: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo, composto pelo vencimento-base acrescido das demais vantagens pessoais estabelecidas em lei;
VII - Promoção: passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior;
VIII - Progressão: passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior;

IX - Avaliação Especial de Desempenho, destinada aos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo no âmbito da SES/IASERJ e que se encontrem em estágio probatório;

X - Avaliação Periódica de Desempenho, destinada aos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo no âmbito da SES/IASERJ e que já tenham alcançado a estabilidade funcional.
Art. 3º - Os dados referentes à aplicação das modalidades de Avaliação Especial de Desempenho e Avaliação Periódica de Desempenho serão registrados no módulo para Avaliação de Desempenho do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH.
§ 1º - Em caso de impossibilidade de utilização do SIGRH, essas modalidades poderão utilizar o sistema próprio de avaliação de desempenho da SES/IASERJ.
§ 2 - No caso previsto no § 1º, os prazos para realização da avaliação estabelecidos deverão ser respeitados e não sofrerão alterações.
§ 3º - Em caso de impossibilidade de utilização do sistema de avaliação de desempenho da SES/IASERJ, poderá ser utilizada ficha de avaliação especialmente confeccionada para tal fim, na qual constarão as competências necessárias ao exercício da função.

Art. 4º - Em todas as modalidades de avaliação de desempenho serão identificados o grau de desenvolvimento dos servidores em suas habilidades, conhecimentos e atitudes, em conformidade com as competências institucionais e funcionais definidas pela SES/IASERJ.
§ 1º - Entendem-se por competências institucionais aquelas relacionadas à Missão, à Visão e aos Valores da Secretaria, necessárias para alcançar os objetivos da instituição, as quais são requeridas a todos os servidores.
§ 2º - Entendem-se por competências funcionais as características técnicas relacionadas aos cargos, dentro do processo de trabalho, que seus ocupantes necessitam para realizar as tarefas/atividades das suas funções.

§ 3º - Todas as modalidades de avaliação de desempenho deverão conter as competências institucionais e funcionais definidas pela SES/IASERJ em regulamento destinado à Gratificação de Desempenho de Atividades (GDA).

CAPÍTULO II
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL

Art. 5º - A Progressão corresponde à passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, estabelecidos pela Lei no 7.946/2018.

I - Classe C - padrões I a IV;
II - Classe B - padrões V a VIII;
III - Classe A - padrões IX a XII.

Art. 6º - Fará jus à Progressão o servidor que atender aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I - interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício entre cada Progressão;
II - avaliação periódica de desempenho satisfatória;

III - aperfeiçoamento profissional permanente, mediante critérios que atendam aos requisitos que apresentem aderência às atribuições do cargo efetivo ou às funções exercidas pelo servidor, a serem definidos em resolução específica.
Parágrafo Único - Será considerada satisfatória a pontuação igual ou superior a 60% (sessenta por cento) dos pontos obtidos na avaliação de desempenho.
Art. 7º - A Promoção corresponde à passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, dentro de uma mesma carreira, de acordo com as três classes (A, B e C) estabelecidas pela Lei no 7.946/2018.
Art. 8º - Fará jus à Promoção o servidor que atender aos seguintes requisitos:

I - da Classe C para a Classe B:
a) ter obtido resultado satisfatório com pontuação igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas últimas 4 (quatro) avaliações periódicas de desempenho e estar em efetivo exercício no cargo por, no mínimo, 8 (oito) anos.
II - da Classe B para a Classe A:
a) ter obtido resultado satisfatório com pontuação igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas últimas 4 (quatro) avaliações periódicas de desempenho e estar em efetivo exercício no cargo por, no mínimo, 16 (dezesseis) anos.

CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO

Art. 9º - A Avaliação Especial de Desempenho é a modalidade de avaliação a ser realizada durante o período de estágio probatório aplicável aos servidores ocupantes de cargos efetivos para os quais foram nomeados e tomaram posse.

Art. 10 - A Avaliação Especial de Desempenho terá os seguintes objetivos:
I - verificar o cumprimento das normas de procedimento e conduta pelo servidor no desempenho das atribuições do cargo;
II - verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de submetê-lo a programas de treinamento;
III - acompanhar o processo de adaptação do servidor ao ambiente de trabalho, identificando dificuldades e encaminhando para a sua solução;
IV - orientar o servidor no desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo;
V - integrar o servidor na função pública e na organização.
Art. 11 - O processo de Avaliação Especial de Desempenho do servidor será realizado por etapas anuais de avaliação aplicadas pela SES/IASERJ, em data a ser por ela definida e divulgada por meio de publicação em Diário Oficial.
§ 1º - O servidor deverá ter, no mínimo, 2 (dois) meses de efetivo exercício para ser submetido à primeira Avaliação Especial de Desempenho.

§ 2º - O servidor que não permanecer em efetivo exercício no mesmo setor durante todo o período de avaliação será avaliado pela chefia imediata ou avaliador de onde houver permanecido por mais tempo.
§ 3° - Caso não possua, no momento da aplicação da avaliação, o período mínimo de 2 (dois) meses de efetivo exercício no setor de lotação, o servidor deverá ser avaliado pela chefia imediata do setor de lotação anterior.

§ 4º - Para os casos previstos no § 3º deste artigo, na hipótese de a chefia imediata do servidor no setor anterior se encontrar em período de férias, licença ou possuir quaisquer outros impeditivos para realizar a avaliação, a responsabilidade de realização da avaliação retorna à chefia imediata do setor atual.
§ 5º - Ao completar 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício, o servidor em período de estágio probatório deverá ser submetido a uma Avaliação Especial de Desempenho Final, independentemente da data em que tenha sido realizada sua última avaliação.

Art. 12 - Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório e prorrogado o período de Avaliação Especial de Desempenho nos casos de afastamento, licença ou quaisquer outras interrupções do exercício das atribuições do cargo superiores a 60 (sessenta) dias, corridos ou intercalados, em cada ciclo anual de avaliação.
§ 1º - No caso de suspensão da contagem de tempo do estágio probatório, a Avaliação Especial de Desempenho Final ficará prorrogada pelo mesmo período de afastamento do servidor, a contar da data em que o mesmo completar 36 (trinta e seis) meses de sua posse.
§ 2º - Não se inclui, nos casos de suspensão de que trata o caput deste artigo, a ocupação de cargo em comissão ou função gratificada no âmbito da Administração Pública direta ou indireta, por servidor em estágio probatório, desde que, a critério da Comissão de Avaliação de Desempenho, as atribuições do cargo em comissão sejam compatíveis com as do cargo efetivo.
Art. 13 - O resultado de cada etapa anual da Avaliação Especial de Desempenho poderá ser utilizado, quando couber, para fins de desenvolvimento funcional do servidor em sua carreira, bem como para fins de cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividade a que o servidor eventualmente faça jus, em razão de lei específica.
Art. 14 - O servidor não aprovado ao final do estágio probatório terá os procedimentos necessários à sua exoneração iniciados pela Comissão de Avaliação de Desempenho, conforme art. 11 do Decreto nº 44.912, de 13 de agosto de 2014.

§ 1º - As decisões de exoneração ou recondução serão exaradas nos autos do próprio processo administrativo de avaliação de desempenho.
§ 2º - A exoneração do servidor considerado inapto se dará imediatamente após a conclusão do processo administrativo, ainda que a data de conclusão ultrapasse o prazo de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício, contados a partir da data de início do estágio probatório.
Art. 15 - O resultado final da Avaliação Especial de Desempenho será calculado pela média aritmética simples das notas obtidas pelo servidor em todas as etapas de avaliação e deverá ser submetido ao Secretário de Estado de Saúde, na forma de ato de reconhecimento de estabilidade, que deverá ser objeto de publicação.

Art. 16 - Após o término do estágio probatório, os servidores que forem aprovados e a quem tiver sido conferida a estabilidade, passarão a ser avaliados através da Avaliação Periódica de Desempenho da SES/IASERJ.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO

Art. 17 - Avaliação Periódica de Desempenho é a modalidade de avaliação de desempenho aplicável aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que já tenham alcançado a estabilidade funcional.
Art. 18 - O processo de Avaliação Periódica de Desempenho do servidor estável encontra-se disposto na Resolução Conjunta SES/SECC/IASERJ nº 1043, de 30 de junho de 2022.

CAPÍTULO V
DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PERMANENTE

Art. 19 - Para fins de atendimento ao requisito de aperfeiçoamento profissional permanente, serão reconhecidas como válidas as ações de desenvolvimento que apresentem aderência às atribuições do cargo efetivo ou às funções exercidas pelo servidor, promovendo o aprimoramento das competências requeridas para seu desempenho.
Art. 20 - É vedada, sob pena de nulidade, para fins de atendimento do requisito de aperfeiçoamento profissional permanente, a utilização de ações de capacitação e desenvolvimento que:
I - tenham sido consideradas para a concessão do Adicional de Qualificação instituído pela Lei nº 6.842, de 30 de junho de 2014;
II - sejam utilizadas como requisito, critério ou fundamento para recebimento do Adicional de Desenvolvimento Funcional.

Art. 21 - A admissão das ações de aperfeiçoamento deverá ser validada por comissão específica constituída para essa finalidade, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Art.22 - A comprovação do cumprimento de todos os requisitos necessários para a progressão/promoção caberá à Superintendência de Recursos Humanos/SES e à Presidência do IASERJ, as quais deverão:
I - Apurar o tempo de efetivo exercício do servidor, de acordo com os requisitos estabelecidos nesta Resolução;

II - Apurar o aproveitamento no aperfeiçoamento profissional permanente, mediante critérios que atendam aos requisitos que apresentem aderência às atribuições do cargo efetivo ou as funções exercidas pelo servidor, a serem definidos em resolução específica;
III- Apurar os pontos obtidos na avaliação de desempenho da GDA; e
IV - Elaborar parecer conclusivo acerca da progressão/promoção para fins de publicação em Diário Oficial.
Parágrafo Único - A apuração do cumprimento dos requisitos estabelecidos neste artigo deverá obedecer ao prazo de 30 (trinta) dias após o término do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício entre cada progressão/promoção, o qual poderá ser prorrogado por igual período mediante justificativa.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 - Os atos de concessão de progressão/promoção obedecerão ao período de apuração da avaliação de desempenho da GDA.
§ 1º - O primeiro ciclo de avaliação de desempenho da GDA compreenderá, excepcionalmente, 6 (seis) meses, sendo de 1º de julho de 2026 a 31 de dezembro de 2026.
§ 2º - Os demais ciclos de avaliação de desempenho da GDA compreenderão 12 (doze) meses, sendo de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano correspondente.
Art. 24 - Os casos omissos ou situações não previstas nesta Resolução serão resolvidos pela SES/IASERJ.
Art. 25 - Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de publicação.

Rio de Janeiro, 09 Julho de 2026
RONALDO DAMIÃO
Secretário de Estado de Saúde
CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO
Presidente IASERJ
RAFAEL VENTURA ABREU
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Id: 2748228

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 4.231 DE 09 DE JULHO DE 2026

INSTITUI O COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - DE 10 (DEZ) LEITOS UTI PEDIATRICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA A COMPETÊNCIA DE 2026.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo n° SEI-080001/018630/2026, e

CONSIDERANDO:

- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que conferiu à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) a competência para acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências Estaduais e Municipais;
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2.012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações de serviços públicos de saúde e dá outras providências.
- o Decreto Estadual nº 48.300/2022, que regulamenta as transferências de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde;
- a Resolução - RDC ANVISA nº 07, de 24 de fevereiro de 2010, que dispôs sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva;
- a Instrução Normativa nº 4, de 24 e fevereiro de 2010, que dispôs sobre indicadores para avaliação de Unidades de Terapia Intensiva;
- a Portaria nº 895, de 31 de março de 2017, que instituiu o cuidado progressivo ao paciente crítico ou grave com os critérios de elegibilidade para admissão e alta, de classificação e de habilitação de leitos de Terapia Intensiva Adulto, Pediátrico, Unidade Coronariana, Queimados e Cuidados Intermediários Adulto e Pediátrico no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que consolidou as normas sobre as Redes do Sistema Único de Saúde - SUS;
- a Portaria Nº 298, de 1º de março de 2019 que operacionalizou, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a reclassificação das UTI Porte I Adulto e Pediátrico para UCI Adulto e Pediátrica;
- a Portaria GM/MS nº 828, de 17 de abril de 2020, que alterou a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde;
- a Portaria GM/MS nº 160, de 27 de janeiro de 2022, que concedeu reajuste nos valores dos procedimentos de Diária de Unidade de Terapia Intensiva;
- a Portaria GM/MS nº 220, de 27 de janeiro de 2022, que habilitou, com pendência, leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico Tipo II e estabeleceu recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC a Estados e Municípios;
- a Portaria GM/MS Nº 404, de 25 de fevereiro de 2022, que estabeleceu recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), de Municípios, Estados e Distrito Federal;
- a necessidade de satisfação do interesse público ampliando o acesso à assistência especializada em Terapia Intensiva dos usuários do Sistema Único de Saúde em Bom Jesus do Itabapoana, localizado na noroeste do Estado do Rio de Janeiro;
- Plano Estadual de Saúde 2024 - 2027;
- a Deliberação CIB-RJ nº 10.893 de 11 de junho de 2026, que pactuou o cofinanciamento de diária em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pediátrica, 10 (dez) leitos, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, para competência de 2026;
- a 5ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 11/06/2026;
- a documentação anexada no processo nº SEI-080001/018630/2026.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica instituído o cofinanciamento de diária em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, 10 (dez) leitos, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, para competência de 2026.

Parágrafo Único - O repasse estadual destina-se ao custeio da assistência especializada em Unidade de Terapia Intensiva - UTI pediátrico.

Art. 2º - Para fazer jus ao apoio financeiro, o Município deverá:

I - submeter-se à visita técnica da Superintendência de Atenção Especializada Controle e Avaliação (SUPAECA);

II - apresentar relatório de inspeção sanitária satisfatório, emitido pela Superintendência de Vigilância Sanitária/SES (SUPVS);

III - comprovar a abertura de processo para habilitação dos leitos junto ao Ministério da Saúde;

IV- ter perfil de utilização regional; e

V- estar com seus leitos disponibilizados exclusivamente na Central de Regulação Estadual do Rio de Janeiro.

VI- comprove que o paciente com alta do leito de UTI Tipo pediátrico permaneceu por, pelo menos, 48h (quarenta e oito) em observação na enfermaria da unidade de saúde.

Art. 3º - O apoio financeiro de que trata o artigo 1º limitar-se-á à liberação de até 08 (oito) diárias de UTI pediátrica (AIH) na mesma unidade hospitalar.

§ 1º - Nos casos em que, por meio de documentação comprobatória, seja justificada a necessidade de permanência do usuário no leito, o setor SAECA avaliará a possibilidade de prorrogação das diárias de UTI.

§ 2º - A solicitação de prorrogação será recepcionada e avaliada se devidamente instruída com:

I - parecer médico, legível, datado e assinado, fundamentando a necessidade de permanência do paciente no leito;

II - cópia do histórico do Sistema Estadual de Regulação (SER); e

III - dispositivo de acesso ao prontuário eletrônico da unidade.

§ 3º - O envio e tratamento da documentação arrolada no parágrafo anterior deverá observar a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados.

Art. 4º - Para ter direito ao recebimento dos recursos financeiros, a respectiva Secretaria Municipal de Saúde deverá enviar ao Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro o Termo de Compromisso constante no Anexo I devidamente assinado pelo gestor municipal até 30 (trinta) dias após a data de publicação desta Resolução.

Parágrafo Único - No ato da assinatura do Termo de Compromisso, o gestor municipal deverá informar, via ofício, o número da conta corrente e agência bancária do Banco Bradesco, de titularidade do Fundo Municipal de Saúde, para recebimento da transferência financeira.

Art. 5º - O repasse financeiro será feito considerando os seguintes critérios:
I - os estabelecimentos, localizados em Bom Jesus do Itabapoana, cujos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, Tipo pediátrico foram habilitados pelo Ministério da Saúde, farão jus ao recebimento do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por diária de leito ocupado.
II - os estabelecimentos, localizados em Bom Jesus do Itabapoana, cujos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI pediátrico, ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde farão jus ao recebimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por diária de leito ocupado.
III - os estabelecimentos habilitados com pendência, que aderirem ao cofinanciamento, deverão observar o prazo do art. 2º da Portaria GM/MS nº 220/2022, sob pena de exclusão automática do cofinanciamento de que trata esta Resolução.
IV - a contabilização da diária se dará a partir da entrada do paciente no leito de UTI Tipo pediátrico.
V - não será contabilizada a diária da alta do leito de UTI Tipo pediátrico, caso a liberação para o leito de enfermaria ocorra até o meio-dia.
VI - em caso de óbito a diária não será contabilizada.
§ 1º - O ente municipal deverá enviar a solicitação de repasse até o 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do fechamento do faturamento da competência, juntamente com a cópia do histórico do Sistema de Regulação (SER).

§ 2º - A produção das unidades serão verificadas por meio de relatórios extraídos do Sistema de Informações Ambulatorial e Hospitalar do SUS (SIAH/SUS) e do Sistema de Regulação (SER).

Art. 6º - Das competências e obrigações:
I - Compete ao Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Saúde da Saúde:
a) realizar a regulação do acesso aos serviços de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo pediátrico;
b) repassar mensalmente aos Fundos Municipais de Saúde os recursos estabelecidos por esta Resolução, desde que atendidos todos os critérios fixados neste instrumento; e
c) realizar visita local prévia à adesão para verificar as condições estruturais e de funcionamento da unidade prestadora de serviço indicada pelo gestor municipal.

II. Compete aos Municípios, por meio das Secretarias Municipais de Saúde:
a) apresentar o termo de adesão e compromisso (Anexos I e II), além do contrato vigente com o prestador de serviço, caso não seja próprio;
b) se o serviço for próprio, utilizar os recursos transferidos por meio desta Resolução integralmente para o custeio das ações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo pediátrico. Em caso de prestador contratado, realizar o repasse dos recursos para custeio dos serviços ao prestador;
c) realizar o monitoramento e a avaliação do serviço de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo pediátrico de acordo com a legislação vigente e apresentar o relatório de monitoramento à Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação da SES sempre que solicitado;
d) apresentar as documentações exigidas nesta Resolução.
e) solicitar à SES os repassse referentes ao objeto descrito no art. 1º, caput, realizados e regulados; e
f) informar uma conta corrente vinculada ao Fundo Municipal de Saúde para recebimento dos recursos do financiamento objeto desta Resolução.

III - Compete às unidades prestadoras de serviços de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo e pediátrico:
a) compor a Rede de Atenção à Saúde regional, estando articulados com todos os pontos de atenção, em observância aos princípios, às diretrizes e às competências no cuidado ao paciente crítico ou grave com os critérios de elegibilidade para admissão e alta em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo pediátrico;
b) atender à população regulada para prestação de assistência em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo pediátrico, assim como, manter vínculo assistencial junto aos serviços para os quais seja referência para este tratamento;
c) submeter-se à Regulação Estadual (Sistema Estadual de Regulação/Central Estadual de Regulação), ao monitoramento e à avaliação dos Gestores Estadual e Municipal;
d) apresentar arquivos de produção nos sistemas oficiais de faturamento do SUS dentro do mês subsequente, de acordo com a data de realização dos procedimentos ou alta dos pacientes, em conformidade com as regras de faturamento SUS para procedimentos ambulatoriais e hospitalares.

Art. 7º - É vedada a utilização do recurso do apoio financeiro para pagamento das despesas relacionadas abaixo:

a) pagamento de aposentadorias e pensões;
b) assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada);
c) merenda escolar;
d) saneamento básico;
e) limpeza urbana;
f) preservação e correção do meio ambiente;
g) ações de assistência social não vinculada diretamente à execução das ações e serviços de saúde e não promovidas pelos órgãos de saúde do SUS;
h) ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos que não os especificados nas bases de cálculos das receitas próprias de estados e municípios;
i) servidores ativos e servidores inativos;
j) gratificação de função de cargos comissionados;
k) pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio hospital.
l) pagamento de recursos humanos.

Parágrafo Único - A unidade de saúde beneficiada com este recurso poderá utilizá-lo para as despesas de custeio conforme classificação dos elementos de despesa do Estado.

Art. 8º - O repasse dos recursos fixados nesta Resolução dar-se-á na modalidade Fundo a Fundo, do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, nos termos desta Resolução e em conformidade com a Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012 e o Decreto Estadual nº 48.300, de 29 de dezembro de 2022.

§1º - Os recursos financeiros objeto desta Resolução correrão por conta do orçamento próprio da Secretaria de Estado de Saúde, junto à dotação orçamentária PT: 2961.10.302.0508.4528 **-** ED: 3340.41.01 **-** Fonte: 1.500.100 / 1.500. 107 /1.761.122**.**

§ 2° - As unidades de saúde beneficiadas com este recurso poderá utilizá-lo para as despesas de custeio conforme classificação dos elementos de despesa do Estado.

§ 3° - O município fará constar nos moldes previstos na LC nº 141/2012 e no Decreto nº 48.300/2022, devendo o serviço custeado constar no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, no Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e no Relatório de Gestão Anual (RGA), elaborados pelas municipalidades recebedoras da verba. Quanto ao RQDA e RGA, deverão conter, no mínimo, os elementos indicados no art. 16 do Decreto, e serem encaminhados aos Conselhos Municipais de Saúde para apreciação, bem como ao TCE;

§4º - A aplicação dos recursos e devida prestação de contas também devem ser divulgados em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 9º - O aporte financeiro a ser repassado aos municípios limitar-se-á ao valor anual de R$ 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil reais), ou seja, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais.

Art. 10 - A revisão e rescisão da adesão à presente política de financiamento ocorrerá em caso de descumprimento de critérios ou requisitos desta Resolução pela Secretaria Municipal ou pela unidade de saúde, e nos casos excepcionais, por interesse público.

§ 1° - Caso, no decorrer do exercício financeiro vigente, seja identificada uma situação pontual de indisponibilidade orçamentária, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro poderá revogar ou, se necessário, substituir a presente Resolução, de modo a adequar a realidade orçamentária.

Art. 11 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2026.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026

RONALDO DAMIÃO
Secretária de Estado de Saúde

ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO DE FINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pelo presente Termo de Compromisso, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Barão de Itapagipe, 225 - 4º andar, Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ nº 42.498.717/0001-55, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) de Estado da Saúde _____, e do outro lado o Município _____, representado pelo (a) Sr.(a) Secretário(a) Municipal de Saúde_____, CPF nº _____ e o estabelecimento_____, neste ato qualificado como prestador do serviço_____, com endereço na _____, CEP _____, inscrito no CNPJ nº _____, CNES nº _____neste ato representado pelo(a) Sr. (a). _____, CPF nº _____ na condição de _____com legítimos poderes de representação resolvem, nos termos da Resolução SES Nº ...../2026, celebrar o presente Termo nas seguintes condições:
1. O pagamento dos recursos oriundos do presente financiamento será realizado após avaliação da produção informada do município aderente.
2. O repasse ocorrerá mediante transferência do Fundo Estadual de Saúde - FES ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, na conta corrente do Banco Bradesco, informada neste ato.
E, por estarem de acordo com o presente termo e condições nele estabelecidas, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, a fim de gerar efeitos jurídicos e legais.

Rio de Janeiro - RJ, ___ de _____ de 2026

_____
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

_____
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO II
TERMO DE ADESÃO
Formulário para Adesão ao Cofinanciamento de Custeio

Nome da Unidade: _____
Razão Social: _____
CNPJ: _____
CNES: _____
Município: _____
Regional de Saúde: _____
Esfera administrativa:_____

1. Declaro estar ciente das obrigações contidas nos artigos e anexos da Resolução SES-RJ nº _____, de ____ de _____de 2026, bem como das previstas nas Portarias do Ministério da Saúde e/ou outras legislações vigentes;
2. Declaro também, estar ciente de que o não atendimento dessas obrigações implicará em suspensão do repasse previsto na Resolução indicada, sem prejuízo da incidência de outras penalidades previstas na legislação vigente.

_____
Assinatura e Carimbo do Secretário Municipal de Saúde

Id: 2748140

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 4232 DE 09 DE JULHO DE 2026

INSTITUI O COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) NEONATAL, LOCALIZADAS NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2026.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo n° SEI-080001/018628/2026

CONSIDERANDO:

- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que conferiu à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) a competência para acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências Estaduais e Municipais;
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2.012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações de serviços públicos de saúde e dá outras providências.
- o Decreto Estadual nº 48.300/2022, que regulamenta as transferências de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde;
- a Resolução - RDC ANVISA nº 07, de 24 de fevereiro de 2010, que dispôs sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva;
- a Instrução Normativa nº 4, de 24 e fevereiro de 2010, que dispôs sobre indicadores para avaliação de Unidades de Terapia Intensiva;
- a Portaria nº 895, de 31 de março de 2017, que instituiu o cuidado progressivo ao paciente crítico ou grave com os critérios de elegibilidade para admissão e alta, de classificação e de habilitação de leitos de Terapia Intensiva Adulto, Pediátrico, Unidade Coronariana, Queimados e Cuidados Intermediários Adulto e Pediátrico no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que consolidou as normas sobre as Redes do Sistema Único de Saúde - SUS;
- a Portaria Nº 298, de 1º de março de 2019 que operacionalizou, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a reclassificação das UTI Porte I Adulto e Pediátrico para UCI Adulto e Pediátrica;
- a Portaria GM/MS nº 828, de 17 de abril de 2020, que alterou a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde;
- a Portaria GM/MS nº 160, de 27 de janeiro de 2022, que concedeu reajuste nos valores dos procedimentos de Diária de Unidade de Terapia Intensiva;
- a Portaria GM/MS nº 220, de 27 de janeiro de 2022, que habilitou, com pendência, leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico Tipo II e estabeleceu recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC a Estados e Municípios;
- a Portaria GM/MS Nº 404, de 25 de fevereiro de 2022, que estabeleceu recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), de Municípios, Estados e Distrito Federal;
- a necessidade de satisfação do interesse público ampliando o acesso à assistência especializada em Terapia Intensiva dos usuários do Sistema Único de Saúde em Bom Jesus do Itabapoana, localizado na noroeste do Estado do Rio de Janeiro;
- Plano Estadual de Saúde 2024 - 2027;
- a Deliberação CIB-RJ nº 10.892 de 11 de junho de 2026;
- a 5ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 11/06/2026;
- a documentação anexada ao processo n.ºSEI-080001/018628/2026;

RESOLVE:

Art. 1º - Institui cofinanciamento de diárias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Neonatal, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, de junho a dezembro de 2026.

§ 1º - O cofinanciamento visa apoiar financeiramente as Secretarias Municipais de Saúde da região noroeste do Estado do Rio de Janeiro, gestoras de Unidades de Terapia Intensiva - UTI, Neonatal.

§ 2º - Os municípios contemplados com presente cofinanciamento são: Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana.

Art. 2º - As Secretarias Municipais de Saúde, gestoras de Unidade de Terapia Intensiva, UTI Neonatal, farão jus ao recebimento dos recursos, desde que:

I - submetam-se à visita técnica da Superintendência de Atenção Especializada Controle e Avaliação (SUPAECA);
II - apresentem relatório de inspeção sanitária satisfatório emitido pela Superintendência de Vigilância Sanitária/SES (SUPVS);
III - comprovem a abertura de processo para habilitação dos leitos junto ao Ministério da Saúde;
IV - tenham perfil de utilização regional;
V - estejam com seus leitos disponibilizados exclusivamente na Central de Regulação Estadual do Rio de Janeiro;

Art. 3º - O apoio financeiro de que trata o artigo 1º limitar-se-á à liberação de até 10 (dez) diárias de UTI Neonatal (AIH) na mesma unidade hospitalar.

§ 1º - Nos casos em que, por meio de documentação comprobatória, seja justificada a necessidade de permanência do usuário no leito por mais de 10 (dez) diárias, a Superintendência de Regulação avaliará a possibilidade de prorrogação das diárias de UTI.

§2º - A solicitação de prorrogação será recepcionada e avaliada se devidamente instruída com:
I - parecer médico, legível, datado e assinado, fundamentando a necessidade de permanência do paciente no leito;
II - cópia do histórico do Sistema Estadual de Regulação (SER) e
III - Acesso ao prontuário eletrônico.

§3º - O envio e tratamento da documentação arrolada no parágrafo anterior deverá observar a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados.

Art. 4º - O repasse financeiro será feito considerando os seguintes critérios:
I - Os estabelecimentos cujos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, Tipo Neonatal, que foram habilitados pelo Ministério da Saúde, farão jus ao recebimento do valor de R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais) por diária de leito ocupado.
II - Os estabelecimentos cujos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Neonatal, que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde farão jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por diária de leito ocupado.
III - Os estabelecimentos habilitados com pendência, que aderirem ao cofinanciamento, deverão observar o prazo do art. 2º da Portaria GM/MS nº 220/2022, sob pena de exclusão automática do cofinanciamento de que trata esta Deliberação.

IV - A contabilização das diárias se dará a partir da entrada do paciente no leito de UTI Tipo Neonatal.
V - Em caso de óbito a diária não será contabilizada.

§1º - O ente municipal deverá enviar a solicitação de repasse até o 5º (quinto) dia útil, contados a partir do fechamento do faturamento da competência, juntamente com a cópia do histórico do Sistema de Regulação (SER).

§2º - A produção das unidades serão verificadas por meio de relatórios extraídos do Sistema de Informações Ambulatorial e Hospitalar do SUS (SIAH/SUS) e do Sistema de Regulação (SER).

Art. 5º - Os municípios aderentes terão até 60 dias, contados do fechamento da competência, para solicitar o repasse previsto.

Art. 6º - O valor desta Resolução limitar-se-á ao valor de R$ 1.387.200,00 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil e duzentos reais) mensais, ou, R$ 9.710.400,00 (nove milhões, setecentos e dez mil e quatrocentos reais) anual.

Art. 7º - Das competências e obrigações:
I - Compete ao Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Saúde da Saúde:
a) realizar a regulação do acesso aos serviços de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo Neonatal;
b) repassar mensalmente aos Fundos Municipais de Saúde os recursos estabelecidos por esta Resolução, desde que atendidos todos os critérios fixados neste instrumento; e
c) realizar visita local prévia à adesão para verificar as condições estruturais e de funcionamento da unidade prestadora de serviço indicada pelo gestor municipal.

II - Compete aos Municípios, por meio das Secretarias Municipais de Saúde:
a) apresentar o termo de adesão e compromisso (Anexos I e II), além do contrato vigente com o prestador de serviço, caso não seja próprio;
b) se o serviço for próprio, utilizar os recursos transferidos por meio desta Resolução integralmente para o custeio das ações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo Neonatal. Em caso de prestador contratado, realizar o repasse dos recursos para custeio dos serviços ao prestador;
c) realizar o monitoramento e a avaliação do serviço de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo Neonatal de acordo com a legislação vigente e apresentar o relatório de monitoramento à Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação da SES sempre que solicitado;
d) apresentar as documentações exigidas nesta Resolução.
e) solicitar à SES os repasses referentes ao objeto descrito no art. 1º, caput, realizados e regulados; e
f) informar uma conta corrente vinculada ao Fundo Municipal de Saúde para recebimento dos recursos do financiamento objeto desta Resolução.

III - Compete às unidades prestadoras de serviços de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo Neonatal:
a) compor a Rede de Atenção à Saúde regional, estando articulados com todos os pontos de atenção, em observância aos princípios, às diretrizes e às competências no cuidado ao paciente crítico ou grave com os critérios de elegibilidade para admissão e alta em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo Neonatal;
b) atender à população regulada para prestação de assistência em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Tipo Neonatal, assim como, manter vínculo assistencial junto aos serviços para os quais seja referência para este tratamento;
c) submeter-se à Regulação Estadual (Sistema Estadual de Regulação/Central Estadual de Regulação), ao monitoramento e à avaliação dos Gestores Estadual e Municipal;
d) apresentar arquivos de produção nos sistemas oficiais de faturamento do SUS dentro do mês subsequente, de acordo com a data de realização dos procedimentos ou alta dos pacientes, em conformidade com as regras de faturamento SUS para procedimentos ambulatoriais e hospitalares.

Art. 8º - Para ter direito ao recebimento dos recursos financeiros, a respectiva Secretaria Municipal de Saúde deverá enviar ao Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro o Termo de Compromisso constante no Anexo I devidamente assinado pelo gestor municipal até 30 (trinta) dias após a data de publicação desta Resolução.

Parágrafo Único - No ato da assinatura do Termo de Compromisso, o gestor municipal deverá informar, via ofício, o número da conta corrente e agência bancária do Banco Bradesco, de titularidade do Fundo Municipal de Saúde, para recebimento da transferência financeira.

Art. 9º - É vedada a utilização do recurso do apoio financeiro para pagamento das despesas relacionadas abaixo:
a) pagamento de aposentadorias e pensões;
b) assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada);
c) merenda escolar;
d) saneamento básico;
e) limpeza urbana;
f) preservação e correção do meio ambiente;
g) ações de assistência social não vinculada diretamente à execução das ações e serviços de saúde e não promovidas pelos órgãos de saúde do SUS;
h) ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos que não os especificados nas bases de cálculos das receitas próprias de estados e municípios;
i) servidores ativos e servidores inativos;
j) gratificação de função de cargos comissionados;
k) pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio hospital.
l) pagamento de recursos humanos.
Parágrafo único. A unidade de saúde beneficiada com este recurso poderá utilizá-lo para as despesas de custeio conforme classificação dos elementos de despesa do Estado.

Art. 10 - O repasse dos recursos fixados nesta Resolução dar-se-á na modalidade Fundo a Fundo, do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, nos termos desta Resolução e em conformidade com a Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012 e o Decreto Estadual nº 48.300, de 29 de dezembro de 2022.

§1º - Os recursos financeiros objeto desta Resolução correrão por conta do orçamento próprio da Secretaria de Estado de Saúde, junto à dotação orçamentária PT: 2961.10.302.0508.4528 - ED: 3340.41.01 - Fonte: 1.500.100 / 1.500. 107 /1.761.122.

§ 2° - As unidades de saúde beneficiadas com este recurso poderá utilizá-lo para as despesas de custeio conforme classificação dos elementos de despesa do Estado.

§ 3° - O município fará constar nos moldes previstos na LC nº 141/2012 e no Decreto nº 48.300/2022, devendo o serviço custeado constar no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, no Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e no Relatório de Gestão Anual (RGA), elaborados pelas municipalidades recebedoras da verba. Quanto ao RQDA e RGA, deverão conter, no mínimo, os elementos indicados no art. 16 do Decreto, e serem encaminhados aos Conselhos Municipais de Saúde para apreciação, bem como ao TCE;

DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

'§4º - A aplicação dos recursos e devida prestação de contas também devem ser divulgados em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 11 - A revisão e rescisão da adesão à presente política de financiamento ocorrerá em caso de descumprimento de critérios ou requisitos desta Resolução pela Secretaria Municipal ou pela unidade de saúde, e nos casos excepcionais, por interesse público.

Parágrafo Único - Caso, no decorrer do exercício financeiro vigente, seja identificada uma situação pontual de indisponibilidade orçamentária, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro poderá revogar ou, se necessário, substituir a presente Resolução, de modo a adequar a realidade orçamentária.

Art. 12 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de junho de 2026.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026

RONALDO DAMIÃO
Secretário de Estado de Saúde

ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO DE FINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pelo presente Termo de Compromisso, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Barão de Itapagipe, 225 - 4º andar, Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ nº 42.498.717/0001-55, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) de Estado da Saúde _____, e do outro lado o Município _____, representado pelo (a) Sr.(a) Secretário(a) Municipal de Saúde_____, CPF nº _____ e o estabelecimento_____, neste ato qualificado como prestador do serviço_____, com endereço na _____, CEP _____, inscrito no CNPJ nº _____, CNES nº _____neste ato representado pelo(a) Sr. (a). _____, CPF nº _____ na condição de _____com legítimos poderes de representação resolvem, nos termos da Resolução SES Nº ...../2026, celebrar o presente Termo nas seguintes condições:
1. O pagamento dos recursos oriundos do presente financiamento será realizado após avaliação da produção informada do município aderente.
2. O repasse ocorrerá mediante transferência do Fundo Estadual de Saúde - FES ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, na conta corrente do Banco Bradesco, informada neste ato.
E, por estarem de acordo com o presente termo e condições nele estabelecidas, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, a fim de gerar efeitos jurídicos e legais.

Rio de Janeiro - RJ, ___ de _____ de 2026

_____
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

_____
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO II
TERMO DE ADESÃO
Formulário para Adesão ao Cofinanciamento de Custeio

Nome da Unidade: _____
Razão Social: _____
CNPJ: _____
CNES: _____
Município: _____
Regional de Saúde: _____
Esfera administrativa:_____

1. Declaro estar ciente das obrigações contidas nos artigos e anexos da Resolução SES-RJ nº _____, de _____ de _____ de 2026, bem como das previstas nas Portarias do Ministério da Saúde e/ou outras legislações vigentes;
2. Declaro também, estar ciente de que o não atendimento dessas obrigações implicará em suspensão do repasse previsto na Resolução indicada, sem prejuízo da incidência de outras penalidades previstas na legislação vigente.

_____
Assinatura e Carimbo do Secretário Municipal de Saúde

Id: 2748212

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 4233 DE 09 DE JULHO DE 2026

INSTITUI O APOIO FINANCEIRO PARA HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER, HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E O HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2026.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-080001/018755/2026 e,
CONSIDERANDO:
- a Seção II, Capítulo II, do Título VIII da Constituição Federal, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS;
- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro e 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
- a Resolução CIT nº 4, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação do SUS nº 2, de 28 de setembro de 2017, em seu XXVI, Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), tendo como origem a Portaria GM/MS nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS);
- a Portaria de Consolidação do SUS n° 03, de 28 de setembro de 2017, em seu anexo II, que consolida as normas da Rede Cegonha no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
- o Decreto nº 48.300, de 29 de dezembro de 2022, que dispõe sobre as condições e a forma de transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde;
- que o Hospital Albert Schweitzer e o Hospital Rocha Faria eram unidades sob administração da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), com gestão estadual, que foram municipalizadas em janeiro de 2016, passando sua administração para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) e para a gestão municipal;
- a importância de qualificar o hospital para aumentar a resolubilidade das ações de saúde executadas, com consequente melhoria do desempenho da unidade;
- a importância do fortalecimento dos estabelecimentos de saúde pública para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro;
- o Plano Estadual de Saúde 2024-2027;
- a Deliberação Conjunta Ad Referendum CIB RJ nº 1.348 de 02 de julho de 2026.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o apoio financeiro para o Hospital Municipal Albert Schweitzer - CNES 2298120, Hospital Municipal Pedro II - CNES 6995462 e o Hospital Municipal Rocha Faria - CNES 2295407, referente ao cofinanciamento estadual para custeio, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade e resolubilidade do atendimento regional da média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, de junho a dezembro de 2026.

Parágrafo Único - O apoio financeiro trata-se de recurso de fonte estadual para custeio dos serviços executados nas unidades.
Art. 2º - O repasse financeiro será feito em parcelas mensais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para cada unidade, totalizando o valor mensal de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), perfazendo o valor anual de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez e sessenta milhões de reais), para custeio das unidades.

§ 1º - Para fazer jus ao recebimento do recurso financeiro a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro deverá enviar ao gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro Termo de Compromisso (Anexo I), devidamente assinado pelo gestor municipal até 30 (trinta) dias após a data de publicação da Resolução/SES.

§ 2º - No ato da assinatura do Termo de Compromisso, o gestor municipal deverá informar, via ofício, o número da conta corrente e agência bancária do Banco Bradesco, de titularidade do Fundo Municipal de Saúde, para recebimento da transferência financeira.
Art. 3º - Para fazer jus ao apoio financeiro, o município deverá atender aos seguintes requisitos:

I - ser submetido à visita técnica pela Superintendência de Atenção Especializada Controle e Avaliação (SUPAECA) que verificará as condições físicas e capacidade instalada das unidades;

II - apresentar relatório de inspeção sanitária satisfatório emitido pela Superintendência de Vigilância Sanitária/SES (SUPVS);

III - apresentar Termo de compromisso entre gestores e relatório de conformidade (Anexo I e II) assinados;

IV - disponibilizar cópia do contrato ou termo aditivo ao contrato já existente entre as Secretarias municipais gestoras e os respectivos prestadores;

V - demonstrar o funcionamento regular, ou de forma atualizada, do Conselho Municipal de Saúde;
Art. 4º - É vedada a utilização do recurso do apoio financeiro para pagamento das despesas relacionadas abaixo:

a) pagamento de aposentadorias e pensões;
b) assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada);
c) merenda escolar;
d) saneamento básico;
e) limpeza urbana;
f) preservação e correção do meio ambiente;
g) ações de assistência social não vinculada diretamente à execução das ações e serviços de saúde e não promovidas pelos órgãos de saúde do SUS;
h) ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos que não os especificados nas bases de cálculos das receitas próprias de estados e municípios;
i) servidores ativos e servidores inativos;
j) gratificação de função de cargos comissionados;
k) pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio hospital.
l) pagamento de recursos humanos.

Parágrafo Único - A unidade de saúde beneficiada com este recurso deverá utilizá-lo para as despesas de custeio conforme classificação dos elementos de despesa do Estado.
Art. 5º - O repasse dos recursos para a Secretaria Municipal de Saúde dar-se-á na modalidade "Fundo a Fundo" decorrente de recursos alocados no Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde nos termos desta Resolução e em conformidade a Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012, Decreto Estadual nº 48.300/2022, naquilo que o Decreto não for contrário à Lei Complementar, e Lei Complementar n° 152, de 10 de dezembro de 2012 regulamentado pelo Decreto n° 7.986, de 16 de abril de 2013.
Art. 6° - A prestação de contas se dará por meio dos relatórios do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS.

§1º - O processo de pagamento será constituído ainda por Cópia da Resolução, com a indicação da data de sua publicação e Termo Compromisso (Anexo I).

§2° - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde encaminhar à Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação da SES/RJ, relatório circunstanciado atestando que os estabelecimentos atendem aos requisitos para o repasse dos recursos previstos na presente Resolução.

§3º - O município fará constar a comprovação e o detalhamento da aplicação dos recursos recebidos de acordo com a LC nº 141/2012 e o Decreto nº 48.300/2022, devendo o serviço custeado constar no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, no Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e no Relatório de Gestão Anual (RGA), elaborados pelas municipalidades recebedoras da verba. Quanto ao RQDA e RGA, deverão conter, no mínimo, os elementos indicados no art. 16 do Decreto, e serem encaminhados aos Conselhos Municipais de Saúde para apreciação, bem como ao TCE.
Art. 7° - Competirá:

I - À Secretaria de Estado de Saúde:
a. celebrar o Termo de Compromisso junto às Secretarias Municipais de Saúde;
b. realizar o repasse do financiamento;
c. realizar o acompanhamento da produção por meio da produção informada pelo hospital no Sistema Informações Ambulatoriais e Hospitalares - SIAH SUS.
II - Ao Município Gestor (Secretaria Municipal de Saúde):
a. confeccionar e/ou aditar o contrato com os prestadores sob sua gestão, quando for o caso;
b. aplicar o repasse dos recursos previstos por esta Resolução, transferidos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde para o cofinanciamento dos procedimentos de serviço no âmbito do SUS;
c. realizar o controle e avaliação dos serviços prestados;
d. monitorar o cumprimento das obrigações dos prestadores dispostas **ar**tigo 4º.
e. solicitar à SES o repasse referente aos serviços realizados.
III - Às Unidades de Saúde objeto desta Resolução:
a. ser responsável pela assistência das pessoas em tratamento;
b. manter atualizados regularmente os sistemas de informação vigentes, conforme normas técnico-operacionais preconizadas pelo Ministério da Saúde;
c. submeter-se ao monitoramento e à avaliação dos Gestores Estadual e Municipal;
d. não realizar nem permitir a realização de qualquer cobrança complementar aos usuários do SUS ou familiares;
e. providenciar as adequações e documentações comprobatórias para cumprimento das exigências previstas nesta Resolução.

Art. 8º - O repasse dos recursos será imediatamente interrompido caso a unidade de saúde deixe de atender a um dos critérios, ou requisitos, que constam na presente Resolução, e nos casos excepcionais, por interesse público.

Parágrafo Único - Caso, no decorrer do exercício financeiro vigente, seja identificada uma situação pontual de indisponibilidade orçamentária, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro poderá revogar ou, se necessário, substituir a presente Resolução, de modo a adequar a realidade orçamentária.
Art. 9º - Os recursos orçamentários objeto desta Resolução correrão por conta do orçamento próprio da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 10 - O recurso financeiro de que trata esta Resolução correrá por conta do PT: 2961.10.302.0508.4934 - ED 3340 - Fonte: 1.500.100 / 1.761.122 / 1.500.107, via transferência do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.

§1º - O valor anual a ser destinado ao ente municipal para custeio das unidades municipais de saúde será de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez e sessenta milhões de reais).

§2º - Caso os recursos recebidos não sejam totalmente executados no ano de 2026, poderá concluir sua execução no ano de 2027, desde que sejam mantidas as regras constantes nesta Resolução.
Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2026, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026

RONALDO DAMIÃO
Secretário de Estado de Saúde

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente Termo de Compromisso, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Barão de Itapagipe 225 Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ nº 42.498.717/0001-55, neste ato representado pela Secretário de Estado da Saúde Ronaldo Damião, e do outro lado o Município gestor da unidade municipal de saúde _____, representado pelo (a) Sr(a).____, CPF nº _____ Secretário Municipal de Saúde e a Unidade de Saúde_____, com endereço na _____, CEP _____, inscrito no CNPJ nº _____, CNES nº _____neste ato representado pelo(a) Sr(a). _____, CPF nº _____ na condição de _____ com legítimos poderes de representação resolvem, nos termos da Resolução SES Nº ...../2026, celebrar o presente Termo nas seguintes condições:
1. O pagamento dos recursos oriundos do presente instrumento será realizado após avaliação da produção do município.
2. O repasse ocorrerá mediante transferência do Fundo Estadual de Saúde - FES ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, na conta corrente do Banco Bradesco, informada neste ato.
3. A Secretaria Municipal de Saúde está ciente de que o não atendimento das obrigações implicará no cancelamento da adesão, bem como em outras penalidades previstas na legislação vigente.
E, por estarem de acordo com o presente termo e condições nele estabelecidas, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, a fim de gerar efeitos jurídicos e legais.
Rio de Janeiro - RJ, de de 2026

_____
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

_____
SECRETÁRIO ESTADO DE SAÚDE

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO GESTOR MUNICIPAL COM AS INFORMAÇÕES DO PRESTADOR
Relatório circunstanciado
Nome do estabelecimento:
CNES:
Município:
Regional de saúde:
Natureza jurídica:
Gestão:
Habilitação do serviço:
Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que o (nome do estabelecimento) no período de _____ a_____ de ____; cumpriu todos os critérios e requisitos para o repasse no valor de R$ _____ dos recursos previstos na Resolução SES Nº _____/2026.
Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo o presente.
_____
Assinatura e carimbo do Gestor da SMS

Id: 2748250

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 4234 DE 09 DE JULHO DE 2026

INSTITUI APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS QUE POSSUEM UNIDADES HOSPITALARES DE ATENDIMENTO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O ANO DE 2026.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-080001/023256/2026 e,
CONSIDERANDO
- a Seção II, Capítulo II, do Título VIII da Constituição Federal, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS;
- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro e 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
- a Resolução CIT nº 4, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação do SUS nº 2, de 28 de setembro de 2017, em seu XXVI, Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), tendo como origem a Portaria GM/MS nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo- se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS);
- a importância do fortalecimento dos estabelecimentos de saúde pública para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro;
- a Deliberação CIB-RJ Nº 10.886, de 22 de maio de 2026, que instituiu, para o ano de 2026, o Programa de Apoio Financeiro aos Municípios do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de fortalecer as ações e serviços de saúde, objetivando fomentar a atenção integral à

saúde, a continuidade do cuidado e a melhoria do acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS);
- a importância do fortalecimento dos estabelecimentos de saúde pública para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro;
- a 6º Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 09/07/2026;
- os documentos anexados no SEI-080001/023256/2026.

RESOLVE:
Art. 1º - Instituir apoio financeiro aos Municípios do Estado do Rio de Janeiro que possuem unidades hospitalares de atendimento regional, que tem como objetivo qualificar a assistência prestada por essas unidades, promovendo o aprimoramento da atenção hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no âmbito da atenção regional de média e alta complexidade.
Art. 2º - O Apoio Financeiro abrange os hospitais de referência regional públicos municipais e privados filantrópicos, estes últimos com instrumento de contratualização em vigor com a Secretaria de Saúde do município onde se encontram sediados.
Art. 3º - A adesão ao Apoio Financeiro será voluntária por parte das secretarias municipais de saúde, desde que os hospitais atendam aos requisitos a seguir:

I - Integrar a esfera Administrativa Pública Municipal, ou ser caracterizado como privado filantrópico com instrumento de contratualização em vigor;
II - Atender outros municípios da região, consoante aos princípios estabelecidos no Sistema Único de Saúde - SUS, e nos seguintes termos:
a) Atendimento de no mínimo 10% (dez por cento) dos procedimentos de média complexidade aos demais municípios, e/ou,
b) Atendimento de no mínimo 20% (vinte por cento) de alta complexidade aos demais municípios.
III - Não ser hospital psiquiátrico ou asilar ou casa de repouso;
IV - Possuir produção informada no Sistema de Internação Hospitalar - SIH/SUS.
Art. 4° - A transferência financeira será feita com base na Tabela de Distribuição de Recursos por Faixas de acordo com o Volume de Atendimento, conforme Anexo I.
Art. 5º - O apoio financeiro se refere ao período de 06 (seis) meses, de julho a dezembro de 2026, com parcelas mensais de R$ 58.180.000,00 (cinquenta e oito milhões, cento e oitenta mil reais), totalizando o valor de R$ 349.080.000,00 (Trezentos e quarenta e nove milhões e oitenta mil reais), conforme Cronograma de distribuição constante no Anexo II.

Art. 6º - São critérios para adesão e manutenção do apoio financeiro de que trata esta Resolução:

I- atender ao disposto nesta Resolução;
II- assinatura do Termo de Compromisso (Anexo II) pelo gestor municipal de saúde;
III - pagamento com pontualidade e regularidade por parte da Secretaria Municipal de Saúde ao prestador contratualizado;
V - transmissão de informações de faturamento e regulação pelos sistemas oficiais;
VI - o gestor municipal deverá informar, via ofício, os números da conta corrente e agência bancária, de titularidade do Fundo Municipal de Saúde, para recebimento da transferência financeira, observadas as normas regulares pertinentes, para recebimento do financiamento;
VII - atender aos demais critérios do Decreto Estadual nº 48.300/2022, que regulamenta as transferências de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.
Art. 7° - Competirá:

I - à Secretaria de Estado de Saúde:
a) receber o termo de compromisso datado, assinado e carimbado.
b) celebrar o Termo de Compromisso junto às Secretarias Municipais de Saúde;
c) definir os recursos para custeio e realizar o repasse do recurso;
d) realizar o acompanhamento da produção informada nos sistemas oficiais de faturamento do SUS;

II - à Unidade de Assistência:
a) atuar como referência técnica para os demais estabelecimentos de saúde e gestores do SUS.
b) atender a população definida pelos gestores como de sua responsabilidade mantendo vínculo assistencial junto aos serviços de referência para o tratamento necessário;
c) apoiar outros estabelecimentos de atenção à saúde, sempre que solicitado pelo gestor local, participando da educação permanente dos profissionais de saúde que atuam na Rede de Atenção à Saúde;
d) manter atualizados regularmente os sistemas de informação vigentes, conforme normas técnico-operacionais preconizadas pelo Ministério da Saúde.
e) submeter-se à regulação, ao monitoramento e à avaliação dos Gestores Estadual e Municipal;
f) não realizar nem permitir a realização de qualquer cobrança complementar aos usuários do SUS ou familiares.

III - ao Município Gestor (Secretaria Municipal de Saúde):
a) confeccionar e/ou aditar o contrato com os prestadores sob sua gestão;
b) realizar os pagamentos dos recursos para custeio transferidos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde;

Art. 8º - O recurso do apoio financeiro deverá ser utilizado com ações de custeio em assistência hospitalar mediante prestação de serviços.
Art. 9º - O recurso orçamentário objeto desta Resolução correrá por conta do orçamento próprio da Secretaria de Estado da Saúde.
Parágrafo Único - O município fará constar do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e do Relatório de Gestão Anual, de que trata da Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012, a comprovação e o detalhamento da aplicação dos recursos recebidos por decorrência desta Resolução, encaminhados aos respectivos Tribunais de Contas, divulgados, especialmente, em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos Conselhos de Saúde, cidadãos e de instituições da sociedade.

Art. 10 - É vedada a utilização do recurso do apoio financeiro aqui tratado para pagamento das seguintes despesas:

a) aposentadorias e pensões;
b) assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada);
c) merenda escolar;
d) saneamento básico;
e) limpeza urbana;
f) preservação e correção do meio ambiente;
g) ações de assistência social não vinculada diretamente à execução das ações e serviços de saúde e não promovidas pelos órgãos de saúde do SUS;
h) ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos que não os especificados nas bases de cálculos das receitas próprias de estados e municípios;
i) servidores ativos e servidores inativos;
j) gratificação de função de cargos comissionados;
k) assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio hospital.

Art.11 - Caso os recursos recebidos não sejam totalmente executados no ano de 2026, sua execução poderá ser finalizar no ano de 2027, desde que mantidas as regras constantes nesta Resolução.

Art. 12 - Os recursos financeiros de que tratam esta Resolução correrão por conta do PT: 2961.10.302.0508.4934 - ED: 3340 - Fonte: 1.500.100 / 1.761.122 / 1.500.107 , via transferência do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde.

Parágrafo Único - O referido apoio financeiro se refere ao ano de 2026.

Art. 13 - A revisão e rescisão da adesão à política de apoio financeiro poderão ocorrer quando a secretaria municipal ou o prestador descumprirem a um dos critérios ou requisitos que constam na presente Resolução, e nos casos excepcionais, por interesse público.

§ 1° - Caso, no decorrer do exercício financeiro vigente, seja identificada uma situação pontual de indisponibilidade orçamentária, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro poderá revogar ou, se necessário, substituir a presente Resolução, de modo a adequar à realidade orçamentária.

§ 2° - A situação orçamentária será monitorada ao longo do tempo para que se possa avaliar a realização de uma nova pactuação e consequenteemissão de nova Deliberação.

Art. 14 - Ficam revogadas, a contar de 1º de janeiro de 2026, as Deliberações relacionadas abaixo, cujas respectivas Resoluções não foram publicadas, não havendo, portanto, implementação de seus efeitos:

- Deliberação CIB RJ Nº 10.789 DE 09 DE ABRIL DE 2026 - Apoio Financeiro ao Hospital do Câncer e do Coração - HCCOR, Hospital Municipal de Retaguarda, Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, Hospital Infantil Darcy Souza Vargas e Centro de Imagem e Especialidades de São Gonçalo - CIESG, no município de São Gonçalo;
- Deliberação CIB RJ Nº 10.790 DE 09 DE ABRIL DE 2026 - Apoio Financeiro ao Hospital Municipal de Magé, Hospital Materno Infantil de Piabetá Vereador Hugo, Hospital Municipal de Fragoso Genarino Cozzolino, com serviço de emergência e a Hospital de Mauá Dr. Mário Pinheiro, no município de Magé;
- Deliberação CIB RJ Nº 10.792 DE 09 DE ABRIL DE 2026 - Apoio Financeiro para o Hospital Municipal Maternidade Seropédica e para a Unidade de Pronto Atendimento Campo Linda, no município de Seropédica;
- Deliberação CIB RJ Nº 10.805 DE 09 DE ABRIL DE 2026 - Apoio Financeiro para o Hospital Luiz Gonzaga no município de Miguel Pereira.

Art. 15 - Ficam revogadas, a contar de 1º de junho de 2026, as Resoluções relacionadas abaixo, cuja a execução financeira ocorreu até a competência de maio de 2026:

- Resolução SES N.º 3.976 de 17 de março de 2026 - Apoio financeiro ao Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, no município de Duque de Caxias;
- Resolução SES N.º 3.975 de 17 de março de 2026 - Apoio financeiro ao Hospital Municipal do Olho de Duque de Caxias - HMODC e para a Santa Casa de Misericórdia de Resende, nos municípios de Duque de Caxias e Resende;
- Resolução SES N.º 3.978 de 17 de março de 2026- Apoio financeiro ao Hospital São José Operário, Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos e Hospital da Mulher em Cabo Frio, no município de Cabo Frio;
- Resolução SES N.º3977 de 17 de março de 2026 - Apoio Financeiro ao HMCOR - Hospital Municipal do Coração São José, no município de Duque de Caxias;
- Resolução SES N.º 3.966 de 13 de março de 2026 - Apoio Financeiro ao Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, no município de Nilópolis;

Art. 16. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026

RONALDO DAMIÃO
Secretário de Estado de Saúde

ANEXO I

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR FAIXAS DE ACORDO COM O VOLUME DE ATENDIMENTOS

Faixa de Enquadramento	Descrição da faixa	Qtd. Hospitais	Valor mensal por Hospital	Valor por Hospital Correspondente a 6 meses	Valor Total por Faixa
Faixa 1	e10.000 atendimentos	4	R$ 2.670.000,00	R$ 16.020.000,00	R$ 64.080.000,00
Faixa 2	De 3.000 a 9.999 atendimentos	15	R$ 1.500.000,00	R$ 9.000.000,00	R$ 135.000.000,00
Faixa 3	De 1.000 a 2.999 atendimentos	20	R$ 1.000.000,00	R$ 6.000.000,00	R$ 120.000.000,00
Faixa 4	Até 999 atendimentos	10	R$ 500.000,00	R$ 3.000.000,00	R$ 30.000.000,00
Total Geral		**49**			**R$ 349.080.000,00**

ANEXO II
UNIDADES HOSPITALARES QUE PODERÃO SER CONTEMPLADAS PELO APOIO

PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS REGIONAIS

Município	Estabelecimento	Total de Atendimentos de Média Complexidade	Total de Atendimentos de Alta Complexidade	Total de Atendimentos de Média e Alta Complexidade	Faixa	Descrição da Faixa	Apoio Financeiro Total (6 meses)	Parcela Mensal
Arraial do Cabo	HOSPITAL GERAL DE ARRAIAL DO CABO - 2267802	2.948	0	2.948	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Barra do Piraí	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA RJ BARRA DO PIRAI - 2799308	1.456	0	1.456	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Barra Mansa	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA - 2280051	12.530	5.422	17.952	Faixa I	A partir de 10.000 atendimentos	R$ 16.020.000,00	R$ 2.670.000,00
Belford Roxo	INSTITUTO ELISA DE CASTRO - 5811406	2.093	0	2.093	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	HOSPITAL INFANTIL MILENE ISABELY CHRISTOVAM - 2969734	411	0	411	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Bom Jesus do Itabapoana	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 2696940	5.669	369	6.038	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Cabo Frio	HOSPITAL SANTA IZABEL - 2278286	1.311	2.032	3.343	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Campos dos Goytacazes	HOSPITAL FERREIRA MACHADO - 2287579	7.526	0	7.526	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
	HOSPITAL ESCOLA ALVARO ALVIM - 2287447	3.121	0	3.121	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Cantagalo	HOSPITAL DE CANTAGALO - 2267713	2.041	0	2.041	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Duque de Caxias	HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR RODRIGUES DO CARMO - 6007317	16.050	209	16.259	Faixa I	A partir de 10.000 atendimentos	R$ 16.020.000,00	R$ 2.670.000,00
	MATERNIDADE SANTA CRUZ DA SERRA - 0155055	8.089	0	8.089	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
	HOSPITAL INFANTIL ISMELIA SILVEIRA - 2277751	2.032	0	2.032	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL PADRE GUILHERME - 0978213	878	0	878	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
	HMODC - 9193723	800	0	800	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Guapimirim	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE RABELLO DE MELLO - 6146376	2.741	0	2.741	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Itaguaí	HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO XAVIER - 2284634	4.960	0	4.960	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Itaperuna	HOSPITAL SAO JOSE DO AVAI - 2278855	10.862	2.980	13.842	Faixa I	A partir de 10.000 atendimentos	R$ 16.020.000,00	R$ 2.670.000,00
Laje do Muriaé	HOSPITAL MUNICIPAL DE LAJE DO MURIAE - 2290499	282	0	282	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00

Macaé	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE MACAE - 2697041	0	853	853	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Magé	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PIABETA VEREADOR HUGO BRAGA - 2278324	3.348	0	3.348	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
	HOSPITAL MUNICIPAL DE MAGE - 2278332	3.000	0	3.000	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Mangaratiba	HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES - 2288109	2.421	0	2.421	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Miguel Pereira	HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - 2283239	3.252	4	3.256	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Nilópolis	HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK - 2293862	2.322	0	2.322	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Niterói	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DR GILSON CANTARINO HMOGC - 0105317	4.876	55	4.931	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
	HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY - 0012513	4.340	19	4.359	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
	HOSPITAL ORENCIO DE FREITAS - 0012556	2.380	88	2.468	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	MATERNIDADE MUNICIPAL DRA ALZIRA REIS VIEIRA FERREIRA - 5042488	808	0	808	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Nova Friburgo	HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR MARIO DUTRA DE CASTRO - 2271826	1.102	0	1.102	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Paracambi	HOSPITAL MUNICIPAL DR ADALBERTO DA GRACA - 2279355	1.153	0	1.153	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	MATERNIDADE LAURINDO JOSE FERREIRA - 0219436	479	0	479	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Petrópolis	HOSPITAL SANTA TERESA - 2275635	0	1.045	1.045	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Piraí	HOSPITAL FLAVIO LEAL - 2267187	2.134	0	2.134	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Queimados	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE QUEIMADOS - 0182974	1.811	0	1.811	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Quissamã	HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS - 2267209	2.264	0	2.264	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Resende	APMIR - 2288907	2.382	0	2.382	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - 2288885	0	257	257	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Rio Bonito	HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - 2296241	5.496	230	5.726	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
São Gonçalo	HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR - 0113891	0	2.115	2.115	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
São João do Meriti	HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOAO DE MERITI - 0726095	553	0	553	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Saquarema	HOSPITAL MUNICIPAL PORPHIRIO NUNES DE AZEREDO - 2274299	1.581	0	1.581	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Seropédica	HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEROPEDICA - 5349893	413	0	413	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Três Rios	HOSPITAL DE CLINICAS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 2294923	5.623	58	5.681	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Valença	HOSPITAL ESCOLA LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI - 2292912	7.853	0	7.853	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Vassouras	HUV HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS - 2273748	5.154	1.680	6.834	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Volta Redonda	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA - 0025135	10.893	741	11.634	Faixa I	A partir de 10.000 atendimentos	R$ 16.020.000,00	R$ 2.670.000,00
	H FOA ECOSSISTEMA EM SAUDE E EDUCACAO ESCOLA MEDICA - 0025186	1.169	667	1.836	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	HOSPITAL SANTA CECILIA - 0026050	39	1.384	1.423	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
TOTAL		**162.646**	**20.208**	**182.854**			**R$ 349.080.000,00**	**R$ 58.180.000,00**

ANEXO III

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente Termo de Compromisso, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Barão de Itapagipe 225 Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ nº 42.498.717/0001-55, neste ato representado pelo Secretário de Estado da Saúde Ronaldo Damião, e do outro lado o gestor municipal de saúde do Município, _____, representado pelo (a) Sr(a)._____, CPF nº _____ Secretário(a) Municipal de Saúde_____, com endereço na _____, CEP _____, inscrito no CNPJ nº _____, com legítimos poderes de representação resolvem, nos termos da Resolução SES Nº ...../2026, celebrar o presente Termo nas seguintes condições:
1. O pagamento dos recursos oriundos do presente instrumento será realizado após avaliação da produção do município, quando esta for cabível.
2. O repasse ocorrerá mediante transferência do Fundo Estadual de Saúde - FES ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, na conta corrente do Banco Bradesco, informada neste ato.
3. A Secretaria Municipal de Saúde está ciente de que o não atendimento das obrigações implicará no cancelamento da adesão, bem como em outras penalidades previstas na legislação vigente.
E, por estarem de acordo com o presente termo e condições nele estabelecidas, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, a fim de gerar efeitos jurídicos e legais.

Rio de Janeiro - RJ, de de 2026

_____
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

_____
SECRETÁRIO ESTADO DE SAÚDE

Id: 2748251

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 4235 DE 09 DE JULHO DE 2026

INSTITUI APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS COM HOSPITAIS INTEGRANTES DO SUS E FIXA SUAS DIRETRIZES, PARA O ANO DE 2026.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no SEI-080001/023361/2026 e,

CONSIDERANDO

- a Seção II, Capítulo II, do Título VIII da Constituição Federal, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS;
- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro e 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
- a Resolução CIT nº 4, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação do SUS nº 2, de 28 de setembro de 2017, em seu XXVI, Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), tendo como origem a Portaria GM/MS nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo- se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS);
- a importância do fortalecimento dos estabelecimentos de saúde pública para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro;
- a Deliberação CIB-RJ Nº 10.886, de 22 de maio de 2026, que instituiu, para o ano de 2026, o Programa de Apoio Financeiro aos Municípios do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de fortalecer as ações e serviços de saúde, objetivando fomentar a atenção integral à saúde, a continuidade do cuidado e a melhoria do acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS);
- a importância do fortalecimento dos estabelecimentos de saúde pública para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro;
- a 6º Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 09/07/2026;
- a Deliberação CIB RJ nº 10.917, de 09 de julho de 2026
- os documentos anexados no SEI-080001/023361/2026.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, para o ano de 2026, Apoio Financeiro aos Municípios do Estado do Rio de Janeiro que possuem unidades hospitais integrantes do SUS, com a finalidade de fortalecer as ações e serviços de saúde, objetivando fomentar a atenção integral à saúde, a continuidade do cuidado e a melhoria do acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Anexo I.

Art. 2º - A adesão ao Apoio Financeiro será voluntária por parte das secretarias municipais de saúde, usando com referência os seguintes critérios, como base de cálculo:

I - Possuir produção informada no Sistema de Internação Hospitalar - SIH/SUS;

II- Atender abaixo de 10% (dez por cento) dos procedimentos de média complexidade aos demais municípios, e/ou,

III - Atender abaixo de 20% (vinte por cento) de alta complexidade aos demais municípios.

Art. 3° - O valor total do apoio financeiro se refere a 06 (seis) meses, de julho a dezembro de 2026, em parcelas mensais, de R$ 8.840.000,00 (oito milhões e oitocentos e quarenta mil reais), totalizando o valor de R$ 53.040.000,00 (cinquenta e três milhões e quarenta mil reais), conforme Cronograma de distribuição constante no Anexo I.

Art. 4º - São critérios para adesão e manutenção do apoio financeiro de que trata esta Resolução:

I- atender ao disposto nesta Resolução;
II- assinatura do Termo de Compromisso (Anexo II) pelo gestor municipal de saúde;
III - pagamento com pontualidade e regularidade por parte da Secretaria Municipal de Saúde ao prestador contratualizado;
V - transmissão de informações de faturamento e regulação pelos sistemas oficiais;
VI - o gestor municipal deverá informar, via ofício, os números da conta corrente e agência bancária, de titularidade do Fundo Municipal de Saúde, para recebimento da transferência financeira, observadas as normas regulares pertinentes, para recebimento do financiamento;
VII - atender aos demais critérios do Decreto Estadual nº 48.300/2022, que regulamenta as transferências de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.

Art. 6° - Competirá:

I - à Secretaria de Estado de Saúde:
a) receber o termo de compromisso datado, assinado e carimbado.
b) celebrar o Termo de Compromisso junto às Secretarias Municipais de Saúde;
c) definir os recursos para custeio e realizar o repasse do recurso;
d) realizar o acompanhamento da produção informada nos sistemas oficiais de faturamento do SUS;

II - à Unidade de Assistência:
a) atuar como referência técnica para os demais estabelecimentos de saúde e gestores do SUS.
b) atender a população definida pelos gestores como de sua responsabilidade mantendo vínculo assistencial junto aos serviços de referência para o tratamento necessário;
c) apoiar outros estabelecimentos de atenção à saúde, sempre que solicitado pelo gestor local, participando da educação permanente dos profissionais de saúde que atuam na Rede de Atenção à Saúde;
d) manter atualizados regularmente os sistemas de informação vigentes, conforme normas técnico-operacionais preconizadas pelo Ministério da Saúde.
e) submeter-se à regulação, ao monitoramento e à avaliação dos Gestores Estadual e Municipal;
f) não realizar nem permitir a realização de qualquer cobrança complementar aos usuários do SUS ou familiares.

III - ao Município Gestor (Secretaria Municipal de Saúde):
a) confeccionar e/ou aditar o contrato com os prestadores sob sua gestão;
b) realizar os pagamentos dos recursos para custeio transferidos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde;
c) elaborar, mensalmente, relatório circunstanciado atestando que os estabelecimentos atendem os critérios e requisitos para o repasse integral dos recursos previstos na presente Resolução (Anexo III).
Art. 7º - O recurso do apoio financeiro deverá ser utilizado com ações de custeio preferencialmente em assistência hospitalar, conforme objetivos do Art. 1º desta Resolução.

Art. 8º - O recurso orçamentário objeto desta Resolução correrá por conta do orçamento próprio da Secretaria de Estado da Saúde.

Parágrafo Único - O município fará constar do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e do Relatório de Gestão Anual, de que trata da Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012 a comprovação e o detalhamento da aplicação dos recursos recebidos por de-

corrência desta Resolução, encaminhados aos respectivos Tribunais de Contas, divulgados, especialmente, em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos Conselhos de Saúde, cidadãos e de instituições da sociedade.

Art. 9° - É vedada a utilização do recurso do apoio financeiro aqui tratado para pagamento das seguintes despesas:

a) aposentadorias e pensões;
b) assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada);
c) merenda escolar;
d) saneamento básico;
e) limpeza urbana;
f) preservação e correção do meio ambiente;
g) ações de assistência social não vinculada diretamente à execução das ações e serviços de saúde e não promovidas pelos órgãos de saúde do SUS;
h) ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos que não os especificados nas bases de cálculos das receitas próprias de estados e municípios;
i) servidores ativos e servidores inativos;
j) gratificação de função de cargos comissionados;
k) assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio hospital.

Art.10 - Caso os recursos recebidos não sejam totalmente executados no ano de 2026, poderá finalizar sua execução no ano de 2027, desde que sejam mantidas as regras constantes nesta Resolução.

Art. 11 - Os recursos financeiros de que tratam esta Resolução correrão por conta do Programa de Trabalho: 2961.10.302.0508.4934 - Apoio às Secretarias Municipais de Saúde para Ações e Serviços de Saúde - Natureza da Despesa: 3340 - Fonte de Recursos: 1.500.100 / 1.761.122/ 1.500.107 - Valor total previsto: 53.040.000,00, via transferência do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde.
Parágrafo Único - O referido apoio financeiro se refere ao ano de 2026.

Art. 12 - A revisão e rescisão da adesão à política de apoio financeiro poderão ocorrer quando a secretaria municipal ou o prestador descumprirem a um dos critérios ou requisitos que constam na presente Resolução, e nos casos excepcionais, por interesse público.

§ 1° - Caso, no decorrer do exercício financeiro vigente, seja identificada uma situação pontual de indisponibilidade orçamentária, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro poderá revogar ou, se necessário, substituir a presente Resolução, de modo a adequar a realidade orçamentária.

§ 2° - A situação orçamentária será monitorada ao longo do tempo para que se possa realizar uma nova pactuação e emitir uma nova Deliberação.

Art. 13 - Ficam revogadas a contar de 1º de janeiro de 2026, das Deliberações relacionadas abaixo, cujas respectivas Resoluções não foram publicadas, não havendo, portanto, implementação de seus efeitos:

- Deliberação CIB RJ Nº 10.800 DE 09 DE ABRIL DE 2026 - Apoio Financeiro para o Hospital Nossa Senhora da Piedade e Serviço de Pronto Atendimento - SPA, no município de Rio Claro
- Deliberação CIB RJ Nº 10.791 DE 09 DE ABRIL DE 2026, Apoio Financeiro para o Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, no município de Casemiro de Abreu;

Art. 14 - Ficam revogadas a contar de 1º de junho de 2026, as Resoluções relacionadas abaixo, cuja execução financeira ocorreu até a competência de maio de 2026:

- Resolução SES N.º 3.955 de 27 de fevereiro de 2026 - Apoio financeiro ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior- HMDLU, no município de Itaboraí;
- Resolução SES N.º 3.954 de 27 de fevereiro de 2026 - Apoio financeiro ao Hospital Dr. Celso Erthal, no município de Bom Jardim;

Art. 15 - Esta Deliberação entrará em vigor a contar de 01 de julho de 2026.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026

RONALDO DAMIÃO
Secretário de Estado

ANEXO I

APOIO FINANCEIRO

Município	Apoio Financeiro Total (6 meses)	Parcela Mensal
Angra dos Reis	R$ 3.060.000,00	R$ 510.000,00
Paraty	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Araruama	R$ 2.040.000,00	R$ 340.000,00
Armação dos Búzios	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Casimiro de Abreu	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Rio das Ostras	R$ 2.040.000,00	R$ 340.000,00
São Pedro da Aldeia	R$ 3.060.000,00	R$ 510.000,00
Areal	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Engenheiro Paulo de Frontin	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Mendes	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Paraíba do Sul	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Sapucaia	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Itatiaia	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Pinheiral	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Porto Real	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Quatis	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Rio Claro	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Rio das Flores	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Japeri	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Itaboraí	R$ 2.040.000,00	R$ 340.000,00
Maricá	R$ 2.040.000,00	R$ 340.000,00
Silva Jardim	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Tanguá	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Aperibé	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Cambuci	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Itaocara	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Miracema	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Natividade	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Santo Antônio de Pádua	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Varre-Sai	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Conceição de Macabu	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
São Fidélis	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
São Francisco de Itabapoana	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
São João da Barra	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Bom Jardim	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Cachoeiras de Macacu	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Carmo	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Cordeiro	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Duas Barras	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Santa Maria Madalena	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
São José do Vale do Rio Preto	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
São Sebastião do Alto	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Sumidouro	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Trajano de Moraes	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
	R$ 53.040.000,00	**R$ 8.840.000,00**

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente Termo de Compromisso, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Barão de Itapagipe 225 Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ nº 42.498.717/0001-55, neste ato representado pelo Secretário de Estado da Saúde Ronaldo Damião, e do outro lado o gestor municipal de saúde do Município, _____, representado pelo (a) Sr(a).____, CPF nº _____ Secretário(a) Municipal de Saúde_____, com endereço na _____, CEP _____, inscrito no CNPJ nº _____, com legítimos poderes de representação resolvem, nos termos da Resolução SES Nº ...../2026, celebrar o presente Termo nas seguintes condições:
1. O pagamento dos recursos oriundos do presente instrumento será realizado após avaliação da produção do município, quando esta for cabível.
2. O repasse ocorrerá mediante transferência do Fundo Estadual de Saúde - FES ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, na conta corrente do Banco Bradesco, informada neste ato.
3. A Secretaria Municipal de Saúde está ciente de que o não atendimento das obrigações implicará no cancelamento da adesão, bem como em outras penalidades previstas na legislação vigente.
E, por estarem de acordo com o presente termo e condições nele estabelecidas, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, a fim de gerar efeitos jurídicos e legais.
Rio de Janeiro - RJ, de de 2026

_____
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

_____
SECRETÁRIO ESTADO DE SAÚDE

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO GESTOR MUNICIPAL COM AS INFORMAÇÕES DO PRESTADOR

Relatório circunstanciado
Nome do estabelecimento:
CNES:
Município:
Regional de saúde:
Natureza jurídica:
Gestão:
Habilitação do serviço:

Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que o (nome do estabelecimento) no período de _____ a_____ de ____, cumpriu todos os critérios e requisitos para o repasse no valor de R$ _____ dos recursos previstos na Resolução SES Nº XXX/2026.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo o presente.

_____
Assinatura e carimbo do Gestor da SMS

Id: 2748252

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 09/07/2026

PROCESSO Nº SEI-080001/006056/2024 - À vista da regularidade da instrução processual e da manifestação técnica favorável da SEPLAG, **AUTORIZO** o prosseguimento do presente feito.

Id: 2748200

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

ATO DA PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 10.917 DE 09 DE JULHO DE 2026
INSTITUI APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS COM HOSPITAIS INTEGRANTES DO SUS E FIXA SUAS DIRETRIZES, PARA O ANO DE 2026.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO:

- a Seção II, Capítulo II, do Título VIII da Constituição Federal, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS;
- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro e 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
- a Resolução CIT nº 4, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação do SUS nº 2, de 28 de setembro de 2017, em seu XXVI, Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), tendo como origem a Portaria GM/MS nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo- se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS);
- a importância do fortalecimento dos estabelecimentos de saúde pública para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro;
- a documentação anexada no processo n° SEI-080001/023361/2026;
- a 6ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 09/07/2026.

DELIBERA:

Art. 1º - Pactuar, para o ano de 2026, Apoio Financeiro aos Municípios do Estado do Rio de Janeiro que possuem unidade hospitais integrantes do SUS, cujo objetivo é a qualificação das unidades hospitalares, visando o aprimoramento da atenção hospitalar aos usuários do SUS, conforme Anexo I.
Art. 2º - A adesão ao Apoio Financeiro será voluntária por parte das secretarias municipais de saúde, usando com referência os seguintes critérios, como base de cálculo:

I - Possuir produção informada no Sistema de Internação Hospitalar - SIH/SUS;

II- Atender abaixo de 10% (dez por cento) dos procedimentos de média complexidade aos demais municípios, e/ou,

III - Atender abaixo de 20% (vinte por cento) de alta complexidade aos demais municípios.

Art. 3º - O valor total do apoio financeiro se refere a 06 (seis) meses, de julho a dezembro de 2026, em parcelas mensais, de R$ 8.840.000,00 (oito milhões e oitocentos e quarenta mil reais), totalizando o valor de R$ 53.040.000,00 (cinquenta e três milhões e quarenta mil reais), conforme Cronograma de distribuição constante no Anexo I.

Art. 4º - Se no decorrer dos trâmites processuais for identificada uma situação pontual de indisponibilidade orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, poderá ser pactuado novos valores, ressalvando-se o objeto da presente deliberação que não pode ser modificado, ou a revogação do Programa de Apoio Financeiro.

Parágrafo Único - A situação orçamentária será monitorada ao longo do ano de 2026.

Art. 5º - O recurso do apoio financeiro deverá ser utilizado com ações de custeio, preferencialmente na assistência hospitalar.
Art. 6º - Os recursos financeiros de que trata a presente Deliberação serão transferidos do Fundo Estadual de Saúde - FES para os Fundos Municipais de Saúde - FMS que farão o repasse as unidades hospitalares.

Art. 7° - Será emitida Resolução SES/RJ referente a presente Deliberação.
Art. 8° - Na Resolução constará, anexo, o Termo de Compromisso.
Parágrafo Único - No ato da assinatura do Termo de Compromisso o gestor municipal deverá informar, via ofício, o número da conta corrente e agência bancária, de titularidade do Fundo Municipal de Saúde, para recebimento da transferência financeira.

Art. 9º - A Prestação de Contas do município será realizada de acordo com a legislação vigente.
Art. 10 - O referido apoio financeiro se refere ao ano de 2026.
Art. 11 - Caso os recursos recebidos não sejam totalmente executados pelo município no ano de 2026, poderá finalizar sua execução no ano de 2027, desde que sejam mantidas as regras constantes nesta Deliberação.
Art. 12 - Serão revogadas, a contar de 1º de junho de 2026, as Deliberações relacionadas abaixo, cujas respectivas Resoluções foram devidamente publicadas e cuja execução financeira ocorreu até a competência de maio de 2026:

- Deliberação CIB-RJ Nº 10.689 de 12 de fevereiro de 2026 - Apoio financeiro ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior- HMDLU, no município de Itaboraí;
- Deliberação CIB-RJ Nº 10.963 de 12 de fevereiro de 2026 - Apoio financeiro ao Hospital Dr. Celso Erthal, no município de Bom Jardim;
Art. 13 - Serão revogadas, a contar de 1º de janeiro de 2026, as Deliberações pactuadas relacionadas abaixo, cujas respectivas Resoluções não foram publicadas, não havendo, portanto, implementação de seus efeitos:
- Deliberação CIB RJ Nº 10.800 de 09 de abril de 2026 - Apoio Financeiro para o Hospital Nossa Senhora da Piedade e Serviço de Pronto Atendimento - SPA, no município de Rio Claro;
- Deliberação CIB RJ Nº 10.791 de 09 de abril de 2026, Apoio Financeiro para o Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, no município de Casemiro de Abreu;

Art. 14 - Esta Deliberação entrará em vigor a contar de 01 de julho de 2026, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 09 julho de 2026

RONALDO DAMIÃO
Presidente
ANEXO I

APOIO FINANCEIRO

Município	Apoio Financeiro Total (6 meses)	Parcela Mensal
Angra dos Reis	R$ 3.060.000,00	R$ 510.000,00
Paraty	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Araruama	R$ 2.040.000,00	R$ 340.000,00
Armação dos Búzios	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Casimiro de Abreu	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Rio das Ostras	R$ 2.040.000,00	R$ 340.000,00
São Pedro da Aldeia	R$ 3.060.000,00	R$ 510.000,00
Areal	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Engenheiro Paulo de Frontin	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Mendes	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Paraíba do Sul	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Sapucaia	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Itatiaia	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Pinheiral	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Porto Real	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Quatis	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Rio Claro	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Rio das Flores	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Japeri	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Itaboraí	R$ 2.040.000,00	R$ 340.000,00
Maricá	R$ 2.040.000,00	R$ 340.000,00
Silva Jardim	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Tanguá	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Aperibé	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Cambuci	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Itaocara	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Miracema	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Natividade	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Santo Antônio de Pádua	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Varre-Sai	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Conceição de Macabu	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
São Fidélis	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
São Francisco de Itabapoana	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
São João da Barra	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Bom Jardim	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Cachoeiras de Macacu	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Carmo	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Cordeiro	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Duas Barras	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Santa Maria Madalena	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
São José do Vale do Rio Preto	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
São Sebastião do Alto	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Sumidouro	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
Trajano de Moraes	R$ 1.020.000,00	R$ 170.000,00
	R$ 53.040.000,00	**R$ 8.840.000,00**

Id: 2748244

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

ATO DA PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 10.918 DE 09 DE JULHO DE 2026

REPACTUAR O APOIO FINANCEIRO DESTINADO AOS HOSPITAIS SOB GESTÃO MUNICIPAL E INSTITUIR APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS QUE POSSUEM UNIDADES HOSPITALARES DE ATENDIMENTO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O ANO DE 2026.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO:

- a Seção II, Capítulo II, do Título VIII da Constituição Federal, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS;
- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro e 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
- a Resolução CIT nº 4, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação do SUS nº 2, de 28 de setembro de 2017, em seu XXVI, Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), tendo como origem a Portaria GM/MS nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo- se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS);
- a Deliberação CIB-RJ Nº 10.886, de 22 de maio de 2026, que instituiu, para o ano de 2026, o Programa de Apoio Financeiro aos Municípios do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de fortalecer as ações e serviços de saúde, objetivando fomentar a atenção integral à saúde, a continuidade do cuidado e a melhoria do acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS);
- a importância do fortalecimento dos estabelecimentos de saúde pública para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro;
- a documentação anexada no processo n° SEI-080001/023256/2026;
- a 6ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 09/07/2026.

DELIBERA:

Art. 1º - Repactuar, para o exercício de 2026, o apoio financeiro destinado aos hospitais sob gestão municipal e instituir apoio financeiro aos Municípios do Estado do Rio de Janeiro que possuem unidades hospitalares de atendimento regional.

Parágrafo único - O apoio financeiro instituído tem como objetivo qualificar a assistência prestada por essas unidades, promovendo o aprimoramento da atenção hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no âmbito da atenção regional de média e alta complexidade.

Art. 2º - O apoio financeiro abrange os hospitais de referência regional públicos municipais e privados filantrópicos, estes últimos com instrumento de contratualização com a Secretarias Municipal de Saúde em vigor, do município onde encontram-se sediados.

Art. 3º - A adesão ao Apoio Financeiro será voluntária por parte das secretarias municipais de saúde, desde que os hospitais atendam aos requisitos, a seguir:
I - Integrar a esfera Administrativa Pública Municipal, ou ser caracterizado como privado filantrópicos com instrumento de contratualização em vigor;

II - Atender outros municípios da região, consoante aos princípios estabelecidos no Sistema Único de Saúde - SUS, e:
a) Atender no mínimo de 10% (dez por cento) dos procedimentos de média complexidade aos demais municípios, e/ou,
b) Atender no mínimo de 20% (vinte por cento) de alta complexidade aos demais municípios.

III - Não ser hospital psiquiátrico ou asilar ou casa de repouso;

IV - Possuir produção informada no Sistema de Internação Hospitalar - SIH/SUS.

Art. 4° - A transferência financeira será feita com base na Tabela de Distribuição de Recursos por Faixas de acordo com o Volume de Atendimento, conforme Anexo I desta Deliberação.

Art. 5º - O valor total do apoio financeiro se refere a 06 (seis) meses, de julho a dezembro de 2026, em parcelas mensais, de R$ 58.180.000,00 (Cinquenta e oito milhões e cento e oitenta mil reais), totalizando o valor de R$ 349.080.000,00 (Trezentos e quarenta e um milhões e oitenta mil reais), conforme cronograma de distribuição constante no Anexo II desta Deliberação.

Art. 6º - Se no decorrer dos trâmites processuais for identificada uma situação pontual de indisponibilidade orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, poderá ser pactuado novos valores, ressalvando-se o objeto da presente deliberação que não pode ser modificado, ou a revogação do Programa de Apoio Financeiro.
Parágrafo Único - A situação orçamentária será monitorada ao longo do ano de 2026.

Art. 7º - O recurso do apoio financeiro deverá ser utilizado com ações de custeio em assistência hospitalar mediante prestação de serviços.

Art. 8° - Os recursos financeiros de que trata a presente Deliberação serão transferidos do Fundo Estadual de Saúde - FES para os Fundos Municipais de Saúde - FMS que farão o repasse as unidades hospitalares.

Art. 9° - Será emitida Resolução SES/RJ referente a presente Deliberação.

Art. 10 - Na Resolução constará, anexo, o Termo de Compromisso.
Parágrafo Único - No ato da assinatura do Termo de Compromisso o gestor municipal deverá informar, via ofício, o número da conta corrente e agência bancária, de titularidade do Fundo Municipal de Saúde, para recebimento da transferência financeira.
Art. 11 - A Prestação de Contas do município será realizada de acordo com a legislação vigente.
Art. 12 - O referido apoio financeiro se refere ao ano de 2026.
Art. 13 - Caso os recursos recebidos não sejam totalmente executados pelo município no ano de 2026, poderá finalizar sua execução no ano de 2027, desde que sejam mantidas as regras constantes nesta Deliberação.
Art. 14 - Serão revogadas, a contar de 1º de junho de 2026, as Deliberações relacionadas abaixo, cujas respectivas Resoluções foram devidamente publicadas e cuja execução financeira ocorreu até a competência de maio de 2026:
- Deliberação CIB-RJ Nº 10.748 de 12 de março de 2026 - Apoio financeiro ao Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, no município de Duque de Caxias;
- Deliberação CIB-RJ Nº 10.748 de 12 de março de 2026 - Apoio financeiro ao Hospital Municipal do Olho de Duque de Caxias - HMODC e para a Santa Casa de Misericórdia de Resende, nos municípios de Duque de Caxias e Resende;
- Deliberação CIB-RJ Nº 10.747, de 12 de março de 2026 - Apoio financeiro ao Hospital São José Operário, Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos e Hospital da Mulher em Cabo Frio, no município de Cabo Frio;
- Deliberação CIB-RJ Nº 10.745 - Apoio Financeiro ao HMCOR - Hospital Municipal do Coração São José, no município de Duque de Caxias;
- Deliberação CIB-RJ N° 10.743 de 12 de março de 2026 - Apoio Financeiro ao Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, no município de Nilópolis;
Art. 15 - Serão revogadas, a contar de 1º de janeiro de 2026, as Deliberações pactuadas relacionadas abaixo, cujas respectivas Resoluções não foram publicadas, não havendo, portanto, implementação de seus efeitos:
- Deliberação CIB RJ Nº 10.789 de 09 de abril de 2026 - Apoio Financeiro ao Hospital do Câncer e do Coração - HCCOR, Hospital Municipal de Retaguarda, Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, Hospital Infantil Darcy Souza Vargas e Centro de Imagem e Especialidades de São Gonçalo - CIESG, no município de São Gonçalo;
- Deliberação CIB RJ Nº 10.790 de 09 de abril de 2026 - Apoio Financeiro ao Hospital Municipal de Magé, Hospital Materno Infantil de Piabetá Vereador Hugo, Hospital Municipal de Fragoso Genarino Cozzolino, com serviço de emergência e a Hospital de Mauá Dr. Mário Pinheiro, no município de Magé;
- Deliberação CIB RJ Nº 10.792 de 09 de abril de 2026 - Apoio Financeiro para o Hospital Municipal Maternidade Seropédica e para a Unidade de Pronto Atendimento Campo Lindo, no município de Seropédica;
- Deliberação CIB RJ Nº 10.805 de 09 de abril de 2026 - Apoio Financeiro para o Hospital Luiz Gonzaga no município de Miguel Pereira.
- Deliberação CIB RJ Nº 10.837 de 09 de abril de 2026 - Apoio Financeiro de recursos de fonte do tesouro estadual para o município de Volta Redonda, que decretou estado de calamidade pública no âmbito da administração fiscal e financeira, com vistas à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 16 - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 09 julho de 2026

RONALDO DAMIÃO
Presidente

ANEXO I
TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR FAIXAS DE ACORDO COM O VOLUME DE ATENDIMENTOS

Faixa de Enquadramento	Descrição da faixa	Qtd. Hospitais	Valor mensal por Hospital	Valor por Hospital correspondente a 6 meses	Valor Total por Faixa
Faixa 1	e10.000 atendimentos	4	R$ 2.670.000,00	.R$ 16.020.000,00	R$ 64.080.000,00
Faixa 2	De 3.000 a 9.999 atendimentos	15	R$ 1.500.000,00	R$ 9.000.000,00	R$ 135.000.000,00
Faixa 3	De 1.000 a 2.999 atendimentos	20	R$ 1.000.000,00	R$ 6.000.000,00	R$ 120.000.000,00
Faixa 4	Até 999 atendimentos	10	R$ 500.000,00	R$ 3.000.000,00	R$ 30.000.000,00
Total Geral		**49**			**R$ 349.080.000,00**

ANEXO II
UNIDADES HOSPITALARES QUE PODERÃO SER CONTEMPLADAS PELO APOIO

PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS REGIONAIS

Município	Estabelecimento	Total de Atendimentos de Média Complexidade	Total de Atendimentos de Alta Complexidade	Total de Atendimentos de Média e Alta Complexidade	Faixa	Descrição da Faixa	Apoio Financeiro Total (6 meses)	Parcela Mensal
Arraial do Cabo	HOSPITAL GERAL DE ARRAIAL DO CABO - 2267802	2.948	0	2.948	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Barra do Piraí	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA RJ BARRA DO PIRAI - 2799308	1.456	0	1.456	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Barra Mansa	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA - 2280051	12.530	5.422	17.952	Faixa I	A partir de 10.000 atendimentos	R$ 16.020.000,00	R$ 2.670.000,00
Belford Roxo	INSTITUTO ELISA DE CASTRO - 5811406	2.093	0	2.093	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	HOSPITAL INFANTIL MILENE ISABELY CHRISTOVAM - 2969734	411	0	411	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Bom Jesus do Itabapoana	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 2696940	5.669	369	6.038	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Cabo Frio	HOSPITAL SANTA IZABEL - 2278286	1.311	2.032	3.343	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Campos dos Goytacazes	HOSPITAL FERREIRA MACHADO - 2287579	7.526	0	7.526	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
	HOSPITAL ESCOLA ALVARO ALVIM - 2287447	3.121	0	3.121	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Cantagalo	HOSPITAL DE CANTAGALO - 2267713	2.041	0	2.041	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Duque de Caxias	HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR RODRIGUES DO CARMO - 6007317	16.050	209	16.259	Faixa I	A partir de 10.000 atendimentos	R$ 16.020.000,00	R$ 2.670.000,00
	MATERNIDADE SANTA CRUZ DA SERRA - 0155055	8.089	0	8.089	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
	HOSPITAL INFANTIL ISMELIA SILVEIRA - 2277751	2.032	0	2.032	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL PADRE GUILHERME - 0978213	878	0	878	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
	HMODC - 9193723	800	0	800	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Guapimirim	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE RABELLO DE MELLO - 6146376	2.741	0	2.741	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Itaguaí	HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO XAVIER - 2284634	4.960	0	4.960	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Itaperuna	HOSPITAL SAO JOSE DO AVAI - 2278855	10.862	2.980	13.842	Faixa I	A partir de 10.000 atendimentos	R$ 16.020.000,00	R$ 2.670.000,00
Laje do Muriaé	HOSPITAL MUNICIPAL DE LAJE DO MURIAE - 2290499	282	0	282	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Macaé	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE MACAE - 2697041	0	853	853	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Magé	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PIABETA VEREADOR HUGO BRAGA - 2278324	3.348	0	3.348	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
	HOSPITAL MUNICIPAL DE MAGE - 2278332	3.000	0	3.000	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Mangaratiba	HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES - 2288109	2.421	0	2.421	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Miguel Pereira	HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - 2283239	3.252	4	3.256	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Nilópolis	HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK - 2293862	2.322	0	2.322	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Niterói	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DR GILSON CANTARINO HMOGC - 0105317	4.876	55	4.931	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
	HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY - 0012513	4.340	19	4.359	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
	HOSPITAL ORENCIO DE FREITAS - 0012556	2.380	88	2.468	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	MATERNIDADE MUNICIPAL DRA ALZIRA REIS VIEIRA FERREIRA - 5042488	808	0	808	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00

DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nova Friburgo	HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR MARIO DUTRA DE CASTRO - 2271826	1.102	0	1.102	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Paracambi	HOSPITAL MUNICIPAL DR ADALBERTO DA GRACA - 2279355	1.153	0	1.153	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	MATERNIDADE LAURINDO JOSE FERREIRA - 0219436	479	0	479	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Petrópolis	HOSPITAL SANTA TERESA - 2275635	0	1.045	1.045	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Piraí	HOSPITAL FLAVIO LEAL - 2267187	2.134	0	2.134	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Queimados	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE QUEIMADOS - 0182974	1.811	0	1.811	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Quissamã	HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS - 2267209	2.264	0	2.264	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Resende	APMIR - 2288907	2.382	0	2.382	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - 2288885	0	257	257	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Rio Bonito	HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - 2296241	5.496	230	5.726	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
São Gonçalo	HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR - 0113891	0	2.115	2.115	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
São João do Meriti	HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOAO DE MERITI - 0726095	553	0	553	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Saquarema	HOSPITAL MUNICIPAL PORPHIRIO NUNES DE AZEREDO - 2274299	1.581	0	1.581	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Seropédica	HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEROPEDICA - 5349893	413	0	413	Faixa IV	Até 999 atendimentos	R$ 3.000.000,00	R$ 500.000,00
Três Rios	HOSPITAL DE CLINICAS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 2294923	5.623	58	5.681	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Valença	HOSPITAL ESCOLA LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI - 2292912	7.853	0	7.853	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Vassouras	HUV HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS - 2273748	5.154	1.680	6.834	Faixa II	De 3.000 a 9.999 atendimentos	R$ 9.000.000,00	R$ 1.500.000,00
Volta Redonda	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA - 0025135	10.893	741	11.634	Faixa I	A partir de 10.000 atendimentos	R$ 16.020.000,00	R$ 2.670.000,00
	H FOA ECOSSISTEMA EM SAUDE E EDUCACAO ESCOLA MEDICA - 0025186	1.169	667	1.836	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
	HOSPITAL SANTA CECILIA - 0026050	39	1.384	1.423	Faixa III	De 1.000 a 2.999 atendimentos	R$ 6.000.000,00	R$ 1.000.000,00
TOTAL		**162.646**	**20.208**	**182.854**			**R$ 349.080.000,00**	**R$ 58.180.000,00**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

ATO DA PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 10.932 DE 09 DE JULHO DE 2026

REFERENDAR A DELIBERAÇÃO CONJUNTA AD REFERENDUM CIB-RJ N.º 1348, QUE PACTUA O APOIO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER - CNES 2298120, HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II - CNES 6995462 E O HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA - CNES 2295407, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA CUSTEIO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE E RESOLUBILIDADE DO ATENDIMENTO REGIONAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2026.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO:

- a Seção II, Capítulo II, do Título VIII da Constituição Federal, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS;
- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
- a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro e 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- a Resolução CIT nº 4, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação do SUS nº 2, de 28 de setembro de 2017, em seu XXVI, Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), tendo como origem a Portaria GM/MS nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo - se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS);
- que o Hospital Albert Schweitzer e o Hospital Rocha Faria eram unidades sob administração da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), com gestão estadual, que foram municipalizadas em janeiro de 2016, passando sua administração para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) e para a gestão municipal;
- a importância do fortalecimento dos estabelecimentos de saúde pública para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro;
- a documentação anexada ao processo SEI-080001/018755/2026;
- a 6ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 09/07/2026.

DELIBERA:

Art.1º- Pactuar, ad referendum, o apoio financeiro para o Hospital Municipal Albert Schweitzer - CNES 2298120, Hospital Municipal Pedro II - CNES 6995462 e o Hospital Municipal Rocha Faria - CNES 2295407, referente ao cofinanciamento estadual para custeio, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade e resolubilidade do atendimento regional da média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, de junho a dezembro de 2026.
Art. 2º- O repasse financeiro será feito em parcelas mensais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para cada unidade, totalizando o valor mensal de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), perfazendo o valor anual de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez e sessenta milhões de reais), para custeio das unidades.
Art.3º - Os valores previstos poderão ser alterados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, mediante publicação de nova Deliberação.
Art. 4º - Será emitida Resolução SES/RJ referente a presente Deliberação e constará as diretrizes de pagamento e o Termo de Compromisso.
Parágrafo Único - No ato da assinatura do Termo de Compromisso o gestor municipal deverá informar, via ofício, os números da conta corrente e agência bancária do banco Bradesco, de titularidade do Fundo Municipal de Saúde, para recebimento do repasse financeiro.
Art. 5º - O recurso será utilizado para custeio da unidade hospitalar.
Art. 6º - O monitoramento unidades será realizado por equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde por meio da produção informada pelo hospital no Sistema Informações Hospitalares - SIH.
Art. 7º- A Prestação de Contas do município será realizada de acordo com a legislação vigente.
Art. 8º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 09 julho de 2026
RONALDO DAMIÃO
Presidente

Id: 2748225

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR EXECUTIVO

PORTARIA FS DE Nº 2665 DE 09 DE JULHO DE 2026

INSTITUI O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PVFQ, NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO:

- a necessidade de fortalecimento das políticas institucionais de valorização, desenvolvimento e qualificação dos profissionais da Fundação Saúde;

- que a qualificação permanente dos profissionais contribui para o aprimoramento dos processos de trabalho, para a melhoria da gestão e para a elevação da qualidade dos serviços prestados à população;

- as diretrizes de valorização e desenvolvimento de pessoas previstas na Política de Capacitação de Pessoas da Administração Pública Estadual, instituída pelo Decreto Estadual nº 47.686, de 15 de julho de 2021;

- a existência de política institucional de incentivo à qualificação profissional adotada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, baseada na concessão de gratificação vinculada à comprovação de formação acadêmica ou qualificação profissional compatível com as atribuições do emprego público exercido;

- a conveniência de harmonizar as políticas de valorização profissional da Fundação Saúde com modelos já utilizados no âmbito da Administração Pública Estadual, observadas as peculiaridades do regime jurídico, da estrutura de cargos e das necessidades institucionais desta Fundação; e

- processo SEI-080002/017200/2026.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o Programa de Valorização por Formação e Qualificação - PVFQ, destinado ao reconhecimento e incentivo ao desenvolvimento acadêmico, técnico e profissional dos empregados públicos da Fundação Saúde.

Art. 2º - O PVFQ tem por objetivos:

I - incentivar a qualificação contínua dos profissionais da Fundação Saúde;

II - reconhecer a formação acadêmica, técnica e profissional compatível com as atribuições desempenhadas;

III - contribuir para o aprimoramento dos processos de trabalho e para a melhoria contínua dos serviços prestados;

IV - fortalecer a política institucional de desenvolvimento de pessoas;

V - estimular a retenção, valorização e desenvolvimento dos profissionais da Fundação Saúde.

Art. 3º - A participação no PVFQ dará ensejo à percepção de gratificação mensal em valores fixos, observados o nível de escolaridade do emprego público ocupado e os requisitos previstos nesta Portaria.

§ 1º - Para os empregados ocupantes de cargos de nível médio e técnico, a gratificação mensal será de R$ 287,32.

§ 2º - Para os empregados ocupantes de cargos de nível superior, a gratificação mensal será de R$ 478,87.

§ 3º - Será vedado o recebimento cumulativo de mais de uma gratificação decorrente do PVFQ, ainda que o profissional possua mais de uma formação ou titulação apta à concessão do benefício.

§ 4º - A gratificação de que trata esta Portaria será devida apenas enquanto atendidos os requisitos de elegibilidade, comprovação documental e compatibilidade da formação com as atribuições exercidas.

Art. 4º - Para fins de concessão da gratificação prevista nesta Portaria, serão aceitas formações ou titulações compatíveis com o cargo ocupado e com as atividades desempenhadas pelo profissional.

§ 1º - Para os empregados ocupantes de cargos de nível médio e técnico, poderão ser consideradas:

I - especialização técnica compatível com as atribuições do cargo ocupado; ou

II - diploma de curso de graduação compatível com as atribuições do cargo ocupado.

§ 2º - Para os empregados ocupantes de cargos de nível superior poderão ser considerados:

I - certificado de pós-graduação lato sensu;

II - diploma de mestrado;

III - diploma de doutorado;

IV - certificado ou diploma de pós-doutorado, quando aplicável.

§ 3º - A formação ou titulação apresentada não poderá corresponder a requisito mínimo exigido para ingresso, nomeação, contratação ou exercício do emprego público ocupado.

§ 4º - No caso de apresentação de mais de uma formação ou titulação, será considerada apenas uma para fins de concessão da gratificação prevista nesta Portaria.

Art. 5º - Os cursos, formações e titulações apresentados deverão possuir pertinência direta com as atribuições exercidas pelo profissional, observados os seguintes critérios:

I - para os profissionais ocupantes de cargos assistenciais, a formação ou titulação deverá estar relacionada à área da saúde;

II - para os profissionais ocupantes de cargos administrativos e operacionais, a formação ou titulação deverá estar relacionada à respectiva área de atuação profissional;

III - em todos os casos, a formação deverá guardar compatibilidade com as atividades desenvolvidas no âmbito da Fundação Saúde.

Art. 6º - A concessão da gratificação dependerá de requerimento formal do interessado, acompanhado da documentação comprobatória da formação ou titulação apresentada.

§ 1º - O requerimento deverá ser instruído, no mínimo, com:

I - formulário próprio de solicitação;

II - certificado, diploma ou documento equivalente de conclusão do curso;

III - histórico escolar, quando necessário à análise da carga horária, conteúdo programático ou compatibilidade da formação;

IV - documento comprobatório de reconhecimento ou regularidade da instituição de ensino, quando aplicável;

V - demais documentos eventualmente exigidos pela Diretoria de Recursos Humanos.

§ 2º - A Diretoria de Recursos Humanos poderá solicitar documentação complementar sempre que necessária à análise do requerimento.

§ 3º - A ausência de documentação suficiente ou a incompatibilidade da formação apresentada com os critérios desta Portaria implicará o indeferimento do pedido.

Art. 7º - Compete à Diretoria de Recursos Humanos analisar os requerimentos de concessão da gratificação, verificar a regularidade documental e avaliar a compatibilidade da formação ou titulação apresentada com as atribuições do cargo ocupado.

§ 1º - A Diretoria de Recursos Humanos poderá solicitar manifestação da chefia imediata, da área técnica competente ou de comissão específica para subsidiar a análise do pedido.

§ 2º - A concessão da gratificação ficará condicionada à validação da documentação apresentada e ao atendimento integral dos requisitos estabelecidos nesta Portaria.

§ 3º - A Diretoria de Recursos Humanos manterá registro próprio dos profissionais contemplados pelo PVFQ, contendo a formação utilizada, data de concessão e demais informações necessárias ao controle administrativo e financeiro do programa.

Id: 2748246

Art. 8º - O pagamento da gratificação será devido a partir do mês subsequente ao deferimento do requerimento, observados os procedimentos internos de fechamento da folha de pagamento.

Parágrafo Único - Não haverá pagamento retroativo relativo a período anterior ao requerimento ou ao deferimento da solicitação, salvo disposição expressa em sentido diverso aprovada pela autoridade competente.

Art. 9º - A gratificação poderá ser suspensa ou cessada nas seguintes hipóteses:

I - desligamento do empregado ou exoneração do ocupante de cargo;

II - identificação de irregularidade na documentação apresentada;

III - constatação de incompatibilidade da formação utilizada para concessão com os critérios previstos nesta Portaria;

IV - alteração de cargo, função ou área de atuação que comprometa a compatibilidade da formação apresentada;

V - descumprimento de requisito previsto nesta Portaria ou em regulamento complementar;

VI - necessidade de adequação orçamentária, financeira ou administrativa, mediante decisão fundamentada da autoridade competente.

Art. 10 - A concessão da gratificação prevista nesta Portaria ficará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da Fundação Saúde, bem como às manifestações e aprovações das instâncias competentes, quando exigíveis.

Art. 11 - A natureza jurídica, as incidências tributárias, previdenciárias e eventuais repercussões financeiras da gratificação observarão a legislação aplicável, o regime jurídico dos profissionais da Fundação Saúde e a manifestação da Diretoria Jurídica.

Art. 12 - Os casos omissos serão analisados pela Diretoria de Recursos Humanos e submetidos, quando necessário, à Diretoria Executiva e à Diretoria Jurídica.

Art. 13 - A Diretoria de Recursos Humanos poderá expedir orientações complementares para operacionalização do PVFQ, inclusive quanto ao fluxo de requerimento, documentação exigida, prazos de análise, critérios de compatibilidade e procedimentos de controle.

Art. 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros após a conclusão das providências administrativas, orçamentárias e operacionais necessárias à sua implementação.

Art. 15 - Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026

CARLOS EDUARDO DE ANDRADE COELHO
Diretor Executivo

Id: 2748058

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR EXECUTIVO

PORTARIA FS/DE Nº 2666 DE 09 DE JULHO DE 2026

INSTITUI, NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO - PCA-FS, DISPÕE SOBRE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO:

- a natureza jurídica da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, entidade integrante da Administração Pública Estadual Indireta, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, voltada à execução de serviços públicos de saúde;

- a necessidade de fortalecer as ações de educação permanente, capacitação e aperfeiçoamento profissional dos empregados públicos;

- a importância da valorização dos profissionais que atuam no âmbito da Fundação Saúde e do desenvolvimento de competências alinhadas às necessidades institucionais, assistenciais, administrativas e estratégicas da entidade;

- o disposto no Decreto nº 47.686, de 15 de julho de 2021, que institui a Política de Capacitação de Pessoas da Administração Pública Estadual Direta e Indireta;

- a existência, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, de Programa de Capacitação para Aperfeiçoamento - PCA, instituído pelo Decreto nº 42.533, de 24 de junho de 2010, e regulamentado pela Resolução SESDEC nº 1.326, de 09 de agosto de 2010, cuja estrutura serve de referência para a criação de programa próprio no âmbito da Fundação Saúde;

- a possibilidade de utilização, mediante autorização e ajuste técnico-operacional com a Secretaria de Estado de Saúde, do sistema eletrônico atualmente empregado pela SES para operacionalização do PCA;

- a necessidade de disciplinar, de forma objetiva, os critérios de participação, avaliação, acompanhamento e pagamento de gratificação temporária vinculada à participação efetiva no Programa; e
Processo SEI-080002/018004/2026

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o Programa de Capacitação para Aperfeiçoamento da Fundação Saúde - PCA-FS, destinado à capacitação, ao aperfeiçoamento profissional e ao desenvolvimento contínuo dos empregados públicos vinculados à Fundação Saúde.

Art. 2º - O PCA-FS tem por finalidade promover o aprimoramento das competências técnicas, administrativas, assistenciais, gerenciais e institucionais dos profissionais da Fundação Saúde, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços prestados à população usuária do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 3º - São objetivos do PCA-FS:
I - promover a educação permanente e o aperfeiçoamento profissional dos empregados públicos da Fundação Saúde;
II - desenvolver competências alinhadas às necessidades institucionais, assistenciais, administrativas e estratégicas da Fundação Saúde;
III - contribuir para a melhoria da gestão, da qualidade do cuidado, da segurança dos processos de trabalho e da eficiência dos serviços prestados;
IV - estimular a participação dos profissionais em ações estruturadas de capacitação e avaliação;
V - fortalecer a cultura institucional de aprendizagem contínua, responsabilidade funcional e melhoria permanente dos serviços públicos de saúde.

Art. 4º - O PCA-FS será composto por cursos, módulos, trilhas ou ciclos periódicos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, realizados preferencialmente em ambiente eletrônico de aprendizagem, podendo ser adotadas, quando necessário, atividades presenciais, híbridas ou outras modalidades compatíveis com os objetivos do Programa.

DO PÚBLICO-ALVO

Art. 5º - Poderão participar do PCA-FS:

Parágrafo Único - os empregados públicos da Fundação Saúde, com vínculo ativo e em efetivo exercício;

§ 1º - A participação no PCA-FS observará a vinculação funcional, a lotação, o efetivo exercício e os critérios definidos em ato próprio da Diretoria de Recursos Humanos.

§ 2º - A participação no PCA-FS ficará condicionada à disponibilidade de acesso ao sistema, à validação cadastral e ao cumprimento dos requisitos definidos nesta Portaria e nos atos complementares expedidos pela Fundação Saúde.

DOS CICLOS DE CAPACITAÇÃO

Art. 6º - Os ciclos periódicos de capacitação e aperfeiçoamento do PCA-FS serão, em regra, semestrais, compreendendo conteúdos programáticos, atividades formativas e avaliação de aproveitamento.

§ 1º - A carga horária, o cronograma, o conteúdo programático, os critérios de avaliação e as orientações operacionais de cada ciclo serão definidos em ato próprio da Diretoria de Recursos Humanos, preferencialmente antes do início de cada ciclo.

§ 2º - Os ciclos do PCA-FS poderão abranger, entre outras, as seguintes áreas de interesse:
I - Gestão Administrativa;
II - Gestão em Saúde;
III - Gestão do Cuidado;
IV - Segurança do Paciente e Qualidade Assistencial;
V - Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Institucional;
VI - Ética, Integridade, Controle, Transparência e Responsabilidade Funcional;
VII - Planejamento, Monitoramento de Resultados e Gestão de Processos;
VIII - temas estratégicos definidos pela Fundação Saúde, conforme necessidade institucional.

Art. 7º - A participação no PCA-FS será renovada a cada ciclo, mediante inscrição, pré-inscrição ou validação cadastral do profissional participante, conforme regras operacionais definidas pela Diretoria de Recursos Humanos.

§ 1º - Os profissionais que atendam aos critérios definidos nesta Portaria poderão ser previamente cadastrados no sistema do PCA-FS, com base nas informações funcionais mantidas pela Fundação Saúde.

§ 2º - A não participação no PCA-FS dependerá de manifestação expressa do profissional à sua chefia imediata ou à Diretoria de Recursos Humanos, na forma definida em ato próprio, não ocasionando sanção funcional, sem prejuízo da não percepção da gratificação vinculada ao Programa.

§ 3º - O profissional poderá requerer sua inclusão ou reinclusão em ciclos posteriores, observadas as regras do Programa, o calendário vigente e a disponibilidade operacional.

Art. 8º - Os conteúdos do PCA-FS serão disponibilizados em sistema eletrônico de aprendizagem, podendo ser utilizado o sistema já existente no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, mediante autorização, ajuste técnico-operacional e observância das normas de segurança da informação e proteção de dados pessoais.

§ 1º - A utilização do sistema da Secretaria de Estado de Saúde não caracteriza adesão ao PCA da SES, tratando-se de aproveitamento de ferramenta tecnológica para operacionalização do PCA-FS, programa próprio da Fundação Saúde.

§ 2º - Enquanto não disponibilizado ou autorizado o uso do sistema referido no caput, a Fundação Saúde poderá utilizar plataforma própria, sistema alternativo ou outro meio institucional adequado para execução, registro, acompanhamento e avaliação dos ciclos de capacitação.

§ 3º - Caberá à Diretoria de Recursos Humanos, em articulação com a área de Tecnologia da Informação e com a Secretaria de Estado de Saúde, quando aplicável, adotar as providências necessárias à integração, atualização e validação dos dados dos participantes.

DA AVALIAÇÃO E DO APROVEITAMENTO

Art. 9º - As avaliações dos ciclos do PCA-FS serão realizadas preferencialmente até o último mês de cada ciclo periódico e poderão consistir em questões objetivas, atividades avaliativas, comprovação de participação, cumprimento de carga horária ou outros instrumentos compatíveis com o conteúdo ministrado.

§ 1º - Os critérios de aproveitamento suficiente, nota mínima, frequência, carga horária e demais parâmetros avaliativos serão definidos previamente em ato da Diretoria de Recursos Humanos ou no instrumento de divulgação de cada ciclo.

§ 2º - O aproveitamento suficiente no ciclo será condição para manutenção da regularidade do participante no PCA-FS e para percepção da gratificação correspondente, observadas as demais exigências desta Portaria.

§ 3º - O participante que não obtiver aproveitamento suficiente permanecerá inscrito no ciclo subsequente, salvo disposição em contrário, ficando sujeito às regras de suspensão ou cessação temporária da gratificação previstas nesta Portaria.

Art. 10 - A Diretoria de Recursos Humanos manterá registro dos participantes, dos acessos, da conclusão dos módulos, do aproveitamento obtido e das informações necessárias à gestão do PCA-FS.

Parágrafo Único - Os dados funcionais e pessoais tratados no âmbito do PCA-FS deverão observar a legislação de proteção de dados pessoais, as normas internas de segurança da informação e as finalidades institucionais do Programa.

DA SUSPENSÃO E DA CESSAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Art. 11 - Será suspenso do PCA-FS o participante que se enquadrar em qualquer das seguintes situações:
I - sofrer penalidade disciplinar por fato de natureza grave, após regular apuração administrativa;
II - encontrar-se em afastamento, licença, suspensão contratual ou situação funcional que inviabilize o cumprimento do ciclo de capacitação e avaliação;
III - deixar de concluir o ciclo de capacitação, não cumprir a carga horária mínima ou não obter aproveitamento suficiente, conforme critérios definidos para o respectivo ciclo;
IV - deixar de possuir vínculo ativo com a Fundação Saúde;
V - deixar de estar em efetivo exercício na Fundação Saúde, ressalvadas as hipóteses expressamente autorizadas pela autoridade competente;
VI - utilizar indevidamente o sistema, fraudar avaliação, prestar informação falsa ou praticar conduta incompatível com os objetivos do Programa.

§ 1º - A suspensão perdurará até cessarem os motivos que lhe deram ensejo, sem prejuízo da aplicação de outras medidas administrativas cabíveis.

§ 2º - Os afastamentos legais que não impeçam o cumprimento do ciclo de capacitação e avaliação não importarão, por si só, na suspensão do participante do PCA-FS.

§ 3º - O afastamento por motivo de saúde não importará na suspensão automática do PCA-FS, desde que não inviabilize o cumprimento do ciclo, observadas as regras definidas pela Diretoria de Recursos Humanos e a legislação aplicável ao vínculo do participante.

§ 4º - A suspensão do participante implicará a cessação imediata da gratificação vinculada ao PCA-FS, enquanto perdurar a causa suspensiva.

Art. 12 - O desligamento, a exoneração, a dispensa, a rescisão contratual, a cessação do vínculo funcional ou o encerramento do exercício na Fundação Saúde implicará o desligamento automático do participante do PCA-FS e a cessação da gratificação correspondente.

DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA POR PARTICIPAÇÃO NO PCA-FS

Art. 13 - Pela participação efetiva em cada ciclo periódico de capacitação e aperfeiçoamento, o participante do PCA-FS poderá fazer jus à Gratificação Temporária por Participação no Programa de Capacitação para Aperfeiçoamento da Fundação Saúde - GT-PCA/FS, observados os critérios, valores, limites e condições definidos nesta Portaria e em atos complementares.

§ 1º - A GT-PCA/FS somente será devida ao participante que estiver regularmente incluído no Programa, possuir vínculo ativo, estiver em efetivo exercício, cumprir os requisitos do ciclo e atender aos critérios de aproveitamento definidos pela Fundação Saúde.

§ 2º - A GT-PCA/FS terá natureza temporária, vinculada à participação efetiva no PCA-FS, não se incorporando ao salário, remuneração, vencimento, provento ou qualquer outra vantagem permanente, para quaisquer efeitos.

§ 3º - A percepção da GT-PCA/FS não gera direito adquirido à sua continuidade em ciclos futuros, podendo ser suspensa, cessada, revista ou encerrada na forma desta Portaria, conforme disponibilidade orçamentária, interesse público, necessidade institucional e deliberação da autoridade competente.

§ 4º - É vedada a percepção simultânea de mais de uma GT-PCA/FS pelo mesmo participante, ainda que possua mais de um vínculo, matrícula, função ou designação.

§ 5º - Na hipótese de participante com mais de um vínculo elegível, a participação e o eventual pagamento da GT-PCA/FS observarão o vínculo de maior nível de escolaridade ou, em caso de vínculos de mesmo nível, o vínculo mais antigo, conforme critérios definidos pela Diretoria de Recursos Humanos.

§ 6º - Sobre a GT-PCA/FS incidirão os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e demais reflexos legalmente obrigatórios, conforme o regime jurídico aplicável ao vínculo do participante e a orientação das áreas competentes.

Art. 14 - Os valores da GT-PCA/FS observarão a escolaridade ou o nível de enquadramento do emprego, cargo ou função exercida pelo participante, na forma do Anexo Único desta Portaria.

§ 1º - Para os empregados públicos da Fundação Saúde, será considerado o nível de escolaridade previsto para o emprego público ocupado.

§ 2º - Nos casos de dúvida quanto ao enquadramento do participante, caberá à Diretoria de Recursos Humanos realizar a análise funcional, podendo submeter a matéria à Assessoria Jurídica, quando necessário.

Art. 15 - Na hipótese de aproveitamento insuficiente, ausência de conclusão do ciclo ou descumprimento dos requisitos estabelecidos, o participante deixará de perceber a GT-PCA/FS pelo período definido em ato próprio da Diretoria de Recursos Humanos, observado o mínimo de 03 (três) meses, podendo retornar à percepção da gratificação após regularização e obtenção de aproveitamento suficiente, conforme critérios do Programa.

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Art. 16 - Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do PCA-FS, responsável por acompanhar, fiscalizar e propor medidas para a fiel execução desta Portaria.

Art. 17 - A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do PCA-FS será composta por representantes das seguintes áreas, a serem designados por ato próprio:
I - Diretoria de Recursos Humanos, que a coordenará;
II - área responsável por capacitação, desenvolvimento ou educação permanente;
III - área responsável por administração de pessoal ou folha de pagamento;
IV - demais áreas que a Diretoria Executiva entender necessárias.

§ 1º - A participação na Comissão será considerada atividade de relevante interesse institucional e não ensejará remuneração adicional.

§ 2º - A Comissão poderá convidar representantes da Secretaria de Estado de Saúde, de unidades assistenciais, de áreas técnicas ou de outros setores da Fundação Saúde para prestar informações ou colaborar com temas específicos.

Art. 18 - Compete à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do PCA-FS:
I - acompanhar a execução dos ciclos do PCA-FS;
II - propor temas, trilhas e conteúdos estratégicos de capacitação;
III - acompanhar os relatórios de participação, conclusão e aproveitamento;
IV - validar, quando necessário, informações encaminhadas pelas áreas responsáveis;
V - propor ajustes nos fluxos de inscrição, acompanhamento, avaliação e pagamento;
VI - auxiliar na apuração de inconsistências, irregularidades ou dúvidas operacionais;
VII - elaborar relatório periódico de acompanhamento do Programa;
VIII - propor normas complementares à Diretoria de Recursos Humanos.

DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Art. 19 - Compete à Diretoria de Recursos Humanos:
I - coordenar o PCA-FS;
II - definir o cronograma, a carga horária, os conteúdos e os critérios de avaliação de cada ciclo;

III - realizar ou validar o cadastramento dos participantes;
IV - divulgar as orientações necessárias à participação no Programa;
V - acompanhar a participação, a conclusão e o aproveitamento dos profissionais;
VI - encaminhar à área competente as informações necessárias ao pagamento, suspensão ou cessação da GT-PCA/FS;
VII - articular, quando necessário, com a Secretaria de Estado de Saúde para utilização do sistema eletrônico já existente;
VIII - manter registros administrativos do Programa;
IX - elaborar relatórios de acompanhamento e avaliação dos resultados;
X - expedir normas complementares necessárias à execução desta Portaria.

Art. 20 - A Diretoria de Recursos Humanos poderá editar comunicados, instruções, manuais, cronogramas, formulários, termos de adesão e demais instrumentos necessários à operacionalização do PCA-FS.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 - O PCA-FS poderá ser suspenso, revisto ou encerrado, a qualquer tempo, por ato da Diretoria Executiva da Fundação Saúde, considerando o interesse público, a disponibilidade orçamentária e financeira, a conveniência administrativa, os resultados obtidos e a orientação dos órgãos competentes.

Art. 22 - Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Recursos Humanos, ouvida a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do PCA-FS e, quando necessário, a Assessoria Jurídica da Fundação Saúde.

Art. 23 - A Diretoria de Recursos Humanos deverá adotar as providências necessárias à implementação do primeiro ciclo do PCA-FS, inclusive quanto ao cronograma, conteúdo programático, critérios de participação, avaliação, cadastramento, comunicação aos profissionais e uso do sistema eletrônico.

Art. 24 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a produção de efeitos financeiros à prévia autorização das instâncias competentes, à existência de disponibilidade orçamentária e financeira e à adoção dos procedimentos necessários à operacionalização da GT-PCA/FS.

Art.25 - Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2026

CARLOS EDUARDO DE ANDRADE COELHO
Diretor Executivo

ANEXO ÚNICO

VALORES DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA POR PARTICIPAÇÃO NO PCA-FS - GT-PCA/FS

I - Participante ocupante de empregado público ocupante de emprego de nível superior: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
II - Participante ocupante de empregado público ocupante de emprego de nível médio ou técnico: R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).
Parágrafo único. Os valores previstos neste Anexo poderão ser revistos por ato próprio, observada a prévia análise jurídica, administrativa, orçamentária e financeira, bem como a autorização das instâncias competentes.

Id: 2748059

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEAS Nº 251 DE 08 DE JULHO DE 2026

DISPÕE SOBRE A CONSULTA PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE DECRETO QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA ESTADUAL DE LICENCIAMENTO E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL - SELCA REVISADO EM DECORRÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 15.190, DE 8 DE AGOSTO DE 2025, LEI FEDERAL Nº 15.300, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025, E DA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE SUAS REGRAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, e tendo em vista o que consta do Processo SEI nº SEI-070002/003889/2020,

CONSIDERANDO:

- as significativas e, ao menos em parte, polêmicas inovações ao licenciamento ambiental trazido pelas Leis Federais nº 15.190 e 15.300 de 2025;

- a necessidade de adaptação do Sistema Estadual de Licenciamento e demais Procedimentos de Controle Ambiental - SELCA às referidas leis;

- que o Conselho Diretor do Instituto Estadual do Ambiente - INEA apresentou minuta de decreto (dispondo sobre o sistema estadual de licenciamento e demais procedimentos de controle ambiental - SELCA) a fim de que seja, por intermédio dessa Secretaria, submetido à elevada apreciação do Chefe do Poder Executivo;

- a importância de viabilizar a participação dos administrados no processo de elaboração de atos normativos de interesse geral, conforme o art. 29 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB;

- o reconhecimento da participação social como elemento de sustentação democrática das decisões administrativas resultantes do procedimento de construção dos atos normativos, em especial na área ambiental;
RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Consulta Pública nº 01/2026 para receber contribuições, sugestões, propostas de inclusão, alteração ou exclusão de dispositivos da Minuta de Decreto dispondo sobre o sistema estadual de licenciamento e demais procedimentos de controle ambiental - SELCA (revisado em decorrência da Lei federal nº 15.190, de 8 de agosto de 2025, Lei federal nº 15.300, de 22 de dezembro de 2025, e da necessidade de atualização de suas regras), que se encontra no Anexo Único dessa Resolução.

Art. 2º - A Minuta do ato normativo objeto da presente Consulta Pública ficará disponível no sítio eletrônico oficial da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação desta Resolução.

Art. 3º - As contribuições deverão ser encaminhadas até o término do prazo estabelecido no art. 2º desta Resolução, por meio do endereço eletrônico consultalicenciamento@ambiente.rj.gov.br.

Parágrafo Único - Caso o interessado em apresentar a contribuição não possua meios para encaminhá-la por intermédio do endereço eletrônico indicado no caput, poderá fazê-lo, via Correios com aviso de recebimento, para o Gabinete do Secretário-Consulta Pública SELCA da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, situada à Avenida Venezuela nº 110 - 5º andar, Saúde, Rio de Janeiro, CEP 20081-312.

Art. 4º - No âmbito desta Consulta Pública, serão admitidas propostas de inclusão, alteração ou exclusão de dispositivos do texto da minuta.

§1º - As propostas deverão:

I - indicar expressamente o(s) dispositivo(s) normativo(s) sobre o qual se pretende contribuir;

II - ser apresentadas de modo claro, objetivo e organizado;

III - conter justificativa coerente e fundamentada;

IV - apresentar a redação que pretende propor aos dispositivos da minuta, eventuais supressões ou acréscimos, com breve exposição dos motivos de cada sugestão.

§2º - Não serão conhecidas as manifestações que:

I - não observarem os requisitos previstos nesta Resolução;

II - forem apresentadas fora do prazo estabelecido;

III - contiverem conteúdo ofensivo de qualquer natureza;

IV - possuírem conteúdo publicitário;

V - tratarem de casos concretos, salvo a título exemplificativo;

VI - não guardarem pertinência temática com o objeto da Consulta Pública.

Art. 5º - As contribuições deverão conter o nome do interessado; o número de sua identidade ou do CNPJ e o endereço eletrônico (e-mail) de contato, caso a contribuição seja oferecida por meio não eletrônico.

Art. 6º - A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS dará publicidade a presente Consulta Pública por meio da divulgação, em seu sítio eletrônico oficial, da Minuta de Decreto e do endereço eletrônico para o qual devem ser enviadas as sugestões na forma disciplinada nesta Resolução.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2026

RODRIGO TOSTES DE ALENCAR MASCARENHAS Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

ANEXO
MINUTA DE DECRETO
DISPÕE SOBRE O SISTEMA ESTADUAL DE LICENCIAMENTO E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL - SELCA REVISADO EM DECORRÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 15.190, DE 8 DE AGOSTO DE 2025, LEI FEDERAL Nº 15.300, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025, E DA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE SUAS REGRAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta do Processo SEI-070002/003889/2020,
DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Do Objeto

Art. 1º Este decreto dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e demais Procedimentos de Controle Ambiental - Selca, regulamentando a legislação pertinente, e dá outras providências.
Art. 2º O licenciamento e os demais procedimentos de controle ambiental destinam-se a avaliar os aspectos relativos aos impactos e riscos ambientais de empreendimento ou atividade.
Parágrafo único. Os impactos e riscos ambientais são aqueles relativos ao meio físico, biológico e socioeconômico.
Art. 3º O controle ambiental será diretamente proporcional à classificação da magnitude dos impactos prevista no art. 45 e levará em consideração a localização e peculiaridade do empreendimento ou atividade.
Art. 4º O licenciamento ambiental poderá abranger, em seu procedimento, os demais instrumentos de controle ambiental eventualmente necessários de competência do Instituto Estadual do Ambiente - Inea ou da Comissão Estadual de Controle Ambiental - Ceca.

Seção II
Dos Instrumentos de Controle Ambiental

Art. 5º São instrumentos do Selca:
I - Licença Ambiental;
II - Autorização Ambiental;
III - Certidão Ambiental;
IV - Certificado Ambiental;
V - Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos;
VI - Termo de Encerramento; e
VII - Documento de Averbação.
Art. 6º O requerimento dos instrumentos previstos neste decreto não será admitido sem a apresentação da documentação completa indicada no sítio eletrônico do Inea.
§ 1º O disposto neste artigo não impede que o Inea exija fundamentadamente a apresentação de documentação suplementar, uma única vez, ressalvadas as exigências decorrentes de fatos novos.
§ 2º O empreendedor deve atender às exigências previstas no § 1º, nos prazos fixados pelo Inea, conforme regulamento.
§ 3º O descumprimento injustificado do § 2º implicará o indeferimento do requerimento e o arquivamento do processo, mas não impedirá outro protocolo com o mesmo teor, em processo sujeito a novo recolhimento dos custos de análise, bem como à apresentação da complementação de informações, de documentos ou de estudos necessários.
§ 4º A exigência de complementação de informações, de documentos ou de estudos suspende a contagem dos prazos administrativos mencionados no art. 28, que continuam a fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor.
Art. 7º A autoridade licenciadora poderá converter o instrumento de controle ambiental requerido em outro, mediante a respectiva adequação dos custos de análise.
Art. 8º A análise dos requerimentos de instrumentos de controle ambiental observará, preferencialmente, a ordem cronológica de protocolo junto ao Inea, ressalvados os empreendimentos estratégicos e a Licença Ambiental Especial, na forma dos arts. 35 e art. 58, respectivamente.
Art. 9º Os empreendimentos e atividades que tenham iniciado ou prosseguido na instalação e operação sem o devido instrumento de controle ambiental deverão se regularizar mediante o procedimento corretivo, nos termos do capítulo IV.
Art. 10. Os instrumentos de controle ambiental poderão ser anulados por vício de legalidade ou cassados por descumprimento da legislação ambiental ou de suas condicionantes ou revistos, excepcionalmente, nas hipóteses previstas no art. 33.

Seção III
Da presunção de Boa-fé e da Responsabilidade

Art. 11. As informações e estudos ambientais apresentados pelos empreendedores e pelos responsáveis técnicos nos licenciamentos e nos demais procedimentos de controle ambiental gozam de presunção de boa-fé e veracidade.
Parágrafo único. Os casos de omissão de informações necessárias ou de prestação de informações falsas implicam responsabilização civil, administrativa e penal previstas na legislação vigente, devendo o Inea, se for o caso, dar ciência da prática de conduta infracional ao respectivo Conselho de Classe, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle.
Art. 12. É obrigatória para requerimento do instrumento de controle ambiental a apresentação do termo de responsabilidade, disponibilizado no sítio eletrônico do Inea, com identificação, correio eletrônico e assinatura do empreendedor e, quando cabível, do responsável técnico.
Parágrafo único. Nos processos em tramitação em desacordo com o presente artigo, o empreendedor apresentará o termo de responsabilidade, para o prosseguimento da análise do requerimento.
Art. 13. A elaboração de estudos ambientais e prestação de informações será responsabilidade de profissional ou equipe habilitada nas respectivas áreas de atuação, com registro da sua condição e atuação em documento de responsabilidade técnica perante os respectivos conselhos de fiscalização profissional, e no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.
Parágrafo único. A responsabilidade técnica deverá ser de profissionais, de nível médio ou superior, com formação compatível com a tipologia, a complexidade e a área de conhecimento da atividade ou do empreendimento.
Art. 14. O Inea deve manter disponível cadastro de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela elaboração de estudos e auditorias ambientais com o histórico individualizado de aprovações, de rejeições, de pedidos de complementação atendidos e desatendidos e de fraudes.

Seção IV
Das condicionantes

Art. 15. O órgão ambiental, quando da fixação de condicionantes dos instrumentos de controle, deve atender, em relação aos impactos ambientais negativos, à seguinte ordem de objetivos prioritários:
I - prevenção;
II - mitigação;
III - reparação; e
IV - compensação.
Parágrafo único. Para fins deste artigo entende-se por:
I - medida preventiva: a medida adotada antes de uma ação ou evento que possa causar impacto ambiental negativo, buscando evitar que ele ocorra;
II - medida mitigadora: a medida adotada com o objetivo de amenizar os efeitos esperados de uma ação ou evento que possa causar impacto ambiental negativo;
III - medida reparatória: a medida destinada ao restabelecimento das condições anteriores ao impacto negativo, sempre que técnica e juridicamente possível; e
IV - medida compensatória: a medida de contrapartida pela utilização de recursos naturais ou causação efetiva ou potencial de impactos ambientais negativos residuais, com o escopo de internalizar na atividade produtiva os custos ambientais e zelar pelo equilíbrio ecossistêmico.
Art. 16. O órgão ambiental, na definição e quantificação de condicionante, objetivará a tutela ambiental sem, porém, criar desestímulos substanciais ao desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro, e observará o seguinte:
I - proporcionalidade com os impactos ambientais, efetivos ou potenciais;
II - imprescindibilidade de justificativa técnica, em conformidade com os estudos ambientais;
III - nexo causal com os impactos ambientais, efetivos ou potenciais;
IV - proximidade, sempre que possível, entre empreendimento ou atividade impactante e local da realização da condicionante, com preferência para a mesma região hidrográfica, sem prejuízo da possibilidade de utilização de fundos regulamentados em legislação para cumprimento indireto de compensação ambiental;
V - não se prestar a prevenir, mitigar, reparar ou compensar impactos causados por terceiros e em situações nas quais o empreendedor não possua ingerência ou a suprir deficiências ou danos decorrentes de omissões do poder público que não tenham sido decorrentes ou agravadas pelo empreendimento; e
VI - impossibilidade de obrigar o empreendedor a manter ou operar serviços de responsabilidade do poder público, ressalvados os casos em que o empreendimento ou atividade torne necessários a manutenção e operação ou agrave a demanda de serviços.
Art. 17. São medidas de compensação ambiental, sem prejuízo de outras:
I - apoio à implantação e manutenção de unidade de conservação em razão de atividades e empreendimentos de significativo impacto ambiental, com fundamento no Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/Rima, nos termos do art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000;
II - apoio a programas e projetos ambientais, inclusive nos casos de inexigibilidade de elaboração de EIA/Rima, com base no art. 69;
III - destinação de área equivalente ou reposição florestal em razão do corte ou supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica, nos termos do art. 17 da Lei Federal nº 11.428/2006;
IV - compensação energética de usinas termelétricas movidas a combustíveis fósseis consistente em investimentos em programas e projetos de energia renovável e eficiência energética, nos termos da legislação;
V - compensação de emissões de gases de efeito estufa - GEE, por meio de remoções contabilizadas no inventário de GEE do próprio empreendedor ou mediante aquisição e efetiva aposentadoria de Crédito Certificado de Redução de Emissões, nos termos da legislação;
VI - compensação por intervenção em área de preservação permanente por utilidade pública, interesse social ou baixo impacto, em proporções mínimas e critérios estabelecidos em resolução do Inea;
VII - compensação socioambiental quando o empreendimento afetar comunidades tradicionais, pescadores artesanais ou população de baixa renda;
VIII - compensação por impactos sobre o patrimônio histórico-cultural;
IX - compensação de reserva legal, nos termos do art. 66 da Lei Federal nº 12.651/2012;
X - apoio técnico e financeiro para elaboração ou atualização de instrumento de planejamento do território, inclusive do plano diretor, para empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, nos termos do art. 41 da Lei Federal nº 10.257/2001; e
XI - aquelas definidas fundamentadamente pelo órgão ambiental, isolada ou adicionalmente às medidas dos incisos anteriores, observados os parâmetros desta seção.
Art. 18. As atividades ou os empreendimentos com áreas de influência total ou parcialmente sobrepostas podem, a critério do órgão ambiental, ter as condicionantes executadas de forma integrada, desde que definidas formalmente as responsabilidades por seu cumprimento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo pode ser aplicado a atividades ou a empreendimentos sob responsabilidade de órgãos ambientais distintos, nos termos do acordo de cooperação técnica firmado entre eles.
Art. 19. O empreendedor pode requerer, fundamentadamente, no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão do instrumento de controle ambiental, a revisão das condicionantes ou do respectivo período de aplicação.
§ 1º O requerimento será respondido em igual prazo, de forma motivada, pela autoridade que emitiu o instrumento de controle, que poderá readequar os parâmetros de execução das condicionantes, suspendê-las, cancelá-las ou incluir outras condicionantes.
§ 2º A autoridade que emitiu o instrumento de controle pode conferir efeito suspensivo ao requerimento previsto neste artigo, ficando a condicionante sobrestada até a sua manifestação final, da qual não caberá recurso.
§ 3º Não será atribuído efeito suspensivo ao requerimento quando o início ou prosseguimento da atividade ou empreendimento sem o cumprimento da condicionante puder torná-la inefetiva.

Art. 20. As condicionantes ambientais e as medidas de controle podem ser modificadas, a pedido do empreendedor ou de ofício, por meio de documento de Averbação, na forma do art. 111, mediante decisão motivada, nas seguintes hipóteses, entre outras:
I - impactos negativos imprevistos;
II - extinção da possibilidade de que ocorram impactos negativos previstos;
III - modificações na atividade ou no empreendimento que impliquem majoração ou redução de impactos;
IV - inefetividade técnica da medida;
V - em razão de alterações na legislação ambiental; e
VI - alterações supervenientes de programas e projetos e de bases de cálculo das medidas, tais como valor de investimento e classificação de impacto ambiental.
§ 1º Incluídas, modificadas ou extintas as condicionantes ou negado o pedido para tanto, é cabível recurso no prazo de 30 (trinta) dias, a ser respondido no mesmo prazo.
§ 2º Realizado o pedido ou apresentado o recurso previsto no § 1º, poderá o órgão ambiental, em decisão motivada, sobrestar a condicionante até a decisão final, salvo quando o sobrestamento puder tornar a condicionante inefetiva.
Art. 21. O órgão ambiental pode, mediante decisão motivada, suspender, cassar ou anular o instrumento de controle, mantida a exigibilidade de medidas necessárias após a suspensão ou o cancelamento, ainda que previstas em condicionantes ambientais, quando ocorrer, entre outras razões:
I - omissão relevante ou falsa descrição de informações determinantes para a emissão do instrumento;
II - superveniência de graves riscos ambientais ou de saúde pública; ou
III - acidentes que gerem, de forma efetiva ou potencial, dano ambiental significativo.
§ 1º O órgão ambiental poderá, nas hipóteses previstas nos incisos II e III, suspender o instrumento de controle de forma cautelar, sem prévia manifestação do empreendedor, quando a urgência da medida se apresentar necessária.
§ 2º O disposto neste artigo deve observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, sem prejuízo da possibilidade de suspensão ou cancelamento do instrumento de controle ambiental, como sanção restritiva de direito, respeitada a devida gradação das penalidades.
Art. 22. O descumprimento de condicionantes, sem a devida justificativa técnica, sujeita o empreendedor às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Art. 23. Para o requerimento dos instrumentos de controle subsequentes ou de sua renovação, será obrigatório o cumprimento das condicionantes, observados ainda os arts. 91, 104, parágrafo único, e 108, § 3º, salvo em casos excepcionais, devidamente fundamentados e não vedados pela legislação, que inviabilizem momentaneamente sua quitação, hipótese em que a condicionante se manterá.

Seção V
Da Transparência

Art. 24. Os procedimentos de controle ambiental serão disponibilizados no sítio eletrônico do Inea.
§ 1º O requerimento, a concessão, o indeferimento e a renovação dos instrumentos de controle ambiental, bem como eventuais recursos e decisões, com as respectivas fundamentações, serão publicados em Diário Eletrônico de Comunicação do Inea.
§ 2º O empreendedor deverá, mediante preenchimento e protocolo de termo de responsabilidade, fornecer dados para recebimento eletrônico das notificações emitidas pelo Inea decorrentes dos procedimentos previstos neste decreto.
§ 3º Os eventuais custos de publicação serão de responsabilidade do empreendedor.
Art. 25. Os procedimentos de controle ambiental devem tramitar em meio eletrônico em todas as suas fases.
Art. 26. O pedido de licenciamento ambiental de atividade ou de empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, assim classificada pela autoridade licenciadora, deve ser publicado pelo empreendedor em jornal oficial, sem prejuízo do disposto no art. 24.
Parágrafo único. Para aplicação do disposto neste artigo, a autoridade licenciadora definirá os tipos de licenças e as respectivas informações a serem publicadas.
Art. 27. O Inea prestará informações ao Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente - Sinima, nos termos da Lei Federal nº 6.938/1981.

Seção VI
Dos Prazos Para o Órgão Ambiental

Art. 28. O Inea e a Ceca deverão observar os seguintes prazos para a emissão dos instrumentos de controle ambiental previstos neste decreto:
I - Licença Ambiental Integrada - LAI:
a) 14 (quatorze) meses, quando houver elaboração de EIA/Rima;
b) 12 (doze) meses, quando houver a elaboração de Relatório Ambiental Simplificado - RAS.
II - Licença Prévia - LP:
a) 10 (dez) meses, quando houver elaboração de EIA/Rima;
b) 6 (seis) meses, para as demais hipóteses.
III - Demais tipos de licença ambiental: 5 (cinco) meses;
IV - Outorga quando não estiver vinculada ao licenciamento de competência do Inea: 5 (cinco) meses;
V - Autorização Ambiental de Adequação: 45 (quarenta e cinco) dias, conforme regulamento; e
VI - Demais instrumentos de controle ambiental: 5 (cinco) meses.
Parágrafo único. Os prazos previstos neste artigo serão suspensos:
I - quando houver providências a serem realizadas pelo empreendedor para o prosseguimento da análise do requerimento de instrumento de controle;
II - durante o período de pré-operação;
III - durante o prazo para manifestação das autoridades envolvidas, previsto nos arts. 80, 81 e 82.
Art. 29. O decurso dos prazos previstos no artigo anterior, sem a emissão do instrumento de controle ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dele dependa ou decorra.
Art. 30. Os instrumentos de controle ambiental a cargo de órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama que se fizerem necessários para o pleno exercício da licença ambiental devem ser emitidas prévia ou concomitantemente a ela, observados os prazos estabelecidos neste decreto.

CAPÍTULO II
DO CONTROLE AMBIENTAL BASEADO EM DESEMPENHO, ESTRATÉGIA, RISCOS E IMPACTOS

Art. 31. O licenciamento e os demais procedimentos de controle ambiental levarão em conta indicadores de desempenho, estratégias previamente estabelecidas, bem como os riscos e impactos envolvidos no empreendimento ou atividade, com vistas à efetividade na tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro, na forma deste Capítulo.
Art. 32. O órgão ambiental competente buscará estabelecer, como regra geral, a adoção de indicadores de desempenho, ao invés de meios para atingi-los, em respeito ao princípio da livre iniciativa.
§ 1° A definição de indicadores de desempenho, com base em padrões ambientais, levará em conta as melhores alternativas tecnológicas disponíveis que não impliquem custos excessivos, de acordo com análise técnica fundamentada.
§ 2° Aos padrões ambientais será dada publicidade por meio do sítio eletrônico do Inea.
Art. 33. Os indicadores poderão ser alterados justificadamente pelo órgão ambiental, mesmo durante o prazo de vigência da licença e demais instrumentos de controle ambiental, desde que seja concedido ao empreendedor prazo razoável para as respectivas adaptações, em respeito às legítimas expectativas e à continuidade da atividade econômica, em decorrência, entre outras razões, de:
I - avanços tecnológicos;
II - redução dos custos das melhores tecnologias disponíveis;
III - evolução científica;
IV - avanço do diagnóstico e do prognóstico sobre o empreendimento ou atividade;
V - consideração dos impactos sinérgicos e cumulativos em razão de outros empreendimentos e atividades; e
VI - revisão dos padrões ambientais.
Art. 34. Os procedimentos de empreendimentos ou atividades estratégicos terão prioridade e celeridade na tramitação.
§ 1° A celeridade e a prioridade não implicarão diminuição da tutela ambiental nem da intensidade do controle estatal.
§ 2° A natureza estratégica do empreendimento ou atividade deve ser facilmente perceptível nos autos físicos ou eletrônicos referentes aos instrumentos de controle ambiental.
Art. 35. A qualificação de empreendimento ou atividade como estratégico é de competência exclusiva do Governador do Estado do Rio de Janeiro, devendo o ato de enquadramento, devidamente fundamentado, ser comunicado ao Conselho Diretor - Condir do Inea ou, se for o caso, à Ceca.
Art. 36. A qualificação de empreendimento ou atividade como estratégico será motivada e levará em conta a importância ambiental, econômico-financeira e/ou social da atividade ou empreendimento, tendo como parâmetros, em conjunto ou isoladamente:
I - impacto ambiental positivo;
II - potencial de geração de empregos;
III - potencial para fomento da economia;
IV - inclusão socioambiental da população local;
V - potencial de incremento de arrecadação tributária; e
VI - melhoria da infraestrutura pública, notadamente daquela prevista em planos de saneamento básico e resíduos sólidos.
Art. 37. Os empreendimentos ou atividades estratégicos devem integrar o Cadastro Estadual de Empreendimentos e Atividades Estratégicos - CAE, a que se dará publicidade pelo sítio eletrônico do Inea.

CAPÍTULO III
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Seção I
Da Aplicabilidade do Licenciamento Ambiental

Art. 38. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
§ 1º Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental estão relacionados de forma exemplificativa em norma operacional do Inea, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 39 e 40.
§ 2º O órgão ambiental, fundamentada e excepcionalmente, instará o empreendedor a requerer licença para empreendimento ou atividade potencialmente poluidora, mesmo que não constem em norma operacional do Inea, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença.
§ 3º Poderá ser obtida declaração de inexigibilidade eletrônica para empreendimentos e atividades que não se enquadrem no caput deste artigo, com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE, na forma de resolução do Inea.
Art. 39. Não estão sujeitos a licenciamento ambiental as seguintes atividades ou empreendimentos:
I - obras e intervenções públicas emergenciais de resposta a colapso de obras de infraestrutura, a acidentes ou a desastres, ou urgentes que tenham como finalidade prevenir a ocorrência de dano ambiental iminente ou interromper situação que gere risco à vida ou à segurança de pessoas ou de recursos naturais, observado o art. 105;
II - obras de serviço público de distribuição de energia elétrica de até 138 kV (cento e trinta e oito quilovolts) realizadas em área urbana ou rural, desde que não haja:
a) sobreposição com Área de Preservação Permanente - APP, áreas alagadas ou alagáveis, unidades de conservação ou sua zona de amortecimento;
b) necessidade de desapropriação; ou
c) travessia hidráulica ou rebaixamento freático.
III - serviços e obras direcionados à manutenção e ao melhoramento da infraestrutura em instalações preexistentes ou em faixas de domínio e de servidão, incluídas rodovias anteriormente pavimentadas, desde que o impacto, nos termos da norma operacional do Inea, seja desprezível;
IV - dragagens de manutenção, em canais de acesso e em bacias de evolução associados a instalações portuárias previamente licenciadas ou em hidrovias e vias naturalmente navegáveis, condicionados ao prévio levantamento batimétrico, incluídos os serviços de engenharia hidráulica destinados à limpeza, à desobstrução e ao manejo de sedimentos no fundo de corpos hídricos naturais ou artificiais, sem aumento da profundidade e da largura previamente existentes, observado o inciso XXII do § 1º do art. 103;
V - pontos de entrega voluntária ou similares abrangidos por sistemas de logística reversa, nos termos da Lei Federal nº 12.305/2010, ressalvados os de resíduos agrotóxicos ou suas embalagens;
VI - ecopontos e ecocentros, compreendidos como locais de entrega voluntária de resíduos de origem domiciliar ou equiparados, de forma segregada e ordenada em baias, caçambas e similares, com vistas à reciclagem e a outras formas de destinação final ambientalmente adequada;
VII - implantação, manejo e exploração de sistemas agroflorestais e prática do pousio; e
VIII - outras atividades com impacto ambiental desprezível, com base em norma operacional do Inea.
Art. 40. Quando atendido ao previsto neste artigo, não são sujeitos a licenciamento ambiental as seguintes atividades e empreendimentos, desde que tenham impacto ambiental desprezível, nos termos de norma operacional do Inea:
I - cultivo de espécies de interesse agrícola, temporárias, semiperenes e perenes;
II - pecuária extensiva e semi-intensiva;
III - pecuária intensiva de pequeno porte; e
IV - pesquisa de natureza agropecuária, que não implique risco biológico, desde que haja autorização prévia dos órgãos competentes e ressalvado o disposto na Lei Federal nº 11.105/2005.
§ 1º O previsto neste artigo aplica-se às propriedades e posses rurais, desde que regulares ou em regularização, na forma da Lei Federal nº 12.651/2012, considerando-se:
I - regular o imóvel com registro no Cadastro Ambiental Rural - CAR homologado pelo órgão competente, que não tenha déficit de vegetação em reserva legal ou área de preservação permanente; e
II - em regularização o imóvel quando a inscrição do imóvel no CAR:
a) estiver ativa;
b) não possuir pendências em função de falta de resposta a notificações do órgão ambiental competente;
c) indicar a aprovação da localização da área de reserva legal pelo órgão competente;
d) contiver a confirmação do enquadramento das áreas rurais consolidadas do imóvel, nos termos do art. 14, § 1º, e dos arts. 67 e 68 da Lei nº 12.651/2012, quando couber; e
e) houver sido analisada pelo órgão ambiental competente, conforme os critérios ambientais aplicáveis, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 11.428/2006.
§ 2º O previsto neste artigo não afasta a realização de atividades de fiscalização pelo órgão ambiental competente, inclusive a imposição das sanções por infrações administrativas, bem como não dispensa o cumprimento das obrigações relativas ao uso alternativo do solo na propriedade ou na posse rural que constem expressamente na legislação ou nos planos de manejo de unidades de conservação da natureza, notadamente no que se refere ao uso de agrotóxicos, à conservação do solo e ao direito de uso dos recursos hídricos.
Art. 41. A inscrição no CAR não pode ser exigida como requisito para licença ou autorização de supressão de vegetação de atividades ou empreendimentos lineares de infraestrutura pública, de transportes e de energia que sejam instalados na propriedade ou na posse rural, mas que não tenham relação com as atividades agropecuárias nela desenvolvidas.
Art. 42. Nos casos previstos nos arts. 39 e 40:
I - permanece a obrigatoriedade de obtenção de outorgas, autorizações ou outros instrumentos de controle ambiental exigíveis e do atendimento à legislação vigente; e
II - poderá ser obtida certidão de inexigibilidade de licenciamento ambiental.
Parágrafo único. A certidão a que se refere o inciso II é:
I - facultativa, como regra, e sua ausência, salvo em caso de prévia notificação do Inea que a exija, não pode resultar na aplicação de sanções administrativas; e
II - gratuita, quando o Inea a disponibilizar de forma automática em seu portal eletrônico e sua obtenção prescindir de análise individualizada da atividade, na forma de resolução do Inea.
Art. 43. O Inea assegurará prioridade na análise para instrumento de controle de projetos relacionados às atividades ou aos empreendimentos de abastecimento de água e esgotamento sanitário abrangidos pela Lei Federal nº 11.445/2007, quando exigível, bem como relacionados à segurança energética nacional, desde que previstos e contratados no planejamento e nas políticas energéticas nacionais.
Parágrafo único. A exigência de EIA para o licenciamento ambiental das atividades e dos empreendimentos referidos neste artigo deve ocorrer em caso de significativo impacto ambiental, nos termos de norma operacional do Inea.
Art. 44. São dispensados do licenciamento ambiental os sistemas e as estações de tratamento de água e de esgoto sanitário, exigível, neste último caso, outorga de direito de uso de recursos hídricos para o lançamento do efluente tratado e demais instrumentos de controle ambiental, desde que sejam enquadrados como de impacto ambiental desprezível, nos termos de norma operacional do Inea.
§ 1º Os sistemas a que se refere este artigo incluem as instalações necessárias ao abastecimento público de água, desde a captação até as ligações prediais, e as instalações operacionais de coleta, transporte e tratamento de esgoto.
§ 2º Para os fins deste artigo, a requerimento do empreendedor responsável pelos sistemas ou pelas estações de tratamento, o Inea definirá ou revisará a classe correspondente a ser adotada em função dos usos preponderantes existentes no respectivo corpo de água.

Seção II
Da Classificação do Impacto Ambiental

Art. 45. Os empreendimentos e atividades serão enquadrados em classes, de acordo com seu porte e potencial poluidor, os quais determinam a magnitude do impacto ambiental, nos termos da norma operacional do Inea.
§ 1º O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de porte mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional.
§ 2º O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de potencial poluidor desprezível, baixo, médio, alto ou significativo.
§ 3º O impacto ambiental, resultado do cruzamento entre os critérios de porte e potencial poluidor, é classificado como desprezível, baixo, médio, alto ou significativo.
§ 4º Nos casos de ampliação de empreendimento ou atividade, a classificação de impacto ambiental para fins de análise deverá levar em consideração o impacto ambiental do empreendimento ou atividade como um todo.
§ 5º Não se considera ampliação para fins deste artigo, instalações adicionais que não impliquem majoração substancial de impactos ambientais negativos.
Art. 46. Fica reservada à autoridade licenciadora a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, definir porte e potencial poluidor específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade.
Parágrafo único. O empreendedor poderá solicitar à autoridade licenciadora, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte ou potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento.

Seção III
Das Licenças Ambientais

Art. 47. O licenciamento ambiental pode ocorrer:
I - pelo procedimento ordinário, na modalidade trifásica;
II - pelo procedimento simplificado, nas modalidades:
a) bifásica; ou
b) fase única.
III - pelo procedimento especial, para atividades ou empreendimentos estratégicos, assim definidos no art. 35; e
IV - pelo procedimento corretivo.
Parágrafo único. O empreendedor poderá optar pelo procedimento ordinário, simplificado ou especial, ressalvados os casos incompatíveis devidamente fundamentados pela autoridade licenciadora, a qual converterá a licença requerida na mais adequada, respeitado o contraditório.
Art. 48. São tipos de licenças ambientais:
I - Licença Ambiental Integrada - LAI;
II - Licença Prévia - LP;
III - Licença de Instalação - LI;
IV - Licença de Instalação e de Operação - LIO;
V - Licença de Operação - LO;
VI - Licença por Adesão e Compromisso - LAC;
VII - Licença Ambiental Única - LAU;
VIII - Licença de Operação e Recuperação - LOR;
IX - Licença Ambiental de Recuperação - LAR;
X - Licença Ambiental Especial - LAE; e
XI - Licença de Operação Corretiva - LOC.
§ 1º Os procedimentos de licenciamento e os tipos de licença ambiental devem ser compatibilizados com as características das atividades e dos empreendimentos e com as etapas de planejamento, implantação e operação.
§ 2º Os prazos máximos de vigência das licenças devem ser estabelecidos pela autoridade licenciadora, de forma justificada, vedada a sua emissão por período indeterminado.
Art. 49. A Licença Ambiental Integrada - LAI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e a autoridade licenciadora, em única fase, atesta a viabilidade ambiental, locacional e autoriza a instalação, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.
§ 1º A LAI é aplicável para os empreendimentos e atividades de baixo a significativo impacto ambiental.
§ 2º Dentro de seu prazo de vigência, a LAI poderá autorizar a pré-operação pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.
§ 3º Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.
§ 4º O prazo de vigência da LAI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 06 (seis) anos.
Art. 50. A Licença Prévia - LP é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e aprova sua concepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação.
§ 1° O prazo de vigência da LP é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e, no máximo, de 06 (seis) anos.
§ 2° Como alternativa à LP, o empreendedor poderá requerer a LAI ou, caso aplicável, a LAE, a LAC ou a LAU.
Art. 51. A Licença de Instalação - LI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e autoriza a sua instalação de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.
§ 1º Dentro de seu prazo de vigência, a LI poderá autorizar a pré-operação, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.
§ 2º Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase.
§ 3º O prazo de vigência da LI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 06 (seis) anos.

Art. 52. A Licença de Instalação e de Operação - LIO é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e autoriza, concomitantemente, a instalação e a operação, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.
§ 1º O prazo de vigência da LIO é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 10 (dez) anos.
§ 2º A LIO poderá ser aplicada para empreendimentos ou atividades devidamente licenciadas, mas que ainda não concluíram a respectiva fase de instalação.
Art. 53. A Licença de Operação - LO autoriza a operação de empreendimento ou atividade, com base em constatações de vistoria, relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados de monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e da eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas.
§ 1º O prazo de vigência da LO é, no mínimo, de 05 (cinco) anos e, no máximo, de 10 (dez) anos.
§ 2º A autoridade licenciadora poderá estabelecer prazos de vigência específicos para empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.
Art. 54. A Licença por Adesão e Compromisso - LAC é concedida mediante a apresentação dos documentos exigíveis, previstos em regulamento, e aprova, em uma única fase, a viabilidade ambiental, a localização e autoriza a instalação e a operação de empreendimento ou atividade classificados como de baixo impacto ambiental, desde que sejam previamente conhecidos:
I - as características gerais da região de implantação;
II - as condições de instalação e operação;
III - os impactos ambientais da tipologia; e
IV - as medidas de controle ambiental.
§ 1° Os empreendimentos e atividades que obtiverem a LAC deverão integrar o Cadastro Estadual de Empreendimentos e Atividades com Licença por Adesão e Compromisso - Celac, a que se dará publicidade no sítio eletrônico do Inea.
§ 2º O prazo de vigência da LAC é de, no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.
§ 3º A LAC não se aplica às atividades e empreendimentos:
I - que tenham iniciado ou prosseguido na instalação ou operação sem o devido instrumento de controle ambiental;
II - que tenham sido desmembrados para fins de enquadramento no presente dispositivo;
III - que necessitem, para sua implantação ou operação, de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, salvo se a atividade ou empreendimento já tiver a respectiva outorga no momento de requerimento da LAC;
IV - que necessitem de Autorização Ambiental para intervenção em Área de Preservação Permanente e/ou de Autorização Ambiental para supressão de espécies nativas do bioma Mata Atlântica;
V - minerários;
VI - que envolvam remoção ou realocação de população;
VII - localizados em área declarada como contaminada, segundo as normas técnicas vigentes;
VIII - localizados em unidade de conservação ou respectiva zona de amortecimento, incluindo Área de Proteção Ambiental - APA;
IX - localizados em áreas reconhecidas como Sítios Ramsar, nos termos da Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas (Convenção de Ramsar);
X - localizados em áreas de bens arqueológicos ou culturais acautelados;
XI - localizados em terras indígenas, quilombolas e de outras comunidades tradicionais, exceto se realizados pela própria comunidade;
XII - localizados em áreas suscetíveis a deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos, previstas no art. 42-A da Lei Federal nº 10.257/2001;
XIII - que tiveram ou venham a ter licença de instalação negada por incompatibilidade ambiental da área com o tipo de atividade;
XIV - localizados no mar territorial;
XV - que demandem adequação; e
XVI - outras hipóteses previstas em norma operacional do Inea.
§ 4º A LAC será concedida eletronicamente após a inserção de Relatório de Caracterização do Empreendimento - RCE e das demais documentações exigidas no sistema, bem como o preenchimento e a assinatura de termo de responsabilidade pelo empreendedor e responsável técnico, que ateste a veracidade das informações prestadas, nos termos do art. 12.
§ 5º O Inea não realizará vistoria prévia nos casos de empreendimentos ou atividades sujeitos à LAC, sem prejuízo da vistoria por amostragem disposta no parágrafo único do art. 118.
§ 6º O resultado da fiscalização de que trata o § 5º orientará a manutenção ou a revisão do regulamento sobre as atividades e os empreendimentos passíveis de licenciamento pelo procedimento por adesão e compromisso.
§ 7º Os empreendimentos ou atividades devidamente licenciados, independentemente da fase do licenciamento ambiental em que se encontram, poderão requerer a LAC, desde que se enquadrem nos requisitos estabelecidos neste artigo.
Art. 55. A Licença Ambiental Única - LAU é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e a operação de empreendimento ou atividade classificados como de baixo impacto, nos casos em que não for aplicável a LAC, e de médio impacto ambiental, com base nos critérios definidos em norma operacional do Inea, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.
§ 1° O prazo de vigência da LAU é, no mínimo, de 05 (cinco) anos e, no máximo, de 10 (dez) anos.
§ 2º A LAU não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua implantação ou operação sem o devido licenciamento ambiental, mesmo que classificados como de baixo ou médio impacto ambiental.
§ 3º O Inea realizará vistoria prévia para empreendimentos e atividades sujeitos à LAU, salvo nas hipóteses previstas em regulamento.
§ 4º A LAU poderá ser utilizada para ampliação de empreendimento ou atividade devidamente licenciado, devendo a classificação de impacto da ampliação levar em consideração o empreendimento ou atividade como um todo, bem como observar os requisitos estabelecidos neste artigo.
Art. 56. A Licença de Operação e Recuperação - LOR autoriza a operação de empreendimento ou atividade devidamente licenciada concomitante à recuperação ambiental de áreas contaminadas ou degradadas.
§ 1º O prazo de vigência da LOR é, no mínimo, de 05 (cinco) anos e, no máximo, de 10 (dez) anos.
§ 2º A LOR poderá ser renovada mediante requerimento, desde que justificada tecnicamente a impossibilidade de conclusão da recuperação no prazo estabelecido.
§ 3º Nos casos em que a continuidade da operação dependa de ajustes e adequações no sistema operacional do empreendimento ou atividade para cessar a contaminação ou degradação, estes deverão ser objeto de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC e Autorização Ambiental de Adequação - AAA, nos termos do Capítulo IV.
Art. 57. A Licença Ambiental de Recuperação - LAR autoriza a recuperação de áreas contaminadas ou degradadas.
§ 1º O prazo de vigência da LAR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e, no máximo, de 06 (seis) anos.
§ 2º A LAR poderá ser renovada mediante requerimento, desde que justificada tecnicamente a impossibilidade de conclusão da recuperação no prazo estabelecido.
Art. 58. A Licença Ambiental Especial - LAE é o ato administrativo expedido pela autoridade licenciadora que estabelece condicionantes a serem observadas e cumpridas pelo empreendedor para localização, instalação e operação de atividade ou de empreendimento estratégico, ainda que utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, nos termos da Lei Federal nº 15.300/2025.
Parágrafo único. O prazo de vigência da LAE é, no mínimo, de 05 (cinco) anos e, no máximo, de 10 (dez) anos.
Art. 59. A Licença de Operação Corretiva - LOC regulariza atividade ou empreendimento que esteja operando sem licença ambiental, observado o procedimento corretivo previsto no Capítulo IV.
Parágrafo único. O prazo de vigência da LOC é, no mínimo, de 05 (cinco) anos e, no máximo, de 10 (dez) anos.

Seção IV
Dos Critérios de Sustentabilidade

Art. 60. A fixação de prazo de vigência das licenças ambientais, dentro dos intervalos mínimo e máximo previstos neste decreto, deverá observar critérios de sustentabilidade estabelecidos em norma operacional do Inea.
Parágrafo único. No estabelecimento de critérios para fixação de prazos de vigência deverá ser considerada a implementação voluntária de ações de sustentabilidade que comprovadamente permitam alcançar resultados melhores do que aqueles já previstos na legislação, bem como auditorias ambientais realizadas pelo empreendedor e aprovadas pelo Inea.

Seção V
Dos Termos de Referência

Art. 61. O Inea emitirá termo de referência - TR com o escopo dos estudos a serem apresentados pelo empreendedor no licenciamento ambiental para avaliação dos impactos decorrentes da atividade ou do empreendimento.
Art. 62. Os TRs devem ser preferencialmente padronizados por tipologia de atividade ou empreendimento, hipótese em que o Inea os disponibilizará em seu sítio eletrônico.
Parágrafo único. O Inea, para os fins deste artigo, pode efetuar consulta pública do conteúdo com vistas ao acolhimento de contribuições, conforme previsto no art. 76.
Art. 63. A definição do seu prazo de vigência constitui elemento obrigatório de TR, inclusive os padronizados por tipologia.
Art. 64. O Inea poderá, mediante decisão fundamentada, ouvido o empreendedor e, quando cabível, as autoridades envolvidas, incluir, excluir e alterar itens no TR padronizado, consideradas as especificidades da atividade ou do empreendimento e da área de estudo.
Parágrafo único. Caso sejam necessários ajustes no TR padronizado, será concedido prazo de 15 (quinze) dias para manifestação do empreendedor.
Art. 65. O Inea tem o prazo de 30 (trinta) dias para disponibilizar ao empreendedor o TR específico do empreendimento ou atividade, contado da data do requerimento, prorrogável por igual período, por decisão motivada, nos casos de oitiva das autoridades envolvidas referidas no art. 79.
Parágrafo único. Extrapolado o prazo a que se refere este artigo, faculta-se ao empreendedor o protocolo dos estudos para análise de mérito com base no TR padrão da respectiva tipologia, disponibilizado na forma do art. 62.
Art. 66. Poderá ser exigido no TR, mediante justificativa técnica, o levantamento de dados primários para a caracterização da área de estudo quando não houver dados válidos recentes ou forem insuficientes.
Parágrafo único. O empreendedor deve indicar a fonte idônea das informações.

Seção VI
Dos Estudos Ambientais em Licenciamento

Art. 67. Os empreendimentos e atividades sujeitos a licenciamento ambiental dependerão da elaboração de estudo relativo aos impactos ambientais efetivos ou potenciais, que deverão ser exigidos de acordo com a respectiva fase do procedimento de controle ambiental.
Parágrafo único. Compreende-se como Área de Estudo - AE aquela em que se presume a ocorrência de impacto ambiental, considerando, para tanto:
I - Área Diretamente Afetada - ADA: área de intervenção direta da atividade ou do empreendimento, necessária para a sua construção, instalação, operação e, quando couber, ampliação e desativação;
II - Área de Influência Direta - AID: área afetada pelos alcances geográficos dos impactos ambientais diretos causados pela atividade ou pelo empreendimento, conforme delimitação apontada no estudo ambiental e aprovada pela autoridade licenciadora; e
III - Área de Influência Indireta - AII: área afetada pelos alcances geográficos dos impactos ambientais indiretos causados pela atividade ou pelo empreendimento, conforme delimitação apontada no estudo ambiental e aprovada pela autoridade licenciadora.
Art. 68. A autoridade licenciadora deverá exigir os seguintes estudos ambientais, entre outros:
I - Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/Rima para os empreendimentos e atividades potencialmente causadores de significativo impacto ambiental, para LP, LAI e LAE;
II - Plano Básico Ambiental - PBA, acompanhado dos elementos de projeto de engenharia e de relatório de cumprimento das condicionantes ambientais, conforme cronograma físico, para os empreendimentos e atividades potencialmente causadores de significativo impacto ambiental, para LI e, no que couber, para LAI, LIO e LAE;
III - Relatório de cumprimento das condicionantes ambientais, para LI, LAI, LAU, LIO e LO, ressalvada a hipótese do inciso II;
IV - Relatório de Caracterização do Empreendimento - RCE para os empreendimentos e atividades sujeitos a LAC;
V - Relatório de Controle Ambiental - RCA e Plano de Controle Ambiental - PCA, para LOC; e
VI - Relatório de Controle Ambiental - RCA, Plano de Controle Ambiental - PCA e elementos técnicos da atividade ou do empreendimento, para os empreendimentos e atividades não enquadrados nos demais estudos previstos neste artigo.
§ 1º A autoridade licenciadora poderá exigir Relatório Ambiental Simplificado - RAS para os empreendimentos e atividades não sujeitos a EIA/Rima, mas enquadrados como de alto impacto ambiental, para LP, LAI e LAE, hipótese em que dispensará os demais estudos previstos neste artigo.
§ 2º Para fins deste artigo, entende-se por:
I - EIA: estudo ambiental de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, realizado previamente à análise de sua viabilidade ambiental;
II - Rima: documento que reflete as conclusões do EIA, apresentado de forma objetiva e com informações em linguagem acessível ao público em geral, de modo que se possam entender as vantagens e as desvantagens da atividade ou do empreendimento, bem como as consequências ambientais de sua implantação;
III - RAS: estudo relativo aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a concessão de LP, LAI ou LAE, que conterá, entre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e das medidas de controle, reparação, mitigação e compensação;
IV - PBA: estudo apresentado no requerimento de LAI e LAE, bem como na fase de LI e LIO, à autoridade licenciadora nos casos sujeitos à elaboração de EIA, que compreende o detalhamento dos programas, dos projetos e das ações de prevenção, mitigação, controle, monitoramento e compensação dos impactos ambientais negativos decorrentes da instalação e operação da atividade ou do empreendimento;
V - RCA: estudo com dados e informações da atividade ou do empreendimento e do local em que se insere, identificação dos impactos ambientais e proposição de medidas mitigadoras, de controle e de monitoramento ambiental;
VI - PCA: estudo que compreende o detalhamento dos programas, dos projetos e das ações de mitigação, controle, monitoramento e compensação dos impactos ambientais negativos; e
VII - RCE: documento a ser apresentado nas hipóteses previstas neste decreto, que contém caracterização e informações técnicas sobre a instalação e a operação da atividade ou do empreendimento.
§ 3° Os estudos ambientais referidos neste artigo poderão contemplar outros estudos específicos, em termo de referência.
§ 4º Sem prejuízo da exigência dos estudos previstos neste artigo, o Inea poderá exigir, de acordo com a tipologia da atividade ou empreendimento, a apresentação de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE e do respectivo Plano de Mitigação, conforme regulamento.
Art. 69. Não será exigido EIA/Rima quando a autoridade licenciadora, excepcionalmente e mediante fundamentação técnica baseada nos critérios definidos em norma operacional do Inea, considerar que a atividade ou o empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.
§ 1° A inexigibilidade de EIA/Rima se dará a critério da Ceca e levará em consideração a natureza, localização, porte e demais peculiaridades do empreendimento ou atividade.
§ 2° A decisão a que se refere este artigo não prejudica a necessidade de realização de outros estudos ambientais cabíveis nem afasta a compensação ambiental e outras condicionantes a serem fixadas pela autoridade licenciadora.
§ 3° Para fins desse artigo, aplica-se o disposto no art. 45, § 4º, inclusive quando os empreendimentos ou atividades estiverem localizados no mesmo complexo ou unidade e diretamente ligados ao essencial desenvolvimento dos seguintes empreendimentos ou atividades sujeitos à elaboração de EIA/Rima:
a) complexos portuários, aeroportuários e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
b) aterros sanitários e industriais; e
c) complexos ou unidades petroquímicas, cloroquímicas e siderúrgicas.
Art. 70. No caso de atividades ou empreendimentos localizados na mesma área de estudo, a autoridade licenciadora pode aceitar estudo ambiental para o conjunto e dispensar a elaboração de estudos específicos para cada atividade ou empreendimento, sem prejuízo das medidas de participação.
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, poderá ser emitida LP única para o conjunto de atividades ou empreendimentos, desde que identificado um responsável legal, mantida a necessidade de emissão das demais licenças específicas para cada atividade ou empreendimento.
§ 2º Independentemente da titularidade, os dados ambientais constantes em estudo elaborado para empreendimento ou atividade já licenciado poderão ser aproveitados por outro empreendimento ou atividade, desde que localizado na mesma área de estudo, sem prejuízo das medidas de participação.
§ 3º Termo de referência específico poderá indicar a viabilidade de aproveitamento dos estudos já realizados na área de estudo, sem prejuízo da possibilidade de requisitar ao empreendedor complementações ou novos estudos, de uma única vez, ressalvadas as exigências decorrentes de fatos novos.
§ 4º Para atender ao disposto neste artigo, o Inea manterá base de dados atualizada, disponibilizada em seu sítio eletrônico.
§ 5º As disposições deste artigo podem ser aplicadas a atividades ou a empreendimentos sob responsabilidade de autoridades licenciadoras distintas, desde que haja acordo de cooperação técnica firmado entre elas.
Art. 71. Quando exigidos pela autoridade licenciadora, os estudos técnicos de atividade ou de empreendimento, relativos ao planejamento setorial que envolva a pesquisa, e os demais estudos técnicos e ambientais aplicáveis, podem ser realizados em unidade de conservação quando compatível com as restrições previstas em seu regime jurídico, inclusive no plano de manejo, desde que autorizados pelo órgão gestor, conforme o disposto no art. 103, § 1º, inciso XXIII.
Parágrafo único. A interferência da realização dos estudos referidos neste artigo nos atributos da unidade de conservação deve ser a menor possível.
Art. 72. Os estudos ambientais serão disciplinados em regulamento específico.

Seção VII
Da Participação Pública

Art. 73. O licenciamento ambiental será aberto à participação pública, a qual pode ocorrer nas seguintes modalidades:
I - consulta pública, consistente na participação remota no procedimento de controle ambiental, pela qual a autoridade licenciadora recebe contribuições, por escrito e em meio digital, de qualquer interessado;
II - tomada de subsídios técnicos, consistente na participação presencial ou remota no procedimento de controle ambiental, pela qual a autoridade licenciadora solicita contribuições técnicas a especialistas convidados, com o objetivo de auxiliá-la na tomada de decisões;
III - reunião participativa, consistente na participação no procedimento de controle ambiental, de forma presencial ou remota, pela qual a autoridade licenciadora solicita contribuições para auxiliá-la na tomada de decisões; e
IV - audiência pública, consistente na participação no procedimento de controle ambiental, de forma presencial ou remota, aberta ao público em geral, na qual deve ser apresentado, em linguagem acessível, o conteúdo da proposta em avaliação e dos respectivos estudos, especialmente as características da atividade ou do empreendimento e de suas alternativas, os impactos ambientais e as medidas preventivas, reparatórias, mitigadoras e compensatórias, com o objetivo de dirimir dúvidas e de recolher críticas e sugestões.
Art. 74. Será realizada pelo menos 1 (uma) audiência pública nos processos de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos sujeitos à elaboração de EIA/Rima antes da decisão final sobre a emissão da LP ou, no caso de procedimento simplificado bifásico ou monofásico, sobre o tipo de licença que lhe corresponder, conforme regulamentado em resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente - Conema.
§ 1º O EIA e o Rima devem estar disponíveis para conhecimento público com pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência à realização da audiência pública.
§ 2º A decisão da autoridade licenciadora sobre a realização de mais de uma audiência pública deve ser motivada pela inviabilidade de realização de único evento, pela complexidade da atividade ou empreendimento, pela amplitude da distribuição geográfica da área de influência ou pela ocorrência de caso fortuito ou força maior que tenha impossibilitado a realização da audiência prevista ou a sua continuidade.
§ 3º A autoridade licenciadora pode, a seu juízo, utilizar qualquer dos demais mecanismos de participação pública previstos no art. 73 para preparar a realização da audiência pública, dirimir dúvidas e recolher críticas e sugestões.
Art. 75. Nas hipóteses de atividades ou empreendimentos sujeitos à elaboração de RAS, poderá ser realizada audiência pública na modalidade reunião técnica informativa - RTI, conforme regulamento.
Art. 76. A consulta pública pode, a critério da autoridade licenciadora, ser utilizada em todas as modalidades de licenciamento previstas neste decreto com o objetivo de colher subsídios, quando couber, para:
I - a análise da eficácia, da eficiência e da efetividade das condicionantes ambientais em todas as fases do licenciamento ambiental, incluído o período posterior à emissão de LO; ou
II - a instrução e análise de outros fatores do licenciamento.
§ 1º A consulta pública não suspende prazos no processo e ocorre concomitantemente ao tempo previsto para manifestação da autoridade licenciadora, devendo durar, no mínimo, 15 (quinze) dias e, no máximo, 60 (sessenta) dias.
§ 2º As autoridades licenciadoras podem efetuar consulta pública acerca do conteúdo dos termos de referência padrão de que trata o art. 62.

Seção VIII
Das Autoridades Envolvidas no Licenciamento Ambiental

Art. 77. O licenciamento ambiental independe de comprovação da dominialidade do imóvel em que se insere a ADA do empreendimento ou atividade, da certidão expedida pelo Município atestando a conformidade à legislação de uso e ocupação do solo, assim como de licenças, autorizações, certidões, certificados, outorgas ou outros atos de consentimento dos demais órgãos em qualquer nível de governo, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 73 e 79.
§ 1º A necessidade de obtenção dos demais atos de consentimento necessários, bem como de comprovar a conformidade relativa à questão dominial, urbanística e de uso do solo constarão como condicionante da licença ambiental;

§ 2º O empreendedor permanece obrigado ao atendimento da legislação federal, estadual e municipal, bem como à obtenção dos atos de consentimento necessários ao exercício do empreendimento ou da atividade.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que o Inea fundamentadamente exigir a apresentação dos documentos e atos nele referidos para a análise dos impactos e riscos ambientais do empreendimento ou da atividade.
Art. 78. A participação das autoridades envolvidas definidas no art. 79 no licenciamento ambiental observará as seguintes premissas:
I - não vincula a decisão da autoridade licenciadora, observado o art. 87;
II - deve ocorrer nos prazos estabelecidos neste decreto;
III - não obsta, no caso de sua ausência no prazo estabelecido, a continuidade da tramitação do processo nem a expedição da licença;
IV - deve ater-se às suas competências institucionais; e
V - deve atender ao disposto no art. 15.
Art. 79. A manifestação das autoridades envolvidas, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental, será obrigatória nas seguintes situações:
I - órgãos gestores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, quando a AID, nos casos de empreendimentos de significativo impacto ambiental, ou a ADA, nos demais empreendimentos ou atividades, estiver inserida nos limites de unidade de conservação específica ou em sua zona de amortecimento, inclusive em Área de Proteção Ambiental - APA;
II - Fundação Nacional do Índio - Funai: quando na AID existir terra indígena homologada ou em processo de homologação ou ainda quando houver área que tenha sido objeto de portaria de interdição em razão da localização de indígenas isolados;
III - órgão ou ente federal responsável: quando na AID existir terra quilombola delimitada, em processo de delimitação ou objeto de certidão de autodefinição emitida pelo órgão federal competente;
IV - órgão ou ente responsável: quando na AID existir intervenção em:
a) bens culturais protegidos pela Lei Federal nº 3.924/1961, ou legislação correlata;
b) bens tombados nos termos do Decreto-Lei Federal nº 25/1937, ou legislação correlata;
c) bens registrados nos termos do Decreto Federal nº 3.551/2000, ou legislação correlata; ou
d) bens valorados nos termos da Lei Federal nº 11.483/2007, ou legislação correlata; e
V - demais situações exigidas por lei.
Parágrafo único. Enquanto não definida a AID do empreendimento ou atividade, aplicam-se, para fins desta Seção, as distâncias máximas fixadas no Anexo da Lei Federal nº 15.190/2025.
Art. 80. As autoridades envolvidas têm o prazo máximo de 30 (trinta) dias para se manifestarem sobre o TR, a partir do recebimento de solicitação da autoridade licenciadora, podendo ser prorrogado por 15 (quinze) dias, se devidamente justificado.
§ 1º A ausência de manifestação da autoridade envolvida nos prazos previstos neste artigo não obsta o andamento do licenciamento ambiental nem a expedição do TR definitivo, e a autoridade licenciadora deve utilizar o TR padrão disponibilizado pela autoridade envolvida.
§ 2º Poderá ser afastada pelo Inea a necessidade de o órgão gestor de unidade de conservação ser notificado para se manifestar sobre o TR, sem prejuízo do disposto nos arts. 81 e 82, quando se tratar de constatação ou empreendimento situado em área urbana localizada no interior de APA.
Art. 81. A autoridade licenciadora deve solicitar a manifestação das autoridades envolvidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do EIA/Rima e dos demais estudos, planos, programas e projetos ambientais relacionados à licença ambiental.
Art. 82. As autoridades envolvidas devem apresentar manifestação conclusiva para subsidiar a autoridade licenciadora no prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos casos de manifestação sobre o EIA/Rima, e de até 30 (trinta) dias, nos demais casos, contados da data do recebimento da solicitação prevista no artigo anterior.
Parágrafo único. A autoridade envolvida pode requerer a prorrogação do prazo previsto neste artigo por no máximo 30 (trinta) dias.
Art. 83. A manifestação das autoridades envolvidas será obrigatória, conforme os artigos anteriores, de forma prévia em relação à emissão da licença ambiental que atesta a viabilidade do empreendimento ou atividade, bem como nas fases subsequentes do procedimento quando necessária para atestar o cumprimento de condicionantes por elas sugeridas.
Parágrafo único. A manifestação das autoridades envolvidas também será necessária nos casos de ampliação do empreendimento ou atividade, que impliquem em majoração de impactos ambientais negativos, e na superveniência de fato acerca da tipologia em análise ou da sua localização.
Art. 84. A ausência da manifestação das autoridades envolvidas, devidamente cientificadas, nos prazos fixados neste decreto não obsta o andamento do licenciamento, devendo a autoridade licenciadora, nesse caso, proceder ao respectivo controle relativo à unidade de conservação, às comunidades afetadas ou ao patrimônio imaterial.
Parágrafo único. Na hipótese de manifestação intempestiva das autoridades envolvidas ou de superveniência das situações previstas nos arts. 79 e 83, estas poderão atuar no procedimento na fase em que se encontre, respeitando-se os efeitos dos atos já praticados, sem prejuízo de sua validade e do prosseguimento.
Art. 85. A ausência da manifestação das autoridades previstas nos incisos II e III do art. 79 não poderá implicar na dispensa de consulta livre, prévia e informada das comunidades tradicionais estipulada pela Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho.
Art. 86. No caso de a manifestação da autoridade envolvida incluir propostas de condicionantes, elas devem estar acompanhadas de justificativa técnica que demonstre o atendimento ao art. 15.
Art. 87. A manifestação das autoridades envolvidas deve ser considerada pela autoridade licenciadora, mas não vincula sua decisão quanto ao estabelecimento de condicionantes e à emissão de licenças ambientais, podendo de forma excepcional e motivada, afastá-la de suas conclusões nas seguintes hipóteses:
I - ausência de fundamentação ou sua evidente impropriedade técnica ou jurídica;
II - desvio das competências institucionais; e
III - inobservância do art. 15 nas propostas de condicionantes.
§ 1° Antes do afastamento das conclusões da autoridade envolvida, o Inea deve solicitar àquela que justifique ou reconsidere a sua manifestação no prazo de 10 (dez) dias.
§ 2º Findo o prazo previsto no § 1º, com ou sem recebimento da resposta da autoridade envolvida, o Inea dará andamento ao licenciamento ambiental.
Art. 88. A partir das informações e dos estudos apresentados pelo empreendedor e das demais informações disponíveis, as autoridades envolvidas devem acompanhar a implementação das condicionantes incluídas nas licenças, relacionadas às suas atribuições, e informar ao Inea, de ofício ou mediante provocação, se houver descumprimento ou inconformidade.
Parágrafo único. A informação das autoridades envolvidas a que se refere este artigo, quando solicitada pelo Inea, deverá ser prestada no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do ofício, prorrogável, a pedido, por igual período.
Art. 89. O Inea poderá celebrar acordo de cooperação técnica com as autoridades envolvidas e demais interessados, a fim de racionalizar o licenciamento ambiental.
Art. 90. Os demais órgãos e instituições públicas e privadas podem manifestar-se à autoridade licenciadora, de maneira não vinculante, respeitados os respectivos prazos e procedimentos.

Seção IX
Da Renovação das Licenças Ambientais

Art. 91. A renovação de licença ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados até a manifestação definitiva da autoridade licenciadora, desde que o empreendedor não tenha dado causa a atrasos injustificados no procedimento de renovação.
§ 1º As licenças ambientais podem ser renovadas sucessivamente, respeitados, em cada renovação, os prazos máximos previstos para cada espécie.
§ 2º Para a renovação das licenças será obrigatório o atendimento das seguintes condições:
I - na fase prévia, a reanálise das condicionantes que atestaram a viabilidade da atividade ou do empreendimento, determinando-se a apresentação de novos estudos e os ajustes das condicionantes, se necessários;
II - na fase de instalação, a análise da efetividade das ações de controle e monitoramento adotadas, determinando-se os ajustes das condicionantes, se necessários e, no caso de renovação da LI sem que tenha iniciado a efetiva implantação do empreendimento ou atividade, a reanálise das condições que atestaram a viabilidade da atividade ou do empreendimento, determinando-se a apresentação de novos estudos e os ajustes das condicionantes, se necessários; e
III - na fase de operação, a análise da efetividade das ações de controle e monitoramento adotadas, determinando-se os ajustes das condicionantes, se necessários.
§ 3º Ressalvado o disposto no art. 41, a renovação de licença de empreendimento ou atividade localizada em área rural somente será concedida quando a inscrição no CAR:
I - estiver ativa;
II - não possuir pendências em função de falta de resposta a notificações do órgão ambiental competente;
III - indicar a aprovação da localização da área de reserva legal pelo órgão competente;
IV - contiver a confirmação do enquadramento das áreas rurais consolidadas do imóvel, nos termos do art. 14, § 1º, e dos arts. 67 e 68 da Lei Federal nº 12.651/2012, quando couber; e
V - houver sido analisada pelo órgão ambiental competente, conforme os critérios ambientais aplicáveis, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 11.428/2006.
Art. 92. Nos casos em que o relatório de auditoria de controle ambiental for aprovado pelo Inea, sem que sejam detectadas desconformidades, a renovação da licença ambiental poderá se dar de forma expedita, conforme regulamento.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO CORRETIVO
Seção I
Disposições gerais

Art. 93. Os empreendimentos e atividades deverão se regularizar mediante emissão de:
I - Certidão de Regularização, precedido, quando cabível, de TAC e AAA, para empreendimentos ou atividades já instalados ou em instalação sem o devido instrumento de controle;
II - LOC, para empreendimentos ou atividades que, em 08 de dezembro de 2025, estejam operando sem a devida licença ambiental, mediante requerimento espontâneo, precedido de termo de compromisso e AAA;
III - LO ou LOR, precedido de TAC e AAA, para empreendimentos ou atividades que estejam operando sem a devida licença ambiental e que não se enquadrem no inciso II.
Parágrafo único. Considera-se espontâneo, para fins deste artigo, o procedimento corretivo provocado pelo empreendedor, não precedido de medida dos órgãos do Sisnama voltada ao questionamento da regularidade ambiental da atividade ou empreendimento, tais como notificação para regularização, lavratura de auto de medida cautelar, de constatação ou de infração.
Art. 94. Verificada a inviabilidade da regularização de atividade ou empreendimento ou em caso de descumprimento do TAC, termo de compromisso ou AAA, deve-se determinar o seu descomissionamento ou outra medida cabível, bem como a recuperação da área impactada, sujeito o empreendedor às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos ambientais.

Seção II
Regularização de empreendimentos ou atividades já instalados ou em instalação

Art. 95. A Certidão de Regularização atesta a conformidade ambiental de empreendimentos ou atividades sem o devido instrumento de controle, e será emitida após a aplicação das sanções cabíveis pelas infrações administrativas e o cumprimento integral das obrigações determinadas por notificação ou fixadas, se for o caso, em TAC, bem como, quando necessária a continuidade de instalação, em AAA.
§ 1º Eventual operação dependerá de LO, a ser emitida somente após a Certidão de Regularização.
§ 2º O Inea deverá oficiar o Ministério Público para adoção das medidas necessárias para apuração do crime ambiental relacionado à instalação irregular.

Seção III
Regularização espontânea de empreendimentos ou atividades em operação

Art. 96. A LOC regulariza atividade ou empreendimento que esteja operando sem licença ambiental, a ser emitida após a lavratura do auto de infração e o cumprimento integral das obrigações determinadas por termo de compromisso, bem como da AAA que fixará as condicionantes para viabilizar sua continuidade até a emissão da LOC.
§ 1º Apenas os empreendimentos ou atividades que, em 08 de dezembro de 2025, estejam operando sem a devida licença ambiental podem ser objeto da LOC.
§ 2º A LOC somente será emitida quando solicitada espontaneamente.
Art. 97. A partir da solicitação da LOC, deverá ser observado o seguinte procedimento:
I - lavratura do auto de infração, nos termos da Lei Estadual nº 3.467/2000;
II - celebração de termo de compromisso entre a autoridade licenciadora e o requerente estabelecendo os critérios, os procedimentos, as medidas mitigadoras, reparatórias e compensatórias, bem como as multas e responsabilidades visando à regularização; e
III - emissão da AAA, com as condicionantes necessárias à continuidade da operação.
§ 1º O termo de compromisso terá vigência de até 3 (três) anos, admitida uma única prorrogação por igual período, mediante requerimento do interessado e decisão fundamentada da autoridade licenciadora.
§ 2º O termo de compromisso poderá ser usado pelo empreendedor ou terceiro para requerer, nos órgãos competentes da esfera criminal, suspensão de eventuais processos, cumprimentos de pena e prazos prescricionais, com base no art. 26, § 5º, da Lei Federal nº 15.190/2025.
Art. 98. Somente após o cumprimento integral das obrigações estabelecidas nos incisos II e III do artigo anterior, será emitida a LOC.
Parágrafo único. Ressalvam-se deste artigo as condicionantes de caráter permanente previstas na AAA, às quais deverão, se for o caso, ser inseridas na LOC.
Art. 99. A LOC poderá ser usada pelo empreendedor ou terceiro para requerer, nos órgãos competentes da esfera criminal, a extinção da punibilidade do crime previsto no art. 60 da Lei Federal nº 9.605/1998, com base no art. 26, § 5º, da Lei Federal nº 15.190/2025.
Art. 100. O empreendedor deverá solicitar a emissão de LO ou LOR com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de vigência da LOC.

Seção IV
Regularização de empreendimentos ou atividades não sujeitos à LOC

Art. 101. Quando a deflagração do procedimento corretivo de atividades ou empreendimentos operados sem a devida licença ambiental não for espontâneo ou o início da operação ocorrer após 08 de dezembro de 2025, o interessado deverá, visando à sua continuidade, celebrar TAC e requerer a AAA, sem prejuízo das sanções penais e administrativas.
Parágrafo único. O Inea deverá oficiar o Ministério Público, bem como a autoridade policial para adoção das medidas necessárias para apuração do crime ambiental relacionado à operação irregular.
Art. 102. Somente após o cumprimento integral das obrigações do TAC e da AAA, será emitida a LO ou LOR.
Parágrafo único. Ressalva-se deste artigo as obrigações de caráter permanente previstas na AAA, às quais deverão, se for o caso, ser inseridas na LO ou LOR.

CAPÍTULO V
DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Seção I
Das Autorizações Ambientais

Art. 103. A Autorização Ambiental - AA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental consente com a implantação ou realização de empreendimento ou atividade de curta duração, obras emergenciais e a execução de atividades sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as condicionantes e restrições adequadas.
§ 1º Aplica-se a AA para:
I - perfuração ou tamponamento de poços tubulares em aquíferos;
II - supressão de vegetação nativa, nos casos previstos na legislação;
III - intervenção em área de preservação permanente - APP, nos casos previstos na legislação;
IV - implantação de Projetos de Restauração Florestal - PRF ou Programas de Recuperação Ambiental que não necessitem de licença ambiental;
V - encaminhamento de resíduos industriais provenientes de outros estados da Federação para locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final licenciados, situados no estado do Rio de Janeiro;
VI - manejo de fauna silvestre em licenciamento ambiental, incluindo o levantamento, coleta, colheita, captura, resgate, translocação, transporte e monitoramento;
VII - apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros;
VIII - transporte de espécimes, partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre oriundos de criadouros regulares;
IX - exposição e uso de espécimes, partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre oriundos de criadouros regulares;
X - funcionamento de empreendimentos de fauna silvestre em cativeiro;
XI - implantação de planos de manejo florestal sustentável com propósito comercial;
XII - manejo e exploração de sistemas agroflorestais e prática do pousio;
XIII - realização de capina química, com herbicidas de uso não agrícola, por empresas devidamente licenciadas, exceto nos casos de PRF previsto no inciso IV, cujo uso poderá ser consentido na mesma autorização ambiental de implantação do projeto;
XIV - aplicação de agrotóxicos por aeronaves, por empresas devidamente licenciadas;
XV - instalação e operação, em caráter temporário, de equipamentos ou sistemas móveis de baixo impacto ambiental;
XVI - manutenção de cursos d¿água sob a gestão pública, para restabelecimento do seu fluxo por meio de limpeza de vegetação e desobstrução com remoção de detritos;
XVII - descomissionamento de máquinas e equipamentos;
XVIII - identificação de áreas com indícios de contaminação - AIC, consoante norma operacional do Inea;
XIX - queima controlada em práticas agrossilvopastoris;
XX - queima prescrita para fins de treinamento, pesquisa científica e manejo integrado do fogo;
XXI - intervenção em unidade de conservação, inclusive a prevista no art. 46 da Lei Federal nº 9.985/2000, quando a atividade ou empreendimento não estiver sujeito à licença ambiental;
XXII - dragagem de manutenção, quando a atividade não for contemplada em licença ambiental; e
XXIII - realização de estudos técnicos de atividade ou empreendimento relativos ao planejamento setorial, no interior de unidades de conservação estaduais;
§ 2º Poderá ser aplicada a AA para outros empreendimentos e atividades não relacionados no § 1º, desde que se enquadrem nos critérios estabelecidos no caput deste artigo.
§ 3º O prazo de vigência da AA é de até:
I - 06 (seis) anos para as autorizações previstas nos incisos IV, XI, XII e XVI do § 1º;
II - 04 (quatro) anos para as autorizações previstas nos incisos X, XIII e XIV do § 1º; e
III - 02 (dois) anos para os demais casos.
§ 4º Excetua-se do disposto no parágrafo anterior os prazos estabelecidos de forma diferenciada em casos devidamente justificados pelo órgão ambiental, inclusive quando vinculados à licença ambiental e cronograma de implantação ou realização do empreendimento ou atividade.
§ 5º A Autorização Ambiental de que trata o inciso II do § 1º deste artigo somente será concedida para supressão de vegetação em área rural quando a inscrição no CAR:
I - estiver ativa;
II - não possuir pendências em função de falta de resposta a notificações do órgão ambiental competente;
III - indicar a aprovação da localização da área de reserva legal pelo órgão competente;
IV - contiver a confirmação do enquadramento das áreas rurais consolidadas do imóvel, nos termos do art. 14, § 1º, e dos arts. 67 e 68 da Lei Federal nº 12.651/2012, quando couber; e
V - houver sido analisada pelo órgão ambiental competente, conforme os critérios ambientais aplicáveis, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 11.428/2006.
Art. 104. As autorizações ambientais não poderão ser renovadas, devendo ser requerido novo instrumento, ressalvada a possibilidade de renovação da autorização prevista no inciso X do § 1º do artigo anterior.
Parágrafo único. Quando requerida a renovação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de vigência, a autorização anterior permanecerá produzindo efeitos até a manifestação definitiva do Inea, desde que o empreendedor não dê causa a atrasos injustificados no procedimento.
Art. 105. A Autorização Ambiental por Adesão e Compromisso - AAC é o ato administrativo, emitido eletronicamente, mediante o qual o Inea consente, prévia ou posteriormente, com a execução de obras e intervenções emergenciais de resposta a colapso de obras de infraestrutura, a acidentes ou a desastres ou urgentes que tenham como finalidade prevenir a ocorrência de dano ambiental iminente ou interromper situação que gere risco à vida ou à incolumidade física, conforme norma operacional do Inea.
§ 1° Em regra, o consentimento é prévio, devendo o requerente apresentar ao Inea a comprovação da situação de emergência ou calamidade, bem como a descrição das obras ou intervenções que pretende realizar.
§ 2° Na hipótese de emergência que demande atuação imediata, será possível o consentimento posterior, devendo ser apresentada ao Inea, no prazo de 30 (trinta) dias do início da execução das obras ou intervenções, a comprovação da situação de emergência ou calamidade e da necessidade de atuação imediata, bem como a descrição das obras ou intervenções realizadas.
§ 3º As circunstâncias previstas nesse artigo serão descritas em relatório devidamente assinado por profissional habilitado, com o devido registro de responsabilidade técnica expedido pelo competente conselho de fiscalização profissional.
§ 4° A AAC será concedida com prazo improrrogável de 06 (seis) meses.
§ 5° Diante da impossibilidade de execução de obras ou intervenções públicas no prazo do § 4º, deverá ser requerida licença ambiental ou demais instrumentos do Selca, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes do término do prazo da AAC.
§ 6º O Inea pode definir orientações técnicas e medidas de controle, mitigação, reparação ou compensação decorrentes das intervenções a que se trata este artigo.
§ 7º Deverá ser apresentado ao Inea relatório das ações executadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de conclusão de sua execução, assinado por profissional habilitado, com o devido registro de responsabilidade técnica expedido pelo competente conselho de fiscalização profissional.
Art. 106. Poderá ser concedida excepcionalmente a AAA, mediante requerimento do titular, para continuidade de empreendimento ou atividade, durante o prazo de vigência dos seguintes instrumentos:

I - TAC em que o Inea figure como parte ou interveniente; e
II - termo de compromisso celebrado em razão do requerimento de LOC.
§ 1º A AAA estabelecerá medidas e respectivos prazos, não superiores ao de vigência dos termos referidos neste artigo, para atendimento às normas de controle ambiental.
§ 2º A extinção dos termos mencionados nos incisos do caput implicará, de pleno direito, na extinção da AAA.
§ 3° O prazo máximo de vigência da AAA não será superior ao prazo de vigência do respectivo termo.
§ 4º As normas específicas relativas à AAA serão objeto de regulamentação.

Seção II
Das Certidões Ambientais

Art. 107. A Certidão Ambiental - CA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, a pedido ou de ofício, atesta determinadas informações de caráter ambiental, sem prazo de validade, aplicando-se aos casos de:
I - cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações ou certificados ambientais e de TAC;
II - inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades por infração ambiental;
III - inexistência ou existência nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais;
IV - não sujeição ao licenciamento para os empreendimentos e atividades mencionados nos art. 39 e 40;
V - conformidade à legislação relativa a áreas de preservação permanente, reserva legal e unidades de conservação estaduais;
VI - indeferimento de licença e demais instrumentos de controle ambiental;
VII - corte de vegetação exótica, cujo requerimento é facultativo;
VIII - regularização, nos termos do Capítulo IV;
IX - Faixa Marginal de Proteção de corpos hídricos para atestar a sua demarcação; e
X - inexigibilidade de uso insignificante de recursos hídricos estaduais;
Parágrafo único. A CA poderá ser concedida em outras situações não relacionadas neste artigo, desde que a informação a ser certificada guarde relação com a finalidade institucional do órgão ambiental e esse disponha da informação.

Seção III
Dos Certificados Ambientais

Art. 108. O Certificado Ambiental - CTA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a conformidade de procedimentos específicos em relação à legislação em vigor, estabelecendo medidas de controle ambiental.
§ 1° São espécies de CTA, sem prejuízo de outras previstas em regulamento, o de:
I - Reserva de Disponibilidade Hídrica (Outorga Preventiva): certifica a reserva da vazão passível de outorga, possibilitando ao empreendedor o planejamento de empreendimentos, com prazo de vigência de, no mínimo, o estabelecido em função do cronograma do empreendimento, e, no máximo, de 03 (três) anos;
II - Credenciamento de Laboratório: certifica a capacitação de empresas para a realização de análises laboratoriais, de acordo com os parâmetros que especifica, com prazo de vigência de 01 (um) a 03 (três) anos;
III - Registro para Medição de Emissão Veicular: certifica a capacitação de pessoa física ou jurídica para executar medições de emissões veiculares, para atendimento ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel e outros programas similares que venham a ser instituídos, com prazo de vigência de 1 (um) ano a 03 (três) anos;
IV - Controle de Agrotóxicos: certifica o cadastramento de produtos agrotóxicos (desinfetantes domissanitários, de uso não agrícola, de uso veterinário e outros biocidas) para comércio e uso no estado do Rio de Janeiro, com prazo de vigência em função da validade do registro do produto pelos órgãos federais; controla a comercialização de agrotóxicos por empresas sediadas ou não no estado, o uso de agrotóxicos nas atividades de controle de vetores e pragas urbanas, capina química, tratamento fitossanitário com fins quarentenários e jardinagem profissional, com prazo de vigência de 4 (quatro) anos;
V - Registro para Controle de Fauna Sinantrópica: certifica a capacitação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de controle de fauna sinantrópica, com prazo de vigência de 02 (dois) anos;
VI - Uso Insignificante de Recursos Hídricos: certifica o uso insignificante de recursos hídricos estaduais;
VII - aprovação de área de reserva legal e instituição de servidão ambiental, quando se tratar de compensação de reserva legal entre imóveis rurais inscritos no CAR e para fins de averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no Registro Geral de Imóveis; e
VIII - cadastramento de área de soltura e monitoramento de animais silvestres não contemplada em licença ambiental.
§ 2° Os certificados ambientais não poderão ser renovados, devendo ser requerido novo instrumento, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência.
§ 3º Quando requerido novo certificado, observado o § 2º, o certificado anterior permanecerá produzindo efeitos até a manifestação definitiva do Inea, desde que o empreendedor não dê causa a atrasos injustificados no procedimento.

Seção IV
Da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, do Termo de Encerramento e do Documento de Averbação.

Art. 109. A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos - OUT é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental consente com o uso de recursos hídricos estaduais, superficiais ou subterrâneos, por prazo determinado, nos termos e condições que especifica, podendo ser renovada.
Parágrafo único. A renovação da outorga deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o empreendedor não tenha dado causa a atrasos injustificados no procedimento de renovação.
Art. 110. O Termo de Encerramento - TE é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental, quando do encerramento de empreendimento ou atividade, estabelecendo as restrições de uso da área.
Art. 111. O documento de Averbação - AVB é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental promove alteração de dados constantes de licença ambiental ou de outros instrumentos do Selca.
§ 1º As licenças ambientais e outros instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para alteração dos seguintes dados:
I - titularidade;
II - razão social;
III - endereço de sede do titular;
IV - condicionantes, com base em parecer técnico do Inea; e
V - objeto, desde que a sua modificação não aumente a magnitude do impacto ambiental, conforme classificação em norma operacional do Inea, tampouco altere o escopo da atividade principal nem a descaracterize.
§ 2º A hipótese do inciso I também é aplicável às licenças ambientais obtidas preliminarmente pelo Poder Público, cuja titularidade venha a ser atribuída ao empreendedor.
§ 3° As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para corrigir erro material.
§ 4º A LAC e a AAC não poderão ser averbados, salvo para corrigir erro material.
§ 5º Os pedidos de alteração de titularidade devem ser decididos pela autoridade licenciadora em até 30 (trinta) dias, não cabendo majoração de condicionantes quando essa alteração não provocar incremento dos impactos ambientais.

CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA PARA CONCESSÃO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Art. 112. Será de competência da Ceca a concessão e renovação de licença ambiental ou de outro instrumento do Selca nas seguintes hipóteses:
I - empreendimentos e atividades executados pelo Inea;
II - empreendimentos e atividades relacionados às seguintes tipologias:
a) portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
b) oleodutos, gasodutos, minerodutos e emissários submarinos de esgotos sanitários ou industriais; e
c) complexos ou unidades petroquímicas, cloroquímicas, siderúrgicas e usinas de destilação de álcool.
III - LP, LAI e LAE, nas demais hipóteses de empreendimentos e atividades de significativo impacto ambiental, os quais estão submetidos à elaboração de EIA/Rima.
Art. 113. Ressalvada a competência da Ceca, a concessão de licença ambiental ou de outro instrumento do Selca será de competência do Condir do Inea nas seguintes hipóteses:
I - empreendimentos e atividades de médio e alto impacto; e
II - LI, LIO, LO, e suas respectivas renovações, de empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental.
Art. 114. Ressalvada a competência da Ceca, a concessão de licença ambiental para atividades de baixo impacto ou outro instrumento do Selca será de competência de diretoria específica, Presidência ou Superintendências regionais, conforme o caso.
Art. 115. Da decisão final administrativa, caberá um único recurso, nos casos de indeferimento dos instrumentos de controle ambiental, bem como nas hipóteses de sua cassação ou anulação, no prazo de 15 (quinze) dias, que será apreciado e decidido:
I - pelo Condir, nas decisões proferidas por diretoria específica;
II - pela Ceca, nas decisões proferidas pelo Condir; ou
III - pelo Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, nas decisões proferidas pela Ceca.
§ 1º Interposto o recurso administrativo, a autoridade que tiver indeferido o pedido de instrumento de controle poderá se retratar, caso em que o recurso será prejudicado.
§ 2º Não será admitido recurso hierárquico impróprio ao Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.
Art. 116. Eventual indeferimento do instrumento de controle, com o consequente arquivamento do processo, não obsta o protocolo de novo requerimento, podendo ser aproveitados os estudos ambientais anteriormente apresentados, sem prejuízo da exigência de complementação de documentação e estudos por parte do Inea.
Parágrafo único. O novo requerimento está sujeito ao recolhimento de custos de análise.

CAPÍTULO VII
DA ATIVIDADE DE PÓS-LICENÇA, FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Art. 117. As atividades e empreendimentos detentores dos instrumentos Selca estarão sujeitos à ação de pós-licença, consistente na verificação do cumprimento das condições e restrições estabelecidas no instrumento de controle ambiental, quando couber, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.
Art. 118. A fiscalização levará em conta e será diretamente proporcional ao risco e à magnitude dos impactos ambientais adversos dos empreendimentos ou atividades, considerando a probabilidade de consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade.
Parágrafo único. Os empreendimentos e atividades que obtiverem a LAC prevista no art. 54 estarão sujeitos à fiscalização por amostragem ou sempre que o Inea julgar necessário.
Art. 119. A atividade de fiscalização e aplicação de sanções observará, sequencialmente e se as circunstâncias do caso concreto assim o permitirem, as seguintes diretrizes ao constatar inconformidades:
I - persuasão: por meio do diálogo e recomendação de correção da sua conduta ou atividade operacional, bem como orientação quanto ao cumprimento da norma;
II - sanções de advertência;
III - sanções de multa, apreensão, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação de produto, embargo de obra ou atividade, suspensão parcial ou total das atividades e interdição do estabelecimento; e
IV - sanções restritivas de direitos.
Parágrafo único. A persuasão, bem como a ordem sequencial dos incisos deste artigo não importam, em qualquer caso, na impossibilidade de a autoridade administrativa aplicar a sanção cabível, bem como as medidas de polícia necessárias diante do descumprimento da legislação ambiental, observada a especificidade de cada situação infracional.
Art. 120. A atuação de órgãos ambientais de outros entes federativos na fiscalização comum observará o seguinte:
I - nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, as medidas para evitá-la, fazê-la cessar ou mitigá-la serão formalmente comunicadas à autoridade ambiental licenciadora, devendo ser imediatamente suspensas, quando ela se manifestar fundamentadamente pela cessação de seus requisitos; e
II - prevalecerá o auto de infração lavrado pelo ente originariamente competente para o controle ambiental ou sua decisão pela inexistência de infração, exceto quando houver:
a) inequívoca ciência do órgão originariamente competente quanto à conduta lesiva ao meio ambiente e, após 60 (sessenta) dias, contados da ciência, o processo administrativo para apuração da infração não tiver sido instaurado por aquele ente, resguardadas as hipóteses de atuação supletiva; ou
b) decisão administrativa de mérito não mais sujeita a recurso administrativo nos autos do procedimento administrativo instaurado por outro ente federativo.

CAPÍTULO VIII
DOS PRAZOS

Art. 121. Os prazos estabelecidos neste decreto começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento ocorrer em dia em que não haja expediente ou se este houver sido encerrado antes da hora normal.
§ 2º Os prazos expressos em dias contar-se-ão:
I - em dias úteis quando for o caso de impugnar, recorrer, manifestar-se nos autos e, em geral, cumprir providência processual; e
II - de modo contínuo quando se tratar de prazos para o cumprimento de obrigações materiais por parte do administrado, incluindo o cumprimento de providências acauteladoras ou outras determinações da administração, bem como para o recolhimento de valores devidos à administração.
§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data.
§ 4º Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 122. Regulamentos específicos serão editados em até 6 (seis) meses contados da entrada em vigor deste decreto pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - Conema ou pelo Inea, conforme o caso, a fim de disciplinar e complementar aspectos do Selca.
Art. 123. A análise dos procedimentos relativos a licenças e aos demais instrumentos de controle ambiental atualmente em curso deverá ocorrer com base nas regras previstas neste decreto.
Art. 124. A implementação do licenciamento ambiental por meio da LAC se dará de forma gradual, por tipologia, conforme norma operacional do Inea.
Art. 125. A disponibilização no sítio eletrônico dos procedimentos previstos neste decreto se dará de forma gradual, respeitadas as possibilidades fáticas e jurídicas do Inea.
Art. 126. Os procedimentos previstos neste decreto aplicam-se a processos de licenciamento e demais instrumentos de controle ambiental iniciados após a data de sua entrada em vigor.
Parágrafo único. Os procedimentos iniciados antes da entrada em vigor deste decreto deverão adequar-se às novas disposições, da seguinte forma:
I - as obrigações e os cronogramas já estabelecidos deverão ser respeitados até que seja concluída a etapa atual em que se encontra o procedimento, salvo decisão específica da autoridade licenciadora, fundamentada neste decreto;
II - os procedimentos e os prazos das etapas subsequentes às indicadas no inciso I deste parágrafo deverão atender ao disposto neste decreto.
Art. 127. A regulamentação sobre os custos de análise dos instrumentos de controle ambiental previstos neste decreto é disciplinada por norma operacional do Inea, disponível no sítio eletrônico do Inea.
Art. 128. Este decreto começa a vigorar a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Estadual nº 46.890/2019, e suas alterações.

Id: 2748076

